



المستشار

اينما وجدت الثقة

تأسست عام 2006



القانون الإداري

سنتر المستشار (حقوق بنها) 

01277776870  

السنتر : بعد نفق حقوق امام كليه الحقوق (برج سما 1)
المكتبه : امام بوابه كليه حقوق (اخر السور)

د. جمال عبد الناصر د. حسن ابو الفتوح



الفهرس

الصفحة

السؤال

ص ٢

س١: عرف القانون الاداري مبيناً علاقته بفروع القانون الاخرى ؟

ص ٦

س٢: اشرح خصائص القانون الاداري ؟

ص ٧

س٣: القانون الاداري قانون قضائي مستقل .وضح ذلك ؟

ص ٩

س٤: وضح اساس القانون الاداري ؟

ص ١١

س٥: وضح المقصود بالعرف الاداري مبيناً اركانه وانواعه ؟

ص ١٣

س٦: وضح طبيعة الشخصية المعنوية ؟

ص ١٥

س٧: اذكر انواع الاشخاص المعنوية ؟

ص ١٦

س٨: وضح النتائج المترتبة على اكتساب الشخصية المعنوية ؟

ص ١٨

س٩: عرف المركزية الادارية مبيناً خصائصها ؟

ص ٢٠

س١٠: اشرح صور المركزية الادارية ؟

ص ٢٠

س١١: وضح المقصود بعدم التركيز الاداري مبيناً اساليب تطبيقه ؟

ص ٢٢

س١٢: اكتب في كذايا وعيوب المركزية الادارية ؟

ص ٢٣

س١٣: عرف اللامركزية الادارية مبيناً صورها ؟

ص ٢٤

س١٤: وضح عناصر اللامركزية الادارية ؟

ص ٢٦

س١٥: اكتب في مزايا وعيوب اللامركزية الادارية ؟

ص ٢٦

س١٦: وضح اركان الادارة المحلية ؟

التنظيم الإداري

القانون الإداري – أصوله وخصائصه

س ١ : عرف القانون الإداري مبيناً علاقته بفروع القانون الأخرى ؟

التعريف بالقانون الإداري

مفهوم القانون الإداري:

🔍 **المفهوم الأول** → القانون الإداري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي، الذي يتضمن مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم عمل الإدارة العامة، تنظيمًا ونشاطًا ورقابةً .

🔍 **المفهوم الثاني** → القانون الذي يحكم نشاط الإدارة العامة، وبالتالي يمكن تحديد مفهوم القانون الإداري وفقاً لهذا التعريف **من خلال ثلاثة معايير:**

المعيار الثالث: يتعلق بتحديد أساليب السلطة العامة التي تستخدمها المنظمات في سبيل تحقيق المصلحة العامة

المعيار الثاني: المعيار الموضوعي

المعيار الأول: المعيار العضوي

المعيار الأول: المعيار العضوي:

🔍 يعرف القانون الإداري بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تحكم عمل الإدارة العامة. وتعرف الإدارة العامة وفقاً لهذا المعيار بأنها مجموعة الأجهزة والهيئات العامة المكلفة بممارسة الوظيفة الإدارية للدولة.

المعيار الثاني: المعيار الموضوعي:

🔍 في الحقيقة، لا يعتبر كل نشاط تمارسه المنظمة الإدارية العامة من قبيل النشاط الإداري، بل يجب أن تستهدف هذا العمل تحقيق المصلحة العامة .
🔍 ووفقاً لهذا المعيار يعرف القانون الإداري بأنه القانون الذي يحكم النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة.
🔍 والاتجاه الحديث يقوم على الجمع بين المعيارين السابقين، فيعرف القانون الإداري بأنه: القانون الذي ينظم الأجهزة والهيئات الإدارية في الدولة، ويحكم النشاط أو الوظيفة التي تتولاها الأجهزة الإدارية لتحقيق المصلحة العامة.

المعيار الثالث: يتعلق بتحديد أساليب السلطة العامة التي تستخدمها المنظمات في سبيل تحقيق المصلحة العامة :

🔍 يعتبر الأفراد متساوين قانوناً فيما بينهم وفقاً للدستور، فعلى العكس لا توجد مساواة قانونية بين السلطات الإدارية وبين الأفراد، حيث تمتلك السلطات إزاءهم وسائل القهر والسلطة، أو ما يطلق عليه امتيازات السلطة أو امتيازات القانون العام.

أهم ما يميز نشاط الإدارة عن نشاط الأفراد:

١. يتميز نشاط الإدارة عن النشاط الفردي كونه يستهدف تحقيق المصلحة العامة، بينما يكون الدافع وراء النشاط الفردي تحقيق المصلحة الخاصة .
٢. علاقات النشاط الفردي تتسم بطابع المساواة، فلا تعلق لإرادة فردية على أخرى، وبالتالي يكون العقد أو الاتفاق الرضائي هو أسلوب التعامل العادي أو المألوف في هذه العلاقات، إلا أن الأمر يختلف بالنسبة للإدارة العامة التي يكفل لها القانون الإداري مجموعة من الأساليب والإجراءات التي تتسم بطابع غير مألوف .
٣. تستطيع الإدارة أن تلزم الأفراد بإرادتها المنفردة، وأن تصدر من جانبها وحدها قرارات تكون نافذة من تلقاء نفسها دون توقف على قبول الأفراد أو رضائهم.
٤. تستطيع أن تلجأ الإدارة إلى التنفيذ الجبري بالقوة عند الاقتضاء، وضمن الحدود التي تحتاجها من أجل النهوض بأعبائها.

تميز القانون الإداري عن فروع القانون الأخرى

أولاً: علاقة القانون الإداري بالقانون الدستوري:

القانون الدستوري ← القانون الأساسي في الدولة ينظم القواعد القانونية التي تتعلق بنظام الحكم حيث يهتم بتبيان شكل الدولة ونظام الحكم فيها وكيفية تكوين السلطات الأساسية في الدولة من تشريعية وتنفيذية وقضائية، كما يهتم بتنظيم العلاقات بين هذه السلطات بعضها البعض وتبيان حقوق الأفراد وواجباتهم إزاء هذه السلطات.

بينما القانون الإداري ← الذي ينظم الأجهزة والهيئات الإدارية، كما يتناول تنظيم مباشرتها للنشاط الإداري، فهو لا يتعرض لكل أعمال السلطة التنفيذية بل لأعمالها الإدارية فقط .

أوجه الاتفاق: كلاهما فرع من فروع القانون العام الداخلي:

القانون الإداري وثيق الصلة بالقانون الدستوري إذ يختص القانون الدستوري بوضع الأحكام الكلية أو العامة الخاصة بالسلطة التنفيذية، بينما يضع القانون الإداري القواعد التفصيلية التي تكفل أداء الأجهزة الإدارية لوظيفتها، وبذلك يكون القانون الإداري امتداد للقانون الدستوري.

أوجه الاختلاف: يمكن إجمال أوجه الاختلاف بين القانونين فيما يلي:

- من حيث تدرج القوانين:

يحتل القانون الدستوري قمة الهرم القانوني في الدولة، إذ يقرر المبادئ الأساسية التي لا يمكن أن تتعدها القوانين بما فيها القانون الإداري .

- من حيث الموضوع:

يبحث القانون الدستوري سلطات الدولة الثلاث والعلاقة بينهما في حين يبحث القانون الإداري في أعمال السلطة التنفيذية الإدارية منها دون الحكومية.

ثانياً: علاقة القانون الإداري بالقانون المدني:

- أوجه الاتفاق:

يوصف القانون المدني بأنه الشريعة العامة هذا ما يجعله المرجع الأساسي للقانون الإداري، فأغلب نظريات القانون الإداري مستمدة من القانون المدني.

- أوجه الاختلاف:

يعد القانون المدني أهم فروع القانون الخاص، بينما يشكل القانون الإداري أهم فروع القانون العام. على الرغم من أن أحكام القانون الإداري مستوحاة من القانون المدني فهذا لا يعني وحدة الأحكام في القانونين، فهذه المسائل إن وجدت ضمن قواعد القانون الإداري إلا أن تطبيقها يختلف وذلك لاختلاف أشخاص القانونين.

ثالثاً: علاقة القانون الإداري بقانون العقوبات:

- أوجه الاتفاق:

كلاهما فرع من فروع القانون العام. يوصف قانون العقوبات بأنه قانون القهر والإلزام، ووجد أساساً لحماية الحقوق والحريات العامة وبذلك فهو مرتبط بكافة القوانين الأخرى بما فيها القانون الإداري.

إذ ينص قانون العقوبات على الجرائم التي لها علاقة مباشرة بالقانون الإداري كجرائم إهانة الموظفين، جرائم إفشاء الأسرار، جرائم الاختلاس، الرشوة .

- أوجه الاختلاف:

رغم تكامل القانونين إلا أن زاوية اهتمامهما مختلفة إذ يهتم القانون الإداري بالجانب التنظيمي للهيكل الإدارية في حين يهتم قانون العقوبات بالجانب الجزائي.

نشأة القانون الإداري

نشأة وتطور القانون الإداري في فرنسا

تعد فرنسا مهد القانون الإداري ومنها انتشر إلى الدول الأخرى الذي يعود إلى عوامل تاريخية تأتي في مقدمتها الأفكار التي جاءت بها الثورة الفرنسية عام ١٧٨٩، والتي قامت على أساس الفصل بين السلطات. ظهور القانون الإداري، الذي تكونت مبادئه وأحكامه بعد الثورة خلال القرن التاسع عشر بفضل جهود مجلس الدولة الفرنسي، وفيما يلي سوف نستعرض المراحل التي مر بها إنشاء مجلس الدولة الفرنسي على النحو التالي:

١- مرحلة الإدارة القضائية:

ترتب على تقرير مبدأ الفصل بين الهيئات الإدارية والهيئات القضائية أن منعت المحاكم العادية من النظر في المنازعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها وكذلك التصدي لأعمال الإدارة أو لعمالها عموماً، فكان من اللازم البحث عن هيئة للنظر في هذه المنازعات، واهتدى رجال الثورة إلى نظام الإدارة القضائية، في هذه المرحلة كان على الأفراد اللجوء إلى الإدارة للتظلم إليها وتقديم الشكوى أمامها. وكان بمقتضى هذا النظام أن أصبحت الإدارة العامة تباشر النشاط الإداري كما تفصل في النزاعات التي يثيرها هذا النشاط فكانت الخصم والحكم في الوقت ذاته.

٢- مرحلة القضاء المقيّد:

لقد أنشأ نابليون بونابرت جهات مختصة للنظر في المنازعات الإدارية، فأنشأ مجلس الدولة على المستوى المركزي، ومجالس الأقاليم على المستوى اللامركزي، فقد كان مجلس الدولة يبدي الرأي للجهات الإدارية في مشاكل الإدارة، كما كان يعد مشروعات الأحكام في المنازعات الإدارية التي تحتاج إلى تصديق رئيس الدولة عليها، أي أن اختصاصه في المنازعات الإدارية لم يكن كاملاً ونهائياً، إنما كان مقيّداً، أما مجالس الأقاليم فكانت قراراتها قابلة للطعن فيها أمام مجلس الدولة.

٣- مرحلة القضاء المفوض أو البات:

لقد ظل القضاء المقيّد قائماً حتى عام ١٨٧٢، حيث أصدر المشرع الفرنسي قانوناً في ١٨٧٢/٥/٢٤، تدارك فيه عيوب القضاء المقيّد، وبحيث أضحي مجلس الدولة ومجالس الأقاليم هيئات قضائية حقيقية، تختص بالفصل في المنازعات الإدارية، وتصدر بشأنها أحكاماً نهائية، وتحوز قوة الشيء المقضي به، دون حاجة إلى تصديق رئيس الدولة مقدماً، وبذلك فقد قيل وبحق أن نظام القضاء الإداري لم يستحدث في فرنسا فعلاً إلا عام ١٨٧٢.

قد ترتب على استقلال مجلس الدولة على هذا النحو أن أصبح مجلس الدولة الفرنسي قاضي المنازعات الإدارية دون منازع، إذ ساهم في إرساء قواعد القانون الإداري المتميز عن قواعد القانون الخاص وابتدع الحلول المناسبة لمقتضيات حسن سير الإدارة العامة.

نشأة وتطور القانون الإداري في مصر

أولاً: مرحلة المحاكم المختلطة والمحاكم الوطنية:

فكما اعتبر إنشاء المحاكم المختلطة عام ١٨٧٥ والمحاكم الأهلية عام ١٨٨٣ فاتحة عهد قضائي جديد في مصر، اعتبر قانون إنشاء مجلس الدولة في عام ١٩٤٦ نقطة تحول هامة في هذا العهد سواء في ميدان القضاء أو في عالم القانون.

ثانياً: مرحلة إنشاء مجلس الدولة المصري:

لقد جاءت مبادرة إنشاء المجلس في سياق رفض استمرار إخضاع المنازعات الإدارية للقضاء العادي .
قد استجاب المشرع المصري لتلك الرغبة بإنشاء مجلس الدولة بمقتضى القانون رقم ١١٢ لعام ١٩٤٦، الذي منح مجلس الدولة اختصاصات استشارية وقضائية، وجعل محكمة القضاء الإداري الجهة المختصة بالفصل قضائياً في المنازعات الإدارية .

أ- لقد أعيد تنظيم مجلس الدولة بالقانون رقم ٩ لعام ١٩٤٩:

بمقتضاه اتسعت الاختصاصات القضائية للمجلس، بحيث اختصت محكمة القضاء الإداري في الفصل في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريدات، غير أن تلك الاختصاصات ظلت محددة على سبيل الحصر.

ب- وبصدور القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥:

اتسع الاختصاص القضائي لمجلس الدولة، حيث أصبح مختصاً بالمنازعات المتعلقة بكافة العقود الإدارية، ورغم أن تلك المنازعات تشكل الجانب الأكبر من المنازعات الإدارية إلا أن القضاء الإداري ظل صاحب اختصاص محدود.

ج- ثم ألغى هذا القانون بمقتضى القانون رقم ٥٥ لعام ١٩٥٩

الذي أعاد تنظيم مجلس الدولة بمناسبة قيام الجمهورية العربية المتحدة.
الواقع أن مجلس الدولة المصري منذ إنشائه بالقانون رقم ١١٢ لعام ١٩٤٦ وإعادة تنظيمه بالقوانين المتعاقبة، قد أثبت قدرة فائقة على استيعاب المشاكل الإدارية وخلق الحلول الملائمة لها، وتوفير المزيد من ضمانات سيادة القانون .

قامت المحكمة الإدارية العليا وهي أعلى محكمة بالقسم القضائي لمجلس الدولة المصري بدور رئيسي في بناء قواعد القانون الإداري وتأسيس مبادئه وإرساء نظرياته، وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وسلطة التقدير المتروكة للإدارة .

في ظل دستور ١٩٧١، صدر قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ من عام ١٩٧٢ حيث قرر القانون في البند ١٤ من المادة ١٠ منه اختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في سائر المنازعات الإدارية، وبذلك يكون هذا القانون قد أكمل صرح القضاء الإداري المصير الذي برع في ابتداع الحلول والنظريات التي توازن بين المصلحة العامة ومصلحة الفرد.

من ثم جاء نص الدستور الحالي لسنة ٢٠١٤ أكثر وضوحاً من حيث الولاية العامة للمجلس إذ نص في مادته ١٩٠ على أن: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه ...، وبذلك أصبح مجلس الدولة ركيزة قضائية لصالح الأفراد يحميهم من بطش الإدارة وتعسفها.

هذا التطور في التشريع كان من شأنه أن جعل القانون الإداري متطوراً وإيجابياً لكي يسد احتياجات الإدارة ويواكب التطورات السريعة والمستجدة في النشاط الإداري للدولة،

خاصة وأن المادة ١٠ نصت على العديد من الاختصاصات التي اختصت بها محاكم مجلس الدولة كالنظر في:

- ✓ الطعون الخاصة بانتخابات المجالس المحلية.
- ✓ المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
- ✓ دعاوى الجنسية.
- ✓ الدعاوى التأديبية.

خصائص القانون الإداري

أولاً: قانون حديث النشأة:

- يتميز القانون الإداري بأنه قانون حديث النشأة مقارنة ببقية فروع القانون، كالقانون المدني مثلاً، حيث أول ما ولد في فرنسا مع نهاية عام ١٧٩٩ حين تقرر إنشاء مجلس الدولة الفرنسي، ليكون قضاءً إدارياً، يفصل في المنازعات الإدارية .
- لقد استقرت أحكام القانون الإداري في القرن العشرين، وانتقل إلى الدول التي انتهجت نهج فرنسا، وهي الدول التي تعرف اصطلاحاً باسم الدول ذات النظام الإداري ومنها مصر.
- في مصر فإنه لا يمكن القول بوجوده إلا بعد أن قام مجلس الدولة المصري بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٤٦.

وترجع حداثة القانون الإداري لعدة أسباب:

- السبب الأول :- تأخر ظهور الوحدات الإدارية :

- تعد الوحدة أو المنظمة الإدارية هي محور قواعد القانون الإداري من حيث تنظيمها ونشاطها، لذلك فقد تأخرت قواعد هذا القانون في الظهور، ولم تظهر إلا مع نضج فكرة الوحدة الإدارية .

- السبب الثاني :- حداثة فكرة الفصل بين شخصية الحكام وشخصية الدولة :

- إذ حين نضجت فكرة الدولة تم الاعتراف لها بالشخصية القانونية، وتمييزها عن شخصية الحكام، وقد أدى ذلك إلى تقرير مبدأ مسؤولية الدولة ، مما ساعد على نمو القانون الإداري الذي يعني عناية بالغة بمسؤولية الإدارة العامة عن أفعالها المادية وقراراتها الإدارية التي تسبب ضرراً بالأفراد.

- السبب الثالث :- تأخر نشأة مجلس الدولة :

- قد كان ذلك من أهم العوامل التي أدت في فرنسا وهي مهد القانون الإداري - إلى تأخر هذا القانون نفسه، وذلك لأن هذا الفرع من القانون إنما هو قانون قضائي من صنع مجلس الدولة الفرنسي.

ثانياً: مرونة القانون الإداري وسرعة تطوره:

- يهدف القانون الإداري إلى تحقيق المصلحة العامة في المجتمع، ولما كانت هذه المصلحة تتسم بالمرونة والتطور المستمر بحيث تتغير بتغير ظروف الزمان والمكان، وكانت طبيعة الروابط والعلاقات الإدارية التي يحكمها هذا القانون تتسم بدورها بالمرونة والتطور السريع، فإن من الطبيعي أن يتصف القانون الإداري بالطبيعة المرنة، وبالقابلية للتطوير بسرعة، وبشكل يفوق بكثير سرعة تطور القوانين الأخرى.
- فالقانون الإداري شديد الحساسية بما يجري في البلاد من تطورات اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، وإزاء استمرار هذه التطورات، فإنه يجب أن تكون قواعد القانون الإداري قابلة للتطور السريع حتى تتجاوب مع الظروف المتغيرة، وحتى لا تعوق النشاط الإداري، أو تشل يد السلطة الإدارية .

س ٣: القانون الإداري قانون قضائي مستقل . وضع ذلك ؟

ثالثاً: القانون الإداري قانون قضائي النشأة:

أدت مرونة القانون الإداري وضرورة تطوره السريع إلى عجز المشرع في معظم الدول عن ملاحقة متطلبات العمل الإداري من القواعد القانونية، ومن ناحية أخرى رأى القاضي الإداري ضرورة الفصل في المنازعات الإدارية بغض النظر عما إذا كان المشرع قد سن القواعد القانونية واجبة التطبيق عليها أم لا، وإلا كان منكرًا للعدالة.

إذا كان القاضي المدني يقوم بتطبيق القواعد المنصوص عليها في التقنين المدني لأنه قضاء تطبيقي، فإن القاضي الإداري قد يجد قضايا مستجدة لا توجد قواعد قانونية تحكمها، فلا يكون أمامه إلا البحث عن مبادئ وقواعد تحكمها، فهو قضاء إنشائي متميز ومبدع، فيقوم باستنباط المبادئ القانونية المناسبة لكل حالة على حدة ويمكن له أن يستند إلى قواعد القانون المدني ويعدها بما ينسجم ويتلاءم مع طبيعة المنازعة الإدارية.

إذا يضطر القاضي الإداري إلى ابتكار القاعدة القانونية التي يطبقها على المنازعة المطروحة عليه، فإن حكم القاضي يكون وحده مصدر هذه القاعدة. ومن هنا جاءت خاصية القانون الإداري بأنه قانون قضائي، بمعنى أن القاضي في الكثير من الحالات هو الذي يخلق القاعدة القانونية التي يطبقها على المنازعة.

نشير هنا ← إلى أن المقصود بأن القانون الإداري قانون قضائي، يختلف تماماً عن نظام السوابق القضائية، والذي تعنتقه كثير من النظم وأشهرها النظام الإنجليزي. ذلك أن نظام السوابق القضائية يقصد به التزام كل محكمة بما تصدره كافة المحاكم التي تعلوها في الدرجة من أحكام، وما تقرره من قواعد ومبادئ، بمعنى أن ما تقرره محكمة ما من قاعدة أو مبدأ، يعتبر قانوناً ملزماً، على كافة المحاكم التي تليها أن تلتزم به في أحكامه.

أما قولنا بأن القانون الإداري قانون قضائي، فلا يعني سوى أن للقاضي الإداري قدرة خلق القاعدة القانونية التي يحكم في المنازعة على مقتضاها، وأنه حين يخلق هذه القاعدة ويطبقها تنتهي كامل قوتها فلا هي ملزمة لغيره من المحاكم أو القضاة، بل أنها غير ملزمة له نفسه عند نظر منازعة أخرى .

يتضح أيضاً مدى التمايز بين القاعدة القانونية التي يخلقها القاضي، وبين القاعدة القانونية التي يصدرها المشرع، ذلك أنه بينما يلتزم جميع القضاة وجميع المحاكم بتطبيق القاعدة القانونية التشريعية، فإنها ليست كذلك بالنسبة للقاعدة القانونية القضائية.

رابعاً: قانون غير مقنن:

يقصد بالتقنين جميع القواعد القانونية المتعلقة بأحد فروع القانون، وذلك بعد ترتيبها وتنسيقها، مع إدماجها في مدونة رسمية تصدر عن السلطة التشريعية، وللتقنين ميزة أساسية في تسهيل الرجوع إلى القواعد المقننة من جانب المشتغلين بتطبيق القانون وتنفيذه ودراسته .

مع ذلك فإن التقنين منتقد لما يترتب عليه من جمود، من شأنه أن يمنع القانون من مسايرة التطور الذي يطرأ على المجتمع .

في الحقيقة إن كون القانون الإداري قانون غير مقنن يرجع إلى أسباب مختلفة، منها أن القانون الإداري لم يكن معروفاً في فرنسا وقت وضع مجموعات القوانين الكبرى في عهد نابليون كما أن القانون الإداري نشأ ببطء وبالتدريج، كما أنه قانون مرن سريع التغير حتى يلائم مابين المصالح المختلفة التي يحكمها، ومن الأسباب التي قادت إلى عدم تقنين القانون الإداري أيضاً، أنه قانون يترك مجالاً واسعاً من التقدير والحرية للقاضي الإداري .

غير أن عدم التقنين للقانون الإداري لم يكن مطلقاً إذ أنه يتألف من ثلاث فئات من القواعد هي:

- **الفئة الأولى** ← وتشمل مجموعة القواعد القانونية التي تتعلق بالتنظيم الإداري وهي التي تبين أحكام تكوين الجهاز الإداري في الدولة سواء على المستوى المركزي أم المستوى اللامركزي. وهذه الفئة من القواعد شملها التقنين .
 - **الفئة الثانية** ← وتشمل مجموعة القواعد القانونية التي تتعلق بأوجه النشاط الإداري (المرافق العامة والضبط الإداري) وهي تبين اختصاصات الجهاز الإداري وامتيازاته وأعباءه والأحكام التي يجب أن يخضع لها عند ممارسته لنشاطه. وهذه الفئة من القواعد ليست مدونة أو مقننة بالكامل، فبعضها مقنن والبعض الآخر غير مقنن.
 - **الفئة الثالثة** ← وتشمل القواعد القانونية التي تتعلق بالمنازعات الإدارية، وهي التي تبين أحكام الرقابة القضائية على أعمال السلطة الإدارية، وهي بدورها قواعد غير مقننة تقنياً كاملاً بل جزئياً.
- خامساً: قانون مستقل:**

فالقانون الإداري مستقلاً بقواعده ومبادئه عن فروع القانون خاصة فروع القانون الخاص بمعنى أن قواعد القانون الإداري تشكل قانوناً قائماً بذاته له أصوله ومبادئه الخاصة وله قضاءه الإداري الذي يتولى تطبيق قواعده على المنازعات الإدارية إلا أن استقلالية القانون الإداري تبقى نسبية.

إلا أن ذلك لا يعني أن القاضي الإداري كان ممنوعاً من الالتجاء إلى القانون المدني، وإنما للقاضي الإداري، أن يلجأ إلى القانون المدني، فإذا ما اتجه القاضي الإداري صوب قواعد القانون المدني،

فإننا نستطيع أن نتصور موقفه إزاءها على أربعة فروض:

١. ألا يجد في المجموعة النص الصالح للتطبيق على المنازعة المطروحة عليه، وهنا فلا مفر من أن يبتدع القاضي القاعدة القانونية الصالحة للحكم في المنازعة محل البحث.
 ٢. أن يعثر القاضي الإداري على نص في المجموعة المدنية، يصلح أساساً للحكم في المنازعة، وهنا لا يتردد القاضي في نقل هذا الحكم لتطبيقه على المنازعة الإدارية المنوط به الحكم فيها، ولكن هذا النص المدني، حين ينقله القاضي الإداري من دائرة القانون المدني، يفقد صفته الأصلية، ليصبح بمثابة نص إداري.
 ٣. هنا يجد القاضي الإداري نصاً في القانون المدني، يرى فيه القاضي الصلاحية للحكم في المنازعة الإدارية، ولكن بعد إدخال مفهومه ومضمونه وفحواه عليه هنا لا يتردد القاضي الإداري في أعمال هذه التعديلات، وبالتالي فإن النص الذي تم تطبيقه بعد إجراء التعديلات عليه يصبح نصاً في القانون الإداري.
 ٤. أخيراً قد يجد القاضي الإداري نصاً في القانون المدني، ولكنه يرى أن المنازعة الإدارية لا يصلح لها أو يتلاءم معها إلا قاعدة تناقض حكم النص المدني بالكامل، ولا يتردد القاضي الإداري في خلق قاعدة تناقض تماماً مع حكم ومضمون النص المدني.
- في كل هذه الفروض يتضح أن القانون الإداري قانون مستقل عن القانون المدني تمام الاستقلال، وأنه حتى لو لجأ القاضي الإداري إلى القانون المدني، واستعار بعض أحكامه ونصوصه، فإن هذه الأحكام والنصوص المدنية الأصل تصبح من قواعد القانون الإداري، لأن القاضي الإداري لا يطبقها إلا بعد أن يلائم بين أحكامها وبين طبيعة المنازعات الإدارية.

اساس القانون الإداري ومصادره

أساس القانون الإداري

سعى الفقه والقضاء نحو إيجاد أساس عام يصلح لأن يكون دعامة تقوم عليها مبادئ ونظريات القانون الإداري وتحديد المعيار المميز لموضوعاته عن موضوعات القوانين الأخرى

أولاً: معيار المرفق العام:

المرفق العام هو كل مشروع أو نشاط تديره الدولة بنفسها أو تحت إشرافها لإشباع الحاجات العامة تحقيقاً للصالح العام تطبيقاً لهذه النظرية، فإن أساس القانون الإداري واختصاص القضاء الإداري، إنما يتعلق بكل نشاط تديره الدولة أو تهيمن على إدارته ويستهدف تحقيق المصلحة العامة. رغم النجاح الكبير الذي حققته النظرية إلا أنها تراجعت لعدم استيعابها للتطورات التي عرفت الحياة الإدارية

مما أحدث أزمة المرفق العام لعوامل هي:

- عدم شمول معيار المرفق العام كأساس لتحديد نطاق القانون الإداري.
- لا يقتصر النشاط الإداري على إدارة المرافق العامة، وإنما يشمل تنظيم نشاط الأفراد الذي يتم عن طريق الضبط الإداري .
- ظهور المرافق العامة الاقتصادية والمرافق المهنية التي تخضع لمزيج من القانون الإداري وقواعد القانون الخاص .

ثانياً: معيار السلطة العامة:

تقوم النظرية على أساس الوسائل التي تستعملها الإدارة في تحقيق أهدافها، فإذا كانت سلطات وامتيازات استثنائية لا نظير لها في علاقات الأفراد كنا أمام نشاط يحكمه القانون الإداري، ويختص بالمنازعات الناشئة عنه القضاء الإداري وبالتالي فمضى ظهرت الإدارة بمظهر السلطة العامة خضعت تصرفاتها إلى قواعد القانون الإداري، وإن مارست مهامها محلية عن أساليب السلطة العامة أصبحت أعمالها عادية تخضع في هذه الحالة لقواعد القانون الخاص.

لاقى معيار السلطة العامة في بدايته رواجاً كبيراً وأمام تعدد مهام الدولة لم يعد بالإمكان تأسيس القانون الإداري على نظرية السلطة العامة، إذ تعرضت لانتقادات أهمها صعوبة معرفة متى تتصرف الدولة بمقتضى سلطتها الآمرة ومتى تكون غير ذلك .

ثالثاً: المعيار المختلط (معيار الجمع بين المرفق العام والسلطة العمومية):

ذهب الفقه الإداري خاصة الفرنسي إلى الأخذ بمعيار مزدوج يقوم على الجمع بين فكرتي المرفق العام والسلطة العامة، إذ يتحدد نطاق القانون الإداري، كلما كان النزاع متعلقاً بنشاط قام به مرفق عام، وتستخدم في هذا النشاط امتيازات وأساليب القانون العام، فهذا الاتجاه يؤدي إلى تكامل المعايير.

مصادر القانون الإداري

أولاً: المصادر الرسمية:

تعرف المصادر الرسمية بأنها تلك التي تسهم بشكل مباشر في صنع القاعدة القانونية وخلقها، وتشمل هذه المصادر كلا من المصادر المكتوبة وغير المكتوبة.

أ- المصادر المكتوبة:

تنشأ القواعد القانونية من خلال السلطة التشريعية عن طريق عملية تشريعية طويلة تبدأ بمشروع القانون وتنتهي بإصدار القواعد القانونية وتنقسم المصادر المكتوبة بدورها إلى ما يلي:

أ- التشريع:

مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن السلطة المختصة ووفقاً للإجراءات والآليات التي حددها الدستور. ويتدرج التشريع كمصدر رسمي من مصادر القانون الإداري بدءاً من القاعدة الدستورية وانتهاء باللوائح.

أ- الدستور:

القانون الأعلى في الدولة، ذلك أنه مجموعة القواعد التي تنظم سلطات الحكم، ويبين كيفية تأسيسها واختصاصات كل منها والعلاقة بينها، ثم العلاقة بينها وبين المحكومين، ويرسم الضمانات الأساسية للمحكومين. ويعتبر الدستور بهذا المضمون حجر الأساس في البناء القانوني للدولة.

ويتضمن الدستور الكثير من قواعد وأحكام القانون الإداري، **من أمثلة ذلك المواد** من ١٤٤-١٤٧ من دستور

١٩٧١- **تحديد اختصاصات رئيس الجمهورية في المواد ١٤٤ المصري إذ جاء نصها:**

✓ **مادة ١٤٤:** يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين.

✓ **مادة ١٤٥:** يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.

على نفس النسق فقد تضمن دستور مصر ٢٠١٤ الكثير من القواعد والأحكام ومنها:

✓ المادة ١٧٠: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين.

✓ المادة ١٧٢: يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط، بعد موافقة مجلس الوزراء.

٢- القانون:

يختلف تعريف القانون باختلاف المعيار الذي تتخذ أساساً للتعريف فيمكن تعريف القانون بالمعيار الموضوعي، بأنه القواعد العامة المجردة، أنها القواعد التي يسيطر عليها طابع العمومية.

ثم ظهر المعيار الشكلي، ويقوم أساساً على التمييز بين قاعدة وأخرى بالاستناد إلى العضو الذي أصدر

القاعدة، **من هنا تكون القاعدة قانوناً إذا توافرت فيها الشروط الآتية:**

- أن تصدر عن هيئة أو عضو خوله الدستور حق إصدار القانون.
 - أن تصدر هذه القاعدة عن العضو أو الهيئة المشار إليهما، طبقاً للقواعد والإجراءات التي يبينها الدستور.
- ولسهولة هذا المعيار ووضوحه ويسر تطبيقه، فقد ساد الآن في مجالي الفقه والقضاء.

إعمالاً للمعيار الشكلي فإنه يعتبر قانوناً:

• القوانين الصادرة عن البرلمان:

الهيئة التشريعية، صاحبة الحق الأصيل في سن القوانين. على أنه ليس كل ما يصدر عن البرلمان يعتبر قانوناً إذ لا يعتبر قانوناً إلا ما يصدر عن البرلمان باعتباره هيئة تشريعية، أما ما يصدره البرلمان باعتباره هيئة إدارية مثلاً، كالقرارات التي يصدرها بشأن عماله وموظفيه، فإنها لا تعتبر قانوناً، وإنما هي قرارات إدارية.

• القوانين التي تصدرها هيئات غير التشريعية بترخيص من الدستور:

كثيراً ما يعطي الدستور الهيئة التنفيذية أو غيرها، حق إصدار القوانين فإن أصدرت هذه الهيئات قواعد عامة مجردة، مستوفية الشروط والإجراءات التي نص عليها الدستور، كان ذلك قانوناً لصدوره عن هيئة منحها الدستور حق سن القوانين.

• المعاهدات:

اتفاق يبرم بين الدول أو بين دولة أو منظمة دولية بهدف إحداث آثار قانونية في علاقاتهم المتبادلة، وتعتبر المعاهدات الدولية الموافق عليها والتي نشرت بصفة قانونية من المصادر الرسمية للقانون الإداري. ولقد نص الدستور في المادة ١٥١ من دستور ٢٠١٤ على: يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً لأحكام الدستور. إلا أن بعض الدساتير، كالدستور الفرنسي الصادر عام ١٩٥٨، يجعل للمعاهدة قوة أكبر من قوة القانون.

٣- اللوائح (القرارات التنظيمية):

عبارة عن قواعد عامة مجردة تصدر عن السلطة التنفيذية، وتنظم وضعاً إدارياً معيناً.

س ٥: وضع المقصود بالعرف الإداري مبيناً أركانه وأنواعه ؟

ب- العرف الإداري:

يأتي العرف في مرتبة أدنى من مرتبة القواعد القانونية المكتوبة وهو مجموعة القواعد التي اعتادت الإدارة على اتباعها في أداء نشاط معين كما يقصد بالقواعد العرفية بشكل عام مجموعة القواعد القانونية غير المكتوبة المستمدة من العرف الناشئ عن أطوار السلوك في مسألة معينة على نحو ملزم.

المقصود بالعرف الإداري:

تلك القواعد غير المكتوبة التي تتكون من جراء العادات التي تلزمها الإدارات العامة في مجال الشؤون الإدارية المختلفة، وذلك فيما بينها وبين الأفراد، مع توافر الشعور بالزامية هذه القواعد ووجوب احترامها قانوناً.

أركان العرف الإداري :

١- الركن المادي (الاعتیاد):

يتمثل الركن المادي في اعتياد الإدارة على إتباع سلوك معين في نشاط معين بشكل ثابت ومستقر ومتكرر لمدة زمنية طويلة ومعقولة ومنظمة.

ويشترط لقيام العادة الإدارية توافر أربعة شروط:

الشرط الأول ← أن تكون العادة عامة، بمعنى أنه يجب أن لا يكون إتباع العادة في حالات دون الأخرى، بل يجب إعمالها كلما توافرت شروط تطبيقها.

الشرط الثاني ← أن تكون العادة قديمة وذلك للتدليل على أن سلوك الإدارة بشأن موقف إداري محدد لم يكن وليد نزعة عابرة لفترة قصيرة.

الشرط الثالث ← أن تكون العادة ثابتة، ويقصد بالثبات هنا هو قيام الإدارة بمراعاة أوضاع معينة بصورة منتظمة غير متقطعة.

الشرط الرابع ← أن تكون العادة مشروعة، بحيث يجب أن لا ينشأ الاعتیاد الإداري مخالفاً لنص قانوني قائم بشكل مباشر أو غير مباشر.

٢-الركن المعنوي:

اعتقاد الإدارة بإلزامية القاعدة المطبقة وضرورة احترامها وعدم مخالفتها، فأساس الركن المعنوي هو الشعور بالإلزام. على الرغم من اعتبار العرف الإداري أحد المصادر الرسمية للقانون، إلا أن أهميته محدودة في الوقت الحاضر مقارنة مع أهمية التشريع والقضاء الإداريين، فغالباً ما تلجأ الإدارة إلى الوسائل الإدارية كالتعليمات والقرارات لتنظيم نشاطها الإداري.

أقسام العرف الإداري:

قد جرى أغلب فقه القانون العام على تقسيم العرف الإداري إلى عدة أقسام:

١. **العرف المفسر** → الذي يهدف إلى تفسير نص مكتوب، أو توضيح معناه، أي أن أثره يقتصر على ذلك، دون أن يتعدى إلى إنشاء قاعدة جديدة، لذلك يمكننا القول بأن العرف الإداري المفسر ليس إلا تطبيقاً للقاعدة المكتوبة المشمولة بالتفسير.
٢. **العرف المكمل** → العرف الذي يسد نقصاً في النصوص الإدارية وذلك بهدف تنظيم مسألة لم تتناولها هذه النصوص، ويتم ذلك إذا اعتادت الإدارة اعتياداً ملزماً على معالجة وضع لم يعالجه نص، وبالتالي يمكن القول، أن العرف المكمل عرف منشي، وهو يقوم على افتراض عدم مخالفة التشريع، وهو الأمر الذي يجعل هذا العرف معتبراً.
٣. **العرف المخالف** → إذ يمكن أن تجري الإدارة العامة في مباشرة نشاط معين ما يخالف التشريع، وفي هذه الحالة يعتبر العرف فاسداً، لعدم استيفائه أحد أهم شروطه، وهو ألا يكون مخالفاً لما يقضي به القانون المكتوب.

ثانياً: المصادر التفسيرية:

١-الاجتهاد القضائي:

لا يقصد بالقضاء كمصدر للقانون، المعنى العضوي الذي ينصرف إلى أعضاء الهيئات القضائية، وإنما المقصود هو القضاء بمدلوله الموضوعي الذي ينصرف من ناحية إلى الحكم في نزاع معين معروض على القاضي، وينصرف من ناحية أخرى إلى اضطراد الأحكام واستقرارها في اتجاه معين .

للقاضي الإداري بصفة خاصة- دوراً هاماً في صياغة القواعد القانونية، يقوم على أساس استنباط المبادئ والقواعد القانونية من النصوص، أو إنشاؤها بداءة بواسطة القضاء الإداري.

بذلك فإن للقضاء في مجال القانون الإداري أهمية خاصة، حيث لا يقتصر دوره على مجرد تطبيق وتفسير القانون كنظيره القضاء العادي، ولكنه يمارس دوراً إنشائياً واضحاً، وذلك بما يقرره أو على الأقل بما يكشف عنه من المبادئ القانونية العامة.

٢-الفقه الإداري:

يقصد بالفقه هو مجموعة الآراء التي تصدر عن علماء القانون، وذلك في شكل فتاوى أو مؤلفات أو مقالات أو تعليقات، وتتضمن شرحاً أو تفسيراً أو نقداً للقانون. وللفقه دوراً هاماً في نطاق القانون الإداري ، ذلك لأن التشريع الإداري يترك للفقه في غالب الأحوال تحديد المفاهيم المتعلقة بموضوعات مختلفة، كالوظيفة العامة، والعقود الإدارية والقرارات الإدارية.

التنظيم الإداري

يقصد بالتنظيم الإداري تصنيف الأجهزة المختلفة في الدولة، وبيان تشكيلها، وتوزيع الاختصاصات الإدارية لتنفيذ السياسة العامة للدولة عليها وممارسة هذه الاختصاصات.

المدلول القانوني لفكرة التنظيم الإداري

يقوم التنظيم الإداري على أساس قانوني يتمثل في فكرة الشخصية المعنوية، باعتبارها السند الأول لعملية تنظيم وتوزيع الوظائف والاختصاصات الإدارية بين مختلف هيئات وأجهزة الإدارة العامة بالدولة

مفهوم الشخصية المعنوية

تتمتع الإدارة العامة بمركز قانوني متميز عن المراكز القانونية لمستخدميها، وبالتالي تكون للإدارة شخصية قانونية. أي يتوفر للإدارة العامة القدرة أو الإمكانية على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات. ومن هنا ظهرت فكرة الشخصية المعنوية التي يقصد بها: مجموعة من الأفراد أو الأشخاص، تستهدف غرضاً معيناً، أو مجموعة من الأموال ترصد لتحقيق هدف معين، يعترف لها المشرع بالشخصية القانونية، أي أهلية اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، بحيث ينظر إليها كوحدة واحدة مجردة عن الأفراد أو العناصر المالية المكونة لها.

الشخصية المعنوية ← مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بالشخصية القانونية المستقلة عن ذوات الأفراد أو الأموال المكونة لهذا الشخص الاعتباري، وذلك بقصد تمكينه من تحقيق الهدف المحدد والمعين لهذه المجموعة من الأفراد أو الأموال.

اتفق الفقه على تعريف الشخصية المعنوية على أنها ← مجموعة من الأشخاص أو الأموال التي تهدف إلى تحقيق غرض معين، تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي.

س ٦: وضع طبيعة الشخصية المعنوية ؟

طبيعة الشخصية المعنوية

أثارت طبيعة الشخصية المعنوية وأسسها جدلاً واسعاً في الفقه، مما أدى إلى بروز عدة نظريات متعارضة

أ- نظرية الافتراض:

لقد بلور هذه النظرية عدد من فقهاء مدرسة المرفق العام نذكر منهم دوجي وجيز وبارتلمي الذين اعتبروا أن الشخصية المعنوية بصورة عامة هي مجرد وهم وافترض قانوني وأن الإنسان (الشخص الآدمي) هو الشخصية القانونية الحقيقية الوحيدة التي يمكن الاعتراف بها، ولذلك فإن الإنسان أي الشخص الطبيعي هو الوحيد الذي تتوفر فيه الإرادة والإدراك الذين يؤهلانه لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات. وبالتالي فإن المشرع عندما يقرر لمجموعات من الأشخاص أو الأموال صفة الأشخاص المعنوية فإنما يفعل ذلك على سبيل الافتراض وتشبيهاً بالأشخاص الطبيعية حتى يمكن هذه الكيانات الافتراضية من أهلية اكتساب الحقوق والإلزام والالتزام تحقيقاً لمصالح مجموعة يحميها القانون.

يضيف أنصار هذا الاتجاه أن الشخصية المعنوية أو الاعتبارية مجرد مجاز، لأنها لا تملك العقل والملكات الذهنية التي تعبر بها عن إرادتها، الأمر الذي يكون لازماً أن يعبر عن إرادتها أشخاص طبيعيون.

على أن أهم ما يترتب على اعتناق الرأي القائل بأن الشخصية المعنوية مجرد مجاز وافترض، أنه لا يجوز أن تقوم هذه الشخصية أو تتمتع بأي وجود أو كيان إلا منحة من الدولة. وإذا ما تقرر للدولة حق منح الشخصية المعنوية فإنه يكون لها - ومن باب أولى - حق منعها، ولها إذا منحت أن تحدد غرض قيام الشخص المعنوي، وتحدد له كذلك مجالات نشاطه، تحديداً تحكيمياً وملزماً. والأخطر من ذلك كله أن يكون للدولة حق سحب هذه المنحة في أي وقت، بما يترتب عليه إنهاء الشخصية وزوالها.

هكذا يرى أصحاب هذا الاتجاه أن الشخصية المعنوية إنما هي افتراض من صنع المشرع

ينتج عن ذلك على المستوى القانوني أنه:

- ✓ لا يمكن إنشاء شخص معنوي إلا بترخيص صريح أو ضمني من القانون.
- ✓ أن أهلية الشخص المعنوي يحددها القانون بشكل لا يجوز التوسع في تأويله.

النقد الموجه لهذه النظرية:

- ❖ لقد تعرضت هذه النظرية لنقد اتجه إلى أسسها فأنصار هذه النظرية يقدمون تعريفاً خاصاً للحق معتبرين إياه قدرة إرادية وهو موقف ترفضه غالبية الفقهاء (القصر وضعفاء العقل لهم حقوق). ثم إن هذه النظرية لا تقر بالشخصية القانونية الحقيقية إلا للذوات الطبيعية أي الأفراد في حين يبرز الواقع العملي أن الشخصية القانونية ليست مرتبطة بالوجود الجسدي للذات البشرية وإنما هي صلاحية اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وهو ما يمكن من الاعتراف لكيانات معينة بهذه الصلاحية.
- ❖ قيل إن اعتناق الرأي القائل بأن الشخصية المعنوية مجرد افتراض أو مجاز، يؤدي إلى أن تصبح أموال الشخص المعنوية أموالاً لا مالك لها. ومن ثم فإنه يجوز للدولة مصادرتها والاستيلاء عليها.
- ❖ القول بأن الشخص المعنوي مجرد مجاز، يعني أنه شخص لا إرادة له، أو هو شخص عديم الإرادة الذاتية. وإذا ما وصلنا إلى هذه النتيجة تكون قد انتهينا إلى انعدام مسئولية الأشخاص المعنوية مدنياً وجنائياً.

ب- نظرية الشخصية المعنوية الحقيقية:

- ❖ تقوم هذه النظرية على أساس أن الشخصية المعنوية شخصية حقيقية تفرض نفسها على الدولة التي تعترف بها كأمر واقع وقائم.

- ❖ **الشخصية المعنوية** ← شخصية حقيقية مثلها مثل الأفراد، وتعبر عن نفسها وعن إرادتها بواسطة ممثليها وأساس وجودها وجود مصلحة مشروعة جديرة بحماية القانون.

- ❖ لقد بلور هذه النظرية ودافع عنها عدد من الفقهاء كمورييس هوريو الذين يؤكدون أن الشخصية المعنوية حقيقة واقعية تنشأ بمجرد توافر الأركان المكونة لها وهي: وجود مجموعة من الأفراد يوجد لديهم نوع من التضامن وتتكون لديهم إرادة مشتركة تعبر عن وجودهم ومصالحهم. وهكذا تنشأ الشخصية المعنوية بصورة مستقلة عن القانون ويكتفي المشرع بالاعتراف بها.

ج- نظرية نفي الشخصية المعنوية:

- ❖ يدافع عن هذه النظرية بعض الفقهاء مثل بلانيول الذين يرون أنه لا ضرورة لمفهوم الشخصية المعنوية ويعتبرون أنه يكفي لتعويض ذلك اعتماد فكرة ذمة التخصيص أو مفهوم الملكية المشتركة.
- ❖ يعني مفهوم ذمة التخصيص أن تنسب الحقوق والالتزامات ليس إلى كائن وهمي مصطنع هو الشخصية المعنوية وإنما إلى غرض معين وبذلك يتحقق الهدف من تجمع مجموعة من الأفراد أو رصد مجموعة من الأموال. ولكن يعاب على هذه النظرية أنها تهمل الشركات الخاصة وليس الكيانات العمومية كالدولة.

موقف القضاء من طبيعة الشخصية المعنوية:

- ❖ يعتبر القضاء الفرنسي أكثر اجتهاداً في هذا المجال: فلقد كان يميل في البداية إلى تغليب نظرية المجاز على نظرية الحقيقة ثم تحول عن ذلك في حكمه الصادر من محكمة النقض الفرنسية بتاريخ ٢٨ يناير ١٩٥٤ حيث أكد هذا الحكم حقيقة الشخصية المعنوية.

- ❖ لقد لاحظ لوفاسير في تعليقه على الحكم أن الشخصية المعنوية تنبع من اجتماع عنصرين هما: مصالح أو منافع مشروعة ثم القدرة على التعبير الجماعي كنتيجة للتنظيم الداخلي للجماعة، غير أن هذا التنظيم الداخلي يعتمد بدرجة معينة على المشرع.

- ❖ لقد تبني القضاء نظرية وتفسير لوفايسير في الحكم الصادر في ٢٣ مايو ١٩٦٦ حيث أن الوجود الحقيقي للأشخاص المعنوية لا يعني تركها دون حماية من القانون، فهي تحتاج إلى تشريع ينظمها خاصة فيما يتعلق بتحديد علاقتها ووضع القواعد الكفيلة بتحقيق الأغراض التي من أجلها أنشئت.

س ٧: اذكر انواع الاشخاص المعنوية ؟

أنواع الأشخاص المعنوية

أولاً: الأشخاص المعنوية الخاصة:

كل شخصية معنوية خاضعة لأحكام القانون الخاص كالشركات المدنية والشركات التجارية والجمعيات والمؤسسات الخاصة.

ثانياً: الأشخاص المعنوية العامة:

تسمى كذلك بأشخاص القانون العام والتي تتمثل في كل من الدولة والأشخاص المعنوية العامة الإقليمية والأشخاص المعنوية العامة المرفقية أو المصلحية.

أ- الأشخاص المعنوية العامة الإقليمية:

يوجد هذا النوع من الأشخاص المعنوية العامة بتوفر أربعة عناصر أساسية وهي كالتالي:

١. **عنصر إقليمي** → النطاق الجغرافي الذي يمارسه فيه الشخص المعنوي العام نشاطه. ويتعلق الوضع أما بالدولة ككل، فيكون الشخص المعنوي العام حينئذ هو الدولة ذاتها في شخص السلطة المركزية. وإما يتعلق الأمر بجزء معين من إقليم الدولة فيكون الشخص المعنوي العام هو الجهة أو الإقليم ويتمثل في السلطة المحلية.
٢. **عنصر شخصي** → يتحدد بمجموعة من الأشخاص الطبيعيين المكونين للشخص المعنوي لهم مصالح مشتركة سواء كانت مصالح مادية أو معنوية.
٣. **عنصر مصلحي** → يقصد به ضرورة وجود مصلحة مشتركة بين سكان الإقليم، وهو ما يعرف أيضاً بالتخصص. حيث تتميز الأشخاص المعنوية بأنها قائمة من أجل غرض معين تخصص فيه.
٤. **عنصر قانوني** → يتجلى في ضرورة اعتراف المشرع بوجود ذلك الشخص المعنوي العام ويتم ذلك الاعتراف من طرف المشرع الدستوري الذي يقرر المبدأ العام في أن الأشخاص المعنوية العامة ومن المشرع العادي الذي يبين النظام القانوني لتلك الأشخاص .

📌 **الأشخاص المعنوية الإقليمية وهي الأشخاص المعنوية التي يتعلق اختصاصها في نطاق جغرافي معين وهي تشمل**

الدولة والوحدات المحلية الأخرى:

- ١- **تعد الدولة أهم الأشخاص المعنوية العامة** → الشخصية المعنوية للدولة لا تحتاج إلى نص دستوري أو قانوني لتقريرها، إذ أن شخصية الدولة تتقرر تلقائياً وبالضرورة متى توافرت الأركان من سلطة وشعب وإقليم، وهذا دون الحاجة إلى اعتراف دولي بها لثبوتها، كما أن الدولة هي التي تمنح باقي المجموعات الشخصية المعنوية، وعلى هذا لا يمكن المقارنة بين الدولة وبين باقي أشخاص القانون العام .
- 📌 قد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الاعتراف بالشخصية المعنوية العامة للدولة يقتصر على مجال معين من نشاط الدولة وهو الحقوق المادية والتصرفات التي تندرج في القانون الخاص، أما بالنسبة لتصرفات الدولة التي تحمل طابع السلطة وامتيازاتها فما هي إلا اختصاصات يمارسها ممثلوا الدولة في الحدود التي رسمها القانون تحقيقاً للمصلحة العامة.
- 📌 إلا أن هذه الآراء لم تلبث أن تلاشت، وأصبح الرأي السائد فقهاً وقضاً أن شخصية الدولة وحدة لا تتجزأ وهي تشمل جميع تصرفات الدولة تتسم بطابع السلطة العامة.
- ٢- **الوحدات المحلية** → ترتبط فكرة الأشخاص المعنوية العامة المحلية بفكرة الديمقراطية التي تسمح لكل إقليم من أقاليم الدولة أن يدير شؤونه المحلية من خلال ممثليه من سكان الإقليم.

ب- الأشخاص المعنوية العامة المرفقية أو المصلحية:

📌 تنشأ لتحقيق مصالح عامة للأفراد تحت رقابة الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية التابعة لها. وتسمى هذه الأشخاص بالهيئات العامة أو المؤسسات أو الشركات العامة ولقد لجأ المشرع إلى إنشاء هذه الأشخاص لتبشير إدارة المرافق العامة التي تتطلب نوعاً من الاستقلال الفني عن الحكومة لضمان فاعلية وكفاءة الإدارة.

تختلف هذه الأشخاص عن الأشخاص الاعتبارية الإقليمية

- ١- أنها مقيدة بالهدف الذي أنشأت من أجله، في حين تكون الاخيرة مقيدة بالحدود الجغرافية للإقليم الذي تمثله.
- ٢- بما أن الأشخاص الاعتبارية المرفقية تهدف إلى تحقيق أغراض متنوعة منها ما هو إداري أو اجتماعي أو اقتصادي، فإن هذا الاختلاف يقود إلى اختلاف أنظمتها القانونية حسب النشاط الذي تتولاه، أما الأشخاص الإقليمية فإن القاعدة العامة أنها تتمتع بذات التنظيم القانوني.
- ٣- كذلك تختلف الأشخاص الاعتبارية المرفقية عن الأشخاص الاعتبارية الإقليمية في أن الأخيرة تقوم على فكرة الديمقراطية التي تؤكد حق سكان الوحدات المحلية بإدارة شؤونهم المحلية بأنفسهم، بينما تقوم فكرة الشخصية الاعتبارية المرفقية على ضرورة ضمان الكفاءة الإدارية وحسن سير إدارة المرافق العامة ذات الطابع الفني ولا علاقة للديمقراطية في ذلك، كما هو الحال في الجامعات.

ج-الأشخاص المعنوية المهنية:

بسبب التطور المستمر في نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف الدول وتأثير هذا التطور على القانون الإداري وأحكامه ظهرت فكرة جديدة لأشخاص معنوية أخرى تتمثل في المنظمات والاتحادات ذات الطابع المهني حيث تتولى إدارة مرافق عامة ينشئها المشرع لتحقيق مصالح عامة، ومن ذلك النقابات. وتتمتع هذه الأشخاص باستقلال ولها إصدار اللوائح الخاصة بتأديب أعضائها وممارسة المهنة التي تشرف عليها.

س ٨ : وضع النتائج المترتبة على اكتساب الشخصية المعنوية ؟

النتائج المترتبة على اكتساب الشخصية المعنوية

أولاً: الاستقلال الإداري والمالي:

يترتب على هذا الاستقلال، انفصال موظفي الشخص المعنوي عن موظفي الدولة، وخضوعهم فيما يتعلق بتعيينهم، وترقيتهم، وتأديبهم لنظم خاصة بهم، وإن كان ذلك لا يمنع من خضوعهم للقانون العام للوظيفة العامة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في نظمهم الخاصة. على أن هذا الاستقلال لا يفقدهم صفتهم كموظفين عموميين، لأن علاقاتهم بالدولة تبقى علاقة تنظيمية، كما تطبق عليهم أحكام قانون العقوبات بالنسبة للجرائم التي يرتكبوها.

استقلال الأشخاص المعنوية عن الدولة لا يعد استقلالاً مطلقاً، لأن هذه الأشخاص تبقى خاضعة لرقابة الدولة، وإشرافها عن طريق نظام الوصاية الإدارية أو ما يسمى كذلك بالرقابة الإدارية، أما بالنسبة للاستقلال المالي للشخص المعنوي العام، فيعني أن يتكفل هو بذاته بعملية إقرار كل الأنشطة المتعلقة بميزانيته من إيرادات ونفقات.

ثانياً: الذمة المالية المستقلة:

يتمتع الشخص المعنوي العام، بذمة مالية مستقلة عن الدولة من جهة، وعن الذمة المالية لموظفيه من جهة أخرى، فالديون التي تترتب عليه مثلاً، لا يجوز أن تلقى على عاتق موظفيه، والعكس كذلك صحيح.

ثالثاً: الأهلية القانونية:

يقصد بذلك، أنه باستطاعة الشخص المعنوي أن يباشر جملة من التصرفات القانونية، وعلى الخصوص إبرام العقود التي يستلزمها النشاط الذي يقوم به. على أن يتولى الممثل القانوني للشخص المعنوي إبرام هذه العقود نيابة عنه، طبقاً لما تقتضيه النصوص القانونية في هذا الصدد. كما يجوز للشخص المعنوي أن يقبل الهدايا والهبات والوصايا، وذلك في الحدود التي ترسمها النصوص القانونية.

رابعاً: حق التقاضي أو أهلية التقاضي:

المقصود بحق التقاضي بالنسبة للشخص المعنوي، إمكانية هذا الأخير رفع الدعاوى التي يراها مناسبة لحماية مصالحه وحقوقه، عن طريق ممثله القانوني، وفي هذه الحالة يكون الشخص المعنوي مدعياً. كما يقصد بذلك، إمكانية إقامة الدعاوى وقبولها ضد الشخص المعنوي ممثلاً بواسطة ممثله القانوني، وفي هذه الحالة يكون مدعى عليه.

انقضاء الشخصية المعنوية

أولاً: أحوال انقضاء الشخص المعنوي:

الشخصية المعنوية عموماً تنقضي بفقدان أحد العناصر المكونة لها، كما يمكن أن تنقضي لعدة أسباب أخرى، والتي يمكن إجمالها فيما يلي:

١. **السبب الأول :- انتهاء الأجل:** ويقصد بذلك انتهاء الأجل المخصص للشخصية المعنوية إذا كان محدداً، أو بتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.

٢. **السبب الثاني :- الحل الاتفاقي:** والذي يتحقق في حالة اتفاق الأعضاء المؤسسين للشخصية المعنوية، أي بإرادتهم.

٣. **السبب الثالث :- الحل الإرادي:** وهو ذلك الحل الذي يستند على قرار إداري صادر عن السلطة الإدارية المختصة.

٤. **السبب الرابع :- الحل القضائي:** أي ذلك الحل الذي يكون بموجب حكم أو قرار قضائي.

بالإضافة إلى طرق انقضاء الشخص المعنوي بصفة عامة،

👉 **فإن أشخاص القانون العام تنفرد في هذا الصدد بالأحكام التالية:**

👉 **بالنسبة للدولة** ← تنقضي شخصية الدولة بزوال ركن أو أكثر من أركانها، أو بفنائها كلية، كما لو تم إدماجها في دولة أخرى، أو تفككت إلى دويلات.

👉 **بالنسبة للأشخاص الإقليمية** ← تنقضي شخصيتها القانونية بنفس الأسلوب الذي نشأت به، أو بأسلوب أقوى. ففيما يتعلق بالبلدية، أو بالولاية، يتم إلغاؤها بموجب قانون صادر عن البرلمان وبخصوص الأشخاص المصلحية أو المرفقية: تنقضي شخصيتها بنفس الطريقة التي نشأت بها، وذلك إما بسحب شخصيتها وتصبح مصلحة تابعة للهيئة التي كانت تابعة لها قبل منحها الشخصية المعنوية. وقد يتحقق ذلك بالاستغناء عن خدمات. وأخيراً قد يتم هذا الانقضاء بإدماج الهيئة المراد إلغاؤها في هيئة أخرى، وبتقسيمها إلى عدة أشخاص معنوية.

ثانياً: مصير أموال الشخص المعنوي بعد انقضائه:

👉 إذا وجد نص قانوني يبين كيفية التصرف في أموال الشخص المعنوي بعد انقضائه، وجب تطبيق ذلك النص.

👉 في حالة ما إذا لم يوجد مثل ذلك الحل في النصوص القانونية، وإنما وجد في القانون الأساسي للشخص المعنوي، وجب أخذ الحل من القانون الأساسي، طالما أن النص مشروع.

👉 في حالة عدم وجود النص على الإطلاق، وجب النظر إلى الغرض الذي أنشئ من أجله الشخص المعنوي. فإذا كان غرضه تحقيق الربح، وجب توزيع الأموال على أعضائه. أما إذا لم يكن غرضه الربح، فإن أمواله يجب أن تذهب إلى أقرب شخص يحقق نفس الغرض.

👉 بالنسبة للأشخاص المعنوية المرفقية، فبعد زوال شخصيتها المعنوية، سواء بإلغائها، أو بسحبها، فإن أموالها تؤول إلى الجهة التي كانت تتبعها قبل منحها الشخصية المعنوية. أما إذا تم إدماجها في هيئة أخرى، فإنه من الطبيعي أن تؤول أموالها إلى هذه الهيئة الأخيرة.

أساليب التنظيم الإداري

اسلوب المركزية الادارية

س ٩/ عرف المركزية الادارية مبيناً خصائصها ؟

تعريف المركزية الإدارية

توجد تعريفات عديدة منها:

- ١- انفراد الحكومة المركزية في العاصمة بممارسة الوظيفة الإدارية للدولة دون أن يشاركها في ذلك أية سلطات أخرى سواء في العاصمة أو في الأقاليم.
 - ٢- حصر الوظيفة الإدارية وتجميعها في يد سلطة واحدة رئيسية تنفرد بالبت النهائي في جميع الاختصاصات الداخلة في هذه الوظيفة عن طريق ممثليها في عاصمة الدولة أو في أقاليمها تسمى السلطة المركزية.
- يستخلص مما تقدم أن المركزية الإدارية تقوم على حصر وتركيز الوظيفة الإدارية في الهيئات المركزية التي تتولى جميع أعمال السلطة الإدارية.

خصائص المركزية الإدارية

أولاً: حصر الوظيفة الإدارية في يد الحكومة المركزية:

- معنى ذلك تركيز سلطة ممارسة الوظيفة الإدارية في يد السلطة التنفيذية بالعاصمة، أو قد يساعدها في ذلك مجموعة من الهيئات التابعة لها والخاضعة لإشرافها ولرقابتها، مما يؤكد على عدم وجود أشخاص معنوية أخرى إقليمية كانت أو مرفقية مستقلة عن السلطة المركزية في هذا النظام.
- يتجسد العنصر الحاسم والرئيسي للمركزية الإدارية في حصر سلطة البت النهائي بيد الوحدات العليا في السلم الإداري، حيث تحتكر الحكومة سلطة الإشراف على جميع المرافق والهيئات الإدارية الموجودة في الدولة.

ثانياً: التدرج الإداري:

- معناه أن يخضع موظفي الإدارة المركزية لمبدأ التدرج الذي يأخذ شكل الهرم المتدرج والمترايط، بحيث تكون الدرجات الدنيا تابعة للدرجات التي تعلوها وصولاً إلى أعلى السلم الإداري، وهذه الدرجات تكون ما يسمى بنظام التسلسل الإداري، الذي من خلاله تتشكل طبقتي الرئيس والمرؤوس ومن هنا تبرز علاقة التبعية والسلطة الرئاسية.
- يقوم التدرج الإداري في المركزية الإدارية على توزيع الموظفين على إدارات ووزارات الدولة بصورة متدرجة على شكل هرم يوجد في قاعدته صغار العاملين ويتصاعد هذا السلم حتى نجد في قمته الوزراء.

ثالثاً: السلطة الرئاسية:

- تعرف السلطة الرئاسية بأنها: الطاقة والقدرة التنظيمية الرسمية المتولدة والتاجمة عن استعمال حق ومكنة تحريك امتيازات وصلاحيات السلطة العامة ومنها قوة الأمر والنهي من طرف السلطات الرئاسية المختصة وواجب الخضوع والطاعة من قبل العاملين المرؤوسين طبقاً لمبادئ القانون واللوائح والقرارات الإدارية.
- يقابل السلطة الرئاسية التي يتمتع بها الرئيس مسؤوليته عن أعمال مرؤوسيه أمام الوزير، ويسأل الوزير أمام البرلمان في النظام البرلماني، وأمام رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي، وتتميز السلطة الرئاسية بأنها سلطة شاملة تسيطر على أشخاص المرؤوسين، وأعمالهم بحيث يخضع المرؤوس لرئيسه في كل ما يتعلق بشخصه كموظف عام في خدمة الدولة وجميع ما يخص الأعمال والتصرفات الإدارية الصادرة منه في ممارسته للاختصاصات المقررة لوظيفته. وتتمثل سلطات الرئيس فيما يلي:

أ- سلطة الرئيس على نشاط المرؤوسين:

تمثل سلطة الرئيس على مرؤوسيه بالحق الذي يتمتع به في تعيينهم، وتوزيعهم على الإدارات، وتوزيع العمل بينهم، ومنحهم العلاوات والترقيات والمكافآت التشجيعية وممارسة سلطة النقل والعزل والتأديب

ب- سلطة الرئيس على أعمال المرؤوسين:

تشمل هذه السلطة حق الرئيس في توجيه المرؤوسين، وممارسة الرقابة والتعقيب على قراراتهم:

١- سلطة التوجيه :

تمثل هذه السلطة بالأوامر الكتابية والشفوية التي يوجهها الرئيس إلى مرؤوسيه في صورة قواعد عامة يجب مراعاتها عند تنفيذهم للقوانين والأنظمة .

السؤال الذي يطرح هنا حول مدى واجب الطاعة المفروض على الموظف المرؤوس خاصة في الأحوال التي تتضمن أوامر

الرئيس مخالفة للقانون أو النظام؟

للإجابة على هذا السؤال نميز بين الفرضين:

- **الفرض الأول** ← إذا كانت أوامر وتعليمات وتوجيهات الرئيس الإداري مشروعة ففي هذه الحالة يلزم المرؤوس بطاعة أوامر الرئيس .
- **الفرض الثاني** ← إذا كانت الأوامر والتعليمات غير مشروعة ومخالفة للقانون فهل يغلب المرؤوس مبدأ المشروعية على مبدأ الطاعة الرئاسية أم العكس؟

انقسم الفقه في موقفه من هذه المسألة إلى ثلاثة اتجاهات:

- **الاتجاه الأول** ← احترام مبدأ المشروعية لأن واجب طاعة الرئيس مستمدة من القانون فلا يجوز للرئيس أن يخالف القانون عند مباشرة سلطته الرئاسية وعليه للموظف الحق في مخالفة الأوامر والقرارات غير المشروعة.
- **الاتجاه الثاني** ← احترام مبدأ الطاعة الرئاسية لأن الرؤساء الإداريين أعرف بالمصلحة العامة، هم من يتحمل نتيجة المخالفة القانونية وما على المرؤوس إلا الطاعة.
- **الاتجاه الثالث** ← التوفيق بين مبدأ المشروعية، ومبدأ الطاعة الرئاسية: يجب في هذه الحالة على المرؤوس تنبيه الرئيس كتابة إلى مخالفته لمبدأ المشروعية فإذا أصر على تنفيذ قراره رغم تنبيهه كتابة بالمخالفة القانونية يعفى المرؤوس من المسؤولية.

٢- سلطة التعقيب والرقابة: وتتخذ هذه الرقابة صورتين:

- **الصورة الأولى:** تتمثل في حق الرئيس في إجازة وإقرار أعمال مرؤوسيه وهذا الإقرار قد يكون صريحاً بحيث لا يصبح تصرف المرؤوس نافذاً إلا بعد موافقة الرئيس عليه، وقد يكون ضمناً يستنفاد بمضي مدة محددة بالقانون دون اعتراض من الرئيس على التصرف الصادر من المرؤوس.
- **الصورة الثانية:** حق الرئيس في تعديل القرارات الصادرة من المرؤوس أو إلغائها أو سحبها أو الحلول محلها في إصدار القرارات. ويختلف إلغاء القرار الإداري عن سحبه من ناحية إن الإلغاء يعني إلغاء آثار القرار الإداري بالنسبة للمستقبل أما السحب فإنه يمتد إلى الماضي فينهى جميع الآثار التي رتبها القرار فيما سبق، بالإضافة إلى المستقبل أي أن السحب يعني اعتبار القرار المسحوب كأن لم يصدر على الإطلاق.
- تمتد سلطات الرئيس على مرؤوسيه إلى تقرير مدى ملائمة أعمالهم للعمل الإداري وله بالتالي أن يرفض أو يعدل أو يستبدل أو يلغي تلك القرارات إذا اتضح إنها غير مشروعة أو أنها لا تتلاءم مع مقتضيات الصالح العام .

س ١٠ : اشرح صور المركزية الادارية ؟

صور المركزية الإدارية

التركيز الإداري (المركزية المطلقة)

يقصد بالتركيز الإداري احتكار الرئيس الإداري لسلطة اتخاذ القرار النهائي دون مشاركة أحد من نوابه أو رؤوسيه، وقد صاحبت هذه الصورة بداية ظهور المركزية الإدارية. وفرض الأخذ بها ظروف معينة تتمثل بقلّة عدد السكان في الدولة، وشح الموارد المالية، وقلّة الأجهزة الإدارية .

قد أدى الأخذ بنظام التركيز الإداري المطلق والشديد إلى البطء في اتخاذ القرارات لعجز الرئيس عن القيام بمفرده بالأعمال المنوطة به، وانشغاله عن القيام بوظائفه الأساسية بتفاصيل العمل الإداري اليومي ومشكلاته الأمر الذي انعكس على أداء الإدارة والرئيس وأدى إلى تبديد الوقت والجهد والمال وعرقلة سير العمل الإداري كما أدى هذا الواقع إلى غياب القيادات الإدارية المدربة على العمل الإداري، وغياب عنصر الكفاءة، وعدم إلمام السلطة المركزية بحاجات السكان المحليين .

عدم التركيز الإداري (المركزية المعتدلة)

س ١١ : وضع المقصود بعدم التركيز الاداري مبيناً اساليب تطبيقه ؟

أولاً: تعريف عدم التركيز الإداري:

وفقاً لعدم التركيز الإداري فلموظفي الإدارة في مختلف الأقاليم والوحدات الإدارية سلطة تصريف المرافق العامة المحلية والإشراف عليها وصلاحيّة إصدار القرارات الإدارية لتأدية واجباتهم دون الرجوع إلى المركز أو الرئيس الأعلى في السلم الإداري، غير أنه يحق للسلطة الرئاسية في المركز حق تعديل هذه القرارات وإلغائها حسب ما تراه مناسباً.

يؤدي تطبيق عدم التركيز الإداري إلى وضع سلطة اتخاذ القرار في يد المرؤوسين الأكثر قرباً واتصالاً بالواقع لأنهم أكثر فهماً لحقيقة المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل الإداري مما يكفل التوصل إلى حلها والتغلب عليها، ويعتبر عدم التركيز خطوة على الطريق أو مرحلة انتقالية بين تطبيق المركزية الإدارية الخاصة والأخذ باللامركزية الإدارية.

يعتبر من محاسن هذا النظام أنه يحافظ على وحدة الدولة الإدارية وذلك باتّباع مبدأ التسلسل الرئاسي وملائمة القرارات الإدارية للواقع المحلي ونقل الخدمة إلى المناطق المحلية مما يحد من عناء المواطنين ويسهم في إعداد قيادات إدارية جديدة قادرة على تحمل المسؤولية. ولكن يؤخذ عليه صعوبة مراقبة المركز الرئيسي لفروعه المنتشرة في الأقاليم ولاسيما إذا كانت الدولة ذات أقاليم متعددة .

ثانياً: أساليب تطبيق عدم التركيز الإداري:

١- الأسلوب التشريعي:

يتضمن هذا الأسلوب تحديد اختصاصات كل من الرئيس والمرؤوس بحيث يتمتع المرؤوس باختصاصات أصيلة لا يستطيع الرئيس ممارستها بدلاً منه وإلا كان تصرفه معيباً بغيب عدم الاختصاص وقابلاً للإبطال.

٢- أسلوب تفويض الاختصاص:

يعتبر تفويض الاختصاص من أهم مظاهر وتطبيقات عدم التركيز الإداري ويقصد به أن يعهد صاحب الاختصاص الأصيل ببعض اختصاصاته إلى رؤوسيه الأدنى منه لأدائها مع عدم تخليه عن بعض هذه الاختصاصات

يشترط لصحته أن تتوافر فيه الشروط التالية:

- وجود نص قانوني يجيز التفويض: ومعنى ذلك أن التفويض لا يكون مشروعاً ما لم يسمح به القانون .
- أن يكون التفويض مكتوباً.
- أن يكون التفويض جزئياً، فلا يجوز أن يفوض الرئيس الإداري جميع صلاحياته، لأن ذلك يعد تنازلاً منه عن مباشرة اختصاصاته المحددة قانوناً.
- أن ينصب على السلطة دون المسؤولية حيث يبقى الرئيس مسؤولاً عن سلطاته أمام السلطة العليا.
- عدم جواز تفويض الأعمال المفوضة: حيث لا يجوز للمرؤوس المفوض إليه أن يقوم بإعادة تفويض السلطات التي انتقلت إليه من الرئيس إلى من هم أدنى منه في السلم الوظيفي .
- يحق للرئيس الإداري أن يعدل في السلطات المفوضة وله أن يستردها.
- وإذا كان التفويض بهذه الشروط جائزاً، فهل يجوز له باعتباره أصيلاً أن يباشر الاختصاصات التي فوضها أثناء فترة التفويض؟
- ذهب فريق من الفقه إلى الإجابة عن السؤال بالنفي، فحسب هؤلاء الفقهاء، إذا أراد الأصيل مباشرة الاختصاصات التي فوضها، يجب عليه قبل ذلك أن يقوم بإلغاء قرار التفويض إما كلياً أو جزئياً .
- في حين ذهب فريق آخر - وهو الأولى بالاتباع- إلى وجوب التمييز بين الاعتبارات القانونية والاعتبارات العملية للتفويض:

طبقاً للاعتبارات القانونية ← والمتمثلة في أن العلاقة التي تربط الأصيل بالمفوض إليه. فما دام أن المفوض إليه هو مرؤوس للمفوض، بإمكان هذا الأخير أن يباشر الاختصاصات التي فوضها أثناء فترة التفويض، إعمالاً للقواعد العامة التي تحكم النظام المركزي، والتي يجوز من خلالها للرئيس الإداري أن يباشر رقابته على مرؤوسيه (الإلغاء، السحب، الحلول) هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن المسؤولية في التفويض يتحملها الأصيل، ومن هنا يجوز للأصيل أن يباشر اختصاصات المفوضة أثناء فترة التفويض.

طبقاً للاعتبارات العملية ← فإن الغرض من التفويض هو تخفيف العبء عن الأصيل، ومن جهة أخرى فإن الغرض من التفويض هو خلق روح المبادرة لدى المرؤوسين، وتعويدهم على تحمل المسؤوليات، ومن جهة ثالثة، لو سمح للأصيل بمباشرة الاختصاصات المفوضة أثناء فترة التفويض، فإن ذلك قد يترتب عليه تضارب القرارات .

من هنا يخلص أصحاب هذا الرأي على وجوب التوفيق بين الاعتبارات القانونية للتفويض، والاعتبارات العملية له، وعليه فإن إذا كان من حق الأصيل قانوناً ممارسة الاختصاص المفوضة، فإنه مع ذلك لا يلجأ إلى استعمال هذا الحق إلا في الحالات الاستثنائية المحضة تاركاً الفرصة للمفوض إليه في مباشرة الاختصاصات المفوضة إليه.

وقد ينصب التفويض على الاختصاص، وقد ينصب على التوقيع وفقاً لما يلي:

تفويض الاختصاص ← ينقل تفويض الاختصاص السلطة بأكملها من المفوض إلى المفوض إليه ويمنع المفوض من ممارسة الاختصاص الذي تم التفويض فيه، كما تنسب القرارات التي يتخذها المفوض إليه استناداً إلى التفويض الممنوح له إليه وتأخذ مرتبة درجته الوظيفية، ويوجه تفويض الاختصاص إلى المفوض إليه بصفته لا بشخصه، فلا ينتهي التفويض بشغل موظف آخر لوظيفة المفوض إليه.

تفويض التوقيع ← تفويض شخصي يتم استناداً إلى اعتبارات الثقة القائمة بين المفوض والمفوض إليه وينتهي بتغير المفوض أو المفوض إليه ولا يمنع ممارسة الرئيس المفوض ذات الاختصاص رغم التفويض إذا كان هذان النوعان يشتركان في الشروط الواجب توافرها، لتحقيق كل منهما، والتي من بينها ضرورة استنادهما إلى نص قانوني، وأن يتم النشر أو الإعلان عنهما،

❖ **فإنهما يختلفان من حيث النتائج التي تترتب على كل واحد منهما، وذلك على الشكل التالي:**

١. في تفويض الاختصاص لا يباشر مبدئياً الأصيل الاختصاصات التي فوضها أثناء التفويض. أما في تفويض التوقيع فيجوز للأصيل أن يقوم هو الآخر بالتوقيع إلى جانب المفوض إليه.
 ٢. أن تفويض السلطة يوجه إلى الشخص بصفته لا بذاته، فالأمر يتعلق بصفة الشخص، وبالتالي لو تغير المفوض أو المفوض إليه، فإن التفويض يبقى قائماً. وعلى العكس من ذلك فإن تفويض التوقيع يوجه إلى الشخص بذاته، أي باسمه، ويترتب على ذلك زوال التفويض إذا تغير أحد أطراف العلاقة فيه.
 ٣. تنسب القرارات الصادرة في تفويض الاختصاص إلى المفوض إليه وبالتالي فإنها تأخذ مرتبته (المفوض إليه) في السلم الإداري. أما القرارات الصادرة في تفويض التوقيع، فإنها تنسب إلى الأصيل، وبالتالي فإنها تأخذ مرتبته (الأصيل) في السلم الإداري.
- ❖ يؤدي التفويض إلى سرعة إصدار القرارات الإدارية وحل المشاكل والصعوبات التي يعانها العمل الإداري، كما يؤدي إلى تخفيض التكاليف المالية للقرارات الإدارية ويوفر الوقت والجهد والمال ويتيح للرئيس الإداري الفرصة للتفرغ للمهام الرئيسية المسندة إليه بدلاً من تبديد وقته في أعمال ثانوية مما ينعكس على العمل الإداري وأخيراً ينتج عن التفويض خلق قيادات إدارية مدربة وقادرة على العمل الإداري وتحمل المسؤولية.

س ١٢ : اكتب في كزايا وعيوب المركزية الادارية ؟

تقييم نظام المركزية الإدارية

مزايا المركزية الإدارية

- ١- يؤدي الأخذ بنظام المركزية الإدارية إلى تقوية سلطة الدولة ودعم نفوذها واستقرارها وتحقيق الوحدة الوطنية بين فئات الشعب وصهرهم في بوتقة إدارية واحدة ويمنع أية نزعات انفصالية موجودة بين السكان المحليين.
- ٢- يضمن تطبيق هذا النظام إشراف الإدارة المركزية على كافة المرافق الوطنية في الدولة ويؤدي إلى رفدها بالكوادر الإدارية، والقدرات المالية ويخلق نوع من المساواة بين المواطنين في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المرافق المحلية.
- ٣- يتيح تطبيق المركزية الإدارية تحقيق وحدة النظام الإداري في الدولة والتنسيق والتجانس بين الإدارات والهيئات والمرافق العامة في الدولة.
- ٤- يساعد تطبيق المركزية الإدارية في خفض النفقات العامة بالمقارنة مع حجم ما تتطلبه الهيئات اللامركزية من نفقات.

عيوب المركزية الإدارية

١. انفراد السلطة المركزية بسلطة التقرير والبت النهائي للأمور حيث تتخذ القرارات المتعلقة بالأقاليم دون معرفة بحقيقة المشاكل والصعوبات التي تواجهها وما ينتج عن ذلك من حرمان سكان هذه الأقاليم من المشاركة في إدارة وتطوير أقاليمهم.
٢. عدم تماشي المركزية الإدارية مع المبادئ الديمقراطية التي تقضي بإدارة الوحدات المحلية من سكان هذه الوحدات عن طريق مجالس محلية منتخبة ويؤدي إلى نوع من الاستبداد الإداري والسياسي حيث ينفرد الحكام بالسلطة وحرمان المواطنين من الاشتراك في اتخاذ القرار الحكومي.
٣. يؤدي تركيز السلطة بيد مجموعة صغيرة من الموظفين إلى قتل روح المبادرة والإبداع لدى الموظفين لانحصار دورهم في تنفيذ التعليمات والأوامر.
٤. زيادة الروتين والبطء في اتخاذ القرارات في الوقت المناسب نتيجة الأستئثار السلطة المركزية بسلطة اتخاذ القرار.

س ١٣ / عرف اللامركزية الادارية مبيناً صورها ؟

تعريف اللامركزية الإدارية وصورها

مفهوم اللامركزية الإدارية

- تعددت تعريفات الفقه للمركزية الإدارية فذهب بعضهم إلى تعريفها بأنها أسلوب من أساليب التنظيم الإداري للدولة تقوم على فكرة توزيع الأنشطة والواجبات بين الأجهزة المركزية التي تتفرغ لرسم السياسة العامة للدولة وإدارة المرافق القومية، والأجهزة المحلية التي تنصرف لتسيير المرافق المحلية بكفاءة لتحقيق أغراضها المشروعة.
- أو هي أسلوب يتم بمقتضاه تقسيم إقليم الدولة إلى وحدات ذات مفهوم محلي تتمتع بشخصية اعتبارية وتمثلها مجالس منتخبة لإدارة مصالحها تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزية.

صور اللامركزية الإدارية

١- اللامركزية الإدارية المحلية (الإقليمية):

- اللامركزية الإدارية طريقة من طرق التنظيم الإداري في الدولة تقوم على توزيع المهام الإدارية بين الهيئات المركزية، والهيئات اللامركزية المحلية التي تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة رغم خضوعها لإشراف ورقابة الأجهزة المركزية.

٢- اللامركزية الإدارية المرفقية:

- تتحقق اللامركزية المرفقية عندما يعترف المشرع لمرفق عام بالشخصية المعنوية وبقدر من الاستقلال المالي والإداري في إدارة شؤونه تحت رقابة وإشراف الدولة كمرفق الجامعات والكهرباء من أجل تسهيل ممارسة نشاطها وتقديم الخدمات الضرورية على نطاق الدولة .

التمييز بين اللامركزية الإدارية والأنظمة المشابهة لها

أولاً: التمييز بين اللامركزية الإدارية وعدم التركيز الإداري:

- ١- في ظل عدم التركيز الإداري يتم إصدار القرارات الإدارية وإبرام العقود باسم السلطة المركزية أما في اللامركزية الإدارية فتصدر القرارات الإدارية وتبرم العقود باسم الهيئة المحلية ولحسابها.
- ٢- نظام عدم التركيز الإداري لا يتضمن أية قيمة ديمقراطية فهو عبارة عن تطبيق لقواعد الفن الإداري، أما اللامركزية الإدارية فهي مدرسة لتعليم الديمقراطية والتدريب عليها وخلق الوعي السياسي لدى المواطنين وتدريب قيادات إدارية فاعلة وسياسيين أكفاء.
- ٣- في نظام عدم التركيز الإداري يطبق مبدأ السلطة الرئاسية في علاقة الرئيس بالمرؤوس، أما في ظل نظام اللامركزية الإدارية فتطبق قاعدة الوصاية الإدارية.
- ٤- يقع نظام عدم التركيز الإداري ضمن نطاق المركزية الإدارية، أما اللامركزية الإقليمية فتقع ضمن نطاق اللامركزية الإدارية.

ثانياً: اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية:

- ١- اللامركزية الإدارية هي صورة للتنظيم الإداري تقوم على توزيع الاختصاصات الإدارية بين هيئات إدارية مختلفة، بينما اللامركزية السياسية صورة من صور التنظيم السياسي تقوم على أساس توزيع السلطات السياسية في الدول بين دويلات سياسية مختلفة يكون لكل منها دستور وحكومة خاصة بها وسلطة تشريعية وقضائية.
- ٢- اللامركزية الإدارية يمكن أن تقوم في ظل الدولة الموحدة كما يمكن أن توجد في الدول الاتحادية أما اللامركزية السياسية فتقوم على الأخذ بما يعرف في فقه القانون الدستوري بالنظام الاتحادي الفيدرالي.

عناصر اللامركزية الإدارية

وجود مصالح ذاتية متميزة

- يقوم نظام اللامركزية الإدارية على وجود مصالح خاصة متميزة لجماعة بشرية معينة من سكان الإقليم متميزة عن المصالح الوطنية بحيث تنصرف السلطة المركزية إلى العناية والاهتمام وتركيز جهودها على المرافق الوطنية في حين تتولى الهيئات المحلية تلبية الحاجات المحلية لسكان الوحدة الإدارية غير أن الصعوبة تكمن في وضع معيار بين المهام ذات الطابع المحلي التي عهد بها إلى الهيئات المحلية، والمهام ذات الطابع الوطني التي يعهد بها إلى الهيئات المركزية.
- غالباً ما يقوم المشرع بتحديد المصالح المحلية المتميزة والأعمال التي تدخل في نطاق اختصاص الهيئات اللامركزية عبر أسلوبيين:

الأسلوب الإنجليزي للتمييز بين المصالح المحلية والمصالح الوطنية:

- يتم بموجبه تحديد اختصاصات الهيئات اللامركزية من قبل المشرع على سبيل الحصر، وتمارس اختصاصاتها في إطار الحدود التي نص عليها القانون. ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للهيئات المحلية النظر واتخاذ قرارات إدارية بخصوص المسائل التي لم يرد ذكرها في هذا القانون وإلا عد تصرفها تصرفاً غير مشروع ومخالفاً للقانون.

الأسلوب الفرنسي للتمييز بين المصالح المحلية والمصالح الوطنية:

- يقوم المشرع بتحديد اختصاص الهيئات اللامركزية بصفة عامة طبقاً لقاعدة عامة بحيث تباشر هذه الهيئات نشاطها في نطاق هذه القاعدة فالمجلس المحلي يتولى بذاته مهمة تحديد الشؤون المحلية فهو المختص قانوناً بتحديد ما يعد مصلحة أو لا ويملك بالتالي اتخاذ القرارات الإدارية بصدها .

استقلال الهيئات اللامركزية عن السلطة المركزية

- يتجلى هذا الاستقلال بتمتع الهيئات اللامركزية بالشخصية المعنوية المستقلة التي تجعلها أهلاً لاكتساب الحقوق وتحمل الأزمات بحيث تثبت لها الشخصية القانونية الاعتبارية المستقلة. وتقوم هذه الشخصية المعنوية المستقلة التي تتمتع بها الهيئات اللامركزية على الاستقلال الإداري والاستقلال المالي عن السلطة المركزية.

أولاً: الاستقلال الإداري للهيئات اللامركزية:

- يعتبر الاستقلال الإداري للهيئات اللامركزية عن السلطة المركزية نتيجة طبيعية لوجود مصالح ذاتية متميزة لجماعة بشرية داخل الإقليم وهذه الاستقلالية نتيحة لهذه الهيئات المتمتع بالحقوق، وتحمل الالتزامات القانونية واستناداً إلى هذا الاستقلال تتمتع الهيئات اللامركزية بسلطة إصدار القرارات بما يعود بالنفع العام على الشخص المعنوي الذي تمثله.
- يرتبط استقلال الهيئات اللامركزية عن السلطة المركزية بالطريقة التي يعتمدها المشرع في اختيار أعضاء الهيئات المحلية اللامركزية

ويميز في هذه الطرق بين:

١- أسلوب الانتخاب:

- يرى بعض الفقه أن أسلوب انتخاب أعضاء الهيئات اللامركزية من أبناء الوحدات المحلية هو الطريق الأجدى لتمتع هذه الهيئات بالاستقلالية عن السلطة المركزية، كما أنه يفيد في تدريب سكان هذه الوحدات على الممارسة الديمقراطية على مستوى الدولة وانتخاب أعضاء المجلس النيابي ووفقاً لرأي البعض الآخر من الفقه فإن الانتخاب يساهم في القضاء على ظاهرة الخضوع والتبعية، كما أن من شأن الانتخاب أن يتيح لأعضاء الوحدات المحلية الإلمام بحاجات مناطقهم وتلبيتها .
- غير أنه يؤخذ على أسلوب الانتخاب أنه قد يفرز أشخاص تنقصهم الكفاءة الإدارية لعضوية المجالس المحلية.

٢- أسلوب التعيين:

يرى أنصار أسلوب التعيين أنه ليس هناك ما يمنع من اختيار أعضاء الهيئات اللامركزية من جانب السلطة المركزية بأسلوب التعيين بشرط أن يكفل لهم استقلالهم في إدارة مصالح الإقليم الذاتية وعدم عزلهم، فالعبرة ليست في أسلوب تكوين الهيئات اللامركزية بل في استقلالها بالفعل في ممارسة اختصاصها ووجود الضمانات الكافية لهذا الاستقلال.

يؤخذ على أسلوب التعيين أنه في الوقت الذي قد يحقق وصول ذوي الكفاءات الإدارية إلى عضوية الهيئات المحلية إلا أن هؤلاء الأشخاص قد لا يتمتعون بثقة السكان المحليين مما يؤدي إلى نشوب أزمة ثقة بين الطرفين لذا ينصح بمراعاة شروط خاصة في المرشحين قبل الدخول في الترشيح لضمان الكفاءة الإدارية كالمؤهلات العلمية والخبرات الإدارية.

٣- أسلوب المزج بين الانتخاب والتعيين:

وفقاً لهذا الأسلوب يتم اختيار أعضاء الهيئات المحلية عن طريق المزج بين الانتخاب والتعيين بحيث يتم تعيين قسم من الأعضاء من قبل السلطة المركزية، أما باقي الأعضاء فيتم انتخابهم من أفراد الوحدة المحلية. ووفقاً لرأي بعض الفقه فإن هذه الطريقة تؤدي إلى عدم التفتيت الكامل للوظيفة الإدارية ويحافظ على وحدة الأساليب في العمل الإداري وذلك عن طريق ما تمارسه الهيئات المركزية من سلطات داخل المجالس المحلية بواسطة الأعضاء المعيّنين من قبلها.

ثانياً: الاستقلال المالي للهيئات اللامركزية:

يعتبر الاستقلال المالي للهيئات المحلية اللامركزية حجر الأساس في ممارستها لوظيفتها الإدارية بمعزل عن الخضوع للسلطة المركزية مما يفرض أن يكون لهذه الهيئات ميزانية وحساب خاص مستقل عن الدولة يتأتى من إيرادات الهيئة المحلية الأمر الذي ينعكس إيجاباً على برامج هذه الهيئات في تحقيق التنمية المحلية لسكان الوحدات المحلية.

خضوع الهيئات اللامركزية لرقابة السلطة المركزية

أن القول باستقلالية الهيئات المحلية اللامركزية عن السلطة المركزية لا يتعارض مع ممارسة الأخيرة لسلطة الرقابة، وتهدف السلطة المركزية من ممارسة الرقابة على الهيئات اللامركزية إلى المحافظة على الوحدة السياسية للدولة وسيادة النظام العام فيها، والتثبت من مطابقة عمل وأنشطة الهيئات المحلية للقوانين والأنظمة.

تختلف السلطة الرئاسية التي تمارس في نطاق المركزية الإدارية عن الرقابة الإدارية التي تمارس في ظل

اللامركزية الإدارية من النواحي التالية:

- ١- السلطة الرئاسية في المركزية الإدارية مفترضة ولا تحتاج إلى نص في القانون أما الوصاية الإدارية فهي ذات طابع استثنائي وتحتاج إلى نص قانوني لممارستها وتمارس الوصاية الإدارية على أشخاص الهيئات المحلية من ناحية التأديب وتقديم النصح والإرشاد ووقف أو حل المجالس المحلية بسبب عدم تنفيذ الالتزامات أو العجز كما تمارس الرقابة على أعمالهم من ناحية منح الإذن والتصديق والرقابة على تنفيذ الأعمال ووقفها.
- ٢- هدف السلطة الرئاسية انتظام العمل الإداري ومطابقة قرارات الرؤوسين للقانون أما هدف الوصاية الإدارية فهو كفالة احترام مبدأ المشروعية بالنسبة لجميع الأعمال الصادرة عن الهيئات اللامركزية وضمان تحقيقها للمصلحة العامة.
- ٣- السلطة الرئاسية للرئيس على الرؤوس تمارس في إطار شخصية معنوية واحدة هي شخصية الدولة أما الوصاية الإدارية فتتم بين شخصين مستقلين هما شخصية الدولة والشخص المعنوي.
- ٤- السلطة الرئاسية تتم من داخل السلطة المركزية نفسها على الرؤوسين في الهيئات والمصالح التابعة لها في حين أن الوصاية الإدارية تمارس من جانب السلطة المركزية على هيئات مستقلة خارجة عنها وهي الهيئات اللامركزية الإدارية.

تقييم اللامركزية الإدارية

مزايا اللامركزية الإدارية

١. يساعد تطبيق اللامركزية الإدارية في تخفيف الأعباء عن الهيئات المركزية عن طريق توزيع المهام الإدارية بين الهيئات المركزية والإدارات المحلية، مما يتيح للسلطة المركزية الانصراف إلى الأمور الأكثر أهمية والمتعلقة برسم السياسة العامة للدولة وإدارة المرافق العامة القومية.
٢. يؤدي تطبيق اللامركزية الإدارية إلى تحقيق العدالة الضريبية عن طريق توفير الخدمات في كافة أرجاء الدولة بدلاً من اقصرها على المدن الكبرى كما هو الحال في نظام المركزية الإدارية.
٣. يساهم تطبيق اللامركزية الإدارية على نشر المفاهيم المتعلقة بالديمقراطية والمشاركة الشعبية مما يخفف من تفشي ظاهرة العزوف واللامبالاة وعدم المشاركة.
٤. يتيح تطبيق اللامركزية الإدارية للدولة القدرة على مواجهة الظروف والأزمات والتصدي لها وذلك لكون أعضاء الهيئات المحلية على دراية في مواجهة الظروف والأزمات المحلية.
٥. يساعد تطبيق اللامركزية الإدارية في التخفيف من الروتين والبيروقراطية في اتخاذ القرارات الإدارية ويوفر أفضل السبل في تفهم الحاجات المحلية للسكان المحليين.

عيوب اللامركزية الإدارية

١. يؤدي تطبيق اللامركزية الإدارية إلى انصراف اهتمام الهيئات اللامركزية بالمرافق المحلية على حساب الاهتمام بالمرافق القومية .
٢. افتقار الهيئات اللامركزية إلى الخبرة والدراية بإدارة المرافق والمشروعات العامة بالمقارنة مع الإدارة المركزية.
٣. يؤدي توزيع الوظيفة الإدارية بين الهيئات اللامركزية والسلطة المركزية إلى إضعاف سلطة الدولة وهيبتها وقد يساهم في نشر الروح الانفصالية في أوساط السكان المحليين

تطبيقات التنظيم الإداري اللامركزي في جمهورية مصر العربية

أركان الإدارة المحلية

الركن الأول: وجود وحدات إدارية مستقلة تمثل مصالح محلية متميزة عن المصالح القومية

- ١. يقوم نظام الإدارة المحلية على الاعتراف بأنه ثمة مصالح إقليمية من الأفضل أن يترك الإشراف عليها ومباشرتها لمن يهمهم الأمر حتى تتفرغ الحكومة المركزية للمصالح التي تهم الدولة كلها .
- ٢. تنقسم مرافق الدولة إلى مرافق عامة قومية يشمل نشاطها إقليم الدولة كله ويعود نفعها على معظم أفرادها ولذلك فإن الدولة تؤثر إسناده إدارتها والإشراف عليها إلى سلطتها المركزية. ومرافق أخرى محلية تنسم بمحدودية نشاطها الذي يقتصر على جزء من إقليم الدولة ولا تخدم بالتالي سوى أهله ومن ثم يفضل إسناده إدارتها ومباشرتها لمن يهمهم أمرها ويعود عليهم نفعها مباشرة من الأفراد عن طريق الهيئات المحلية التي تمثلهم.
- ٣. أحد أركان الوحدات المحلية هو الاعتراف من قبل السلطات المركزية بأن لهذه المصالح طابعاً محلياً وأن تكون هذه الوحدات متمتعة بالشخصية المعنوية ضمن نطاق جغرافي معين من إقليم الدولة، ويمكن التمييز بين مرفق ذا طابع وطني ومرفق ذا طابع محلي فالحلي مثل توزيع الكهرباء بينما الجمارك مثلاً والدفاع مرافق وطنية .

الركن الثاني: قيام مجالس محلية منتخبة لإدارة المصالح المحلية

يرتكز نظام الإدارة المحلية على وجود وحدات إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية ضمن نطاق جغرافي في إقليم الدولة ومن أمثلتها المحافظات والمدن المستقلة عن أشخاص منشئها وممثليها على أن تقوم هذه الوحدات الإدارية بالإشراف على المرافق المحلية ومباشرتها بدلاً من الحكومة المركزية. يعد جوهر الإدارة المحلية أن يعهد إلى أبناء الوحدة المحلية بأن يشبعوا حاجاتهم المحلية بأنفسهم.

الركن الثالث: استغلال المجالس المحلية في ممارسة اختصاصاتها تحت إشراف ورقابة

السلطة المركزية

- تشكل الرقابة على الإدارة المحلية ركناً من أركان الإدارة المحلية لا تقوم دون تحقيقها.
- فالرقابة تكون ضمن الفلسفة الأساسية التي ينص عليها مبدأ اللامركزية ويمكن توضيح المحاور التي تركز عليها السلطة المركزية في رقابتها على الهيئات المحلية والإشراف عليها في:
 - ١- التأكد من الوحدة السياسية والإدارية للدولة باعتبار أن الإدارة المحلية ما هي إلا نظام فرعي من النظام العام للدولة وأجهزتها.
 - ٢- التأكد من أن الإدارة المحلية تعمل وفق القوانين التي تصدرها الحكومة المركزية، وأن قراراتها مطابقة لهذه القوانين.
 - ٣- التأكد من أن الإدارة المحلية تقوم بواجباتها بدرجة من الكفاءة والفاعلية.
 - ٤- ضمان حسن سير الخدمات المحلية، ووضع معيار لنوع ومستوى الخدمات المطلوب تقديمها للمواطنين.





أولاً: اجب عن الاسئلة الآتية

س ١ : وضع اساس القانون الاداري ؟

س ٢ : وضع صور المركزية الادارية ؟

س ٣ : عرف القانون الاداري مبيناً خصائصه ؟

س ٤ : وضع مزايا وعيوب المركزية الادارية ؟

س ٥ : وضع مزايا وعيوب اللامركزية الادارية ؟

س ٦ : عرف المركزية الادارية مبيناً خصائصها ؟

س ٧ : تكلم عن العرف الاداري كأحد مصادر القانون الاداري مبيناً اركانه وتنظيماته ؟

س ٨ : عرف اللامركزية الادارية مبيناً صورها والفرق بينها وبين عدم التركيز الاداري ؟

س ٩ : عرف الشخصية المعنوية مبيناً النتائج المترتبة علي اكتساب الشخصية المعنوية ؟

س ١٠ : وضع عناصر اللامركزية الادارية مبيناً الفرق بين السلطة الرئاسية والرقابة الادارية ؟

2026



القسم الثاني (النشاط الإداري)



الفهرس

الصفحة

السؤال

ص ٣

س١ : وضح عناصر قيام المرفق العام ؟

ص ٥

س٢ : اشرح وسائل انشاء المرفق العام ؟

ص ٧

س٣ : اشرح المبادئ الاساسية التي تنظم سير المرافق العامة ؟

ص ٨

س٤ : اذكر انواع المرافق العامة ؟

ص ١٠

س٥ : اكتب في تقسيم المرافق العامة حسب طبيعة النشاط؟

ص ١١

س٦ : اشرح طرق إدارة المرافق العامة ؟

ص ١٦

س٧ : اكتب في طبيعة الضبط الاداري مبيناً خصائص الضبط الاداري ؟

ص ١٨

س٨ : اكتب في اغراض الضبط الاداري ووسائله ؟

ص ٢٠

س٩ : اشرح سلطات وحدود الضبط الإداري ؟

ص ٢٢

س١٠ : عرف نظرية الظروف الاستثنائية مبيناً خصائصها ؟

ص ٢٦

س١١ : عرف القرار الإداري مبيناً أركانه ؟

ص ٢٩

س١٢ : اكتب في ركن الاختصاص كأحد اركان القرار الاداري ؟

ص ٣٥

س١٣ : اشرح تصنيف القرارات الإدارية ؟

ص ٣٨

س١٤ : وضح الفرق بين نفاذ وتنفيذ القرارات الإدارية؟

ص ٤١

س١٥ : اذكر طرق وسبل نهاية القرارات الإدارية؟

اسس ومبادئ النشاط الإداري

صور النشاط الإداري

النظام القانوني للمرفق العام

أولاً: مفهوم المرفق العام وعناصر قيامه

التعريف بالمرفق العام

المعيار الشكلي والمعيار الموضوعي:

أولاً: المعيار العضوي/ الشكلي:

يعرف هذا المعيار المرفق العام بأنه الهيئة أو المصلحة العامة التي تضطلع بالنشاط الهادف إلى تحقيق النفع العام وهو كل منظمة عامة تباشر قدراً معيناً من السلطات والأختصاصات التي تكفل وتضمن لها إشباع حاجة علي نحو منظم ومستمر.

ثانياً: تعريف المرفق العام وفقاً للمعيار الموضوعي:

يعتد هذا المعيار في تعريف المرافق العامة بطبيعة النشاط الذي تباشره السلطة الإدارية وبذلك يمكن تعريف المرفق العام بأنه (هو كل نشاط يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة)

الراي الراجع:

اتجه الراي الراجع في الفقه إلى الجمع والتوفيق بين المدلول الشكلي والموضوعي في تعريفهم للمرفق العام فيعرف علي أنه " مشروع يعمل بانتظام وأطراد تحت إشراف رجال الحكومة بقصد أداء خدمة عامة للجمهور مع خضوعه لنظام قانوني معين.

س ١: وضع عناصر قيام المرفق العام ؟

عناصر قيام المرفق العام

العنصر الأول: المرفق العام مشروع عام تنشئه السلطة العامة:

تقوم الدولة بإنشاء العديد من المشروعات منها ما يعتبر مرافق عامة ومنها ما يعد مشروعات خاصة . ولتحديد ما يعتبر مرفقاً عاماً من المشروعات التي تنشئها الدولة يجب البحث عن إرادة المشرع في كل حالة علي حدة التي قد تكون صريحة وحاسمة، أو يمكن التعرف عليها بالقرائن المختلفة. قيام المشروع علي أساس احتكار الإدارة له دليل علي قصد المشرع في جعله مرفقاً عاماً وعلي العكس من ذلك يكون منح السلطة العامة للأفراد في ممارسة نشاط معين قرينة علي اتجاه المشرع لإبقاء هذا النوع من النشاط في نطاق المشروعات الخاصة.

العنصر الثاني: هدف المرفق العام هو تحقيق النفع العام:

إذا كان كل مشروع عام تقوم الدولة بإنشائه، فإنه لا بد أن يهدف إلى تحقيق النفع العام حتي يكتسب صفة المرفق العام والمقصود بالنفع العام إشباع حاجات عامة أو تقديم خدمات عامة **قد تكون مادية** كتوفير وسائل المواصلات وتوريد الكهرباء والمياه **أو معنوية** كتوفير الأمن للمواطنين . وبناء علي ذلك فإن المشروعات الصناعية التجارية التي تنشئها الدولة لا تعتبر مرافق عامة إذا كانت تهدف إلى تحقيق الربح بواسطة المنافسة مع المشروعات الخاصة ، ولكنها تعد مرافق عامة إذا كانت تهدف إلي توجيه النشاط الخاص نحو تحقيق الأهداف العامة للدولة. يترتب علي استهداف المرفق العام لتحقيق النفع العام، عدم استهدافه للربح بصفة أساسية، وعلي ذلك فإن المرافق العامة إما أن تقدم خدماتها مجاناً للجمهور أو مقابل رسوم رمزية لا تمثل المقال الحقيقي للخدمات المؤدة.

العنصر الثالث: خضوع المرافق العام للسلطة العامة:

- ❖ يشترط لاعتبار المشروعات التي تهدف الي تحقيق النفع العام مرافق عامة ان تخضع للسلطة العامة، سواء كانت الدولة او غيرها من الاشخاص العامة الادارية.
- ❖ لا يعني الخضوع للسلطة العامة مجرد قيامها بالرقابة علي المشروع وانما ان يكون لها حق التوجيه في كل ما يتعلق بإنشاء المشروع وتنظيمه والغائه ويتحقق ذلك الخضوع اما بقيام السلطة الإدارية بإدارة المشروع مباشرة بنفسها، او بتوليها مهمة الاشراف علي المشروع وتوجيهه اذا كان يدار بأسلوب غير مباشر.

العنصر الرابع: خضوع المشروع للنظام القانوني الخاص بالمرافق العامة:

- ❖ لم يكتف بعض الفقهاء بهذه العناصر السابقة بل اضافوا رابعاً حتي يكتب المشرع صفة المرفق العام وهذا العنصر يتمثل في (تطبيق النظام القانوني الخاص بالمرافق العامة علي هذا المشروع)

النقد :

❖ لم يسلم هذا المعيار من سهام النقد الموجه اليه والتي تتمثل في :

- أ- ان المرافق العامة في الوقت الحاضر لم تعد كلها مرافق إدارية بحتة تخضع للنظم القانونية المقررة للمرافق العامة فهناك مرافق عامة اقتصادية تخضع لأحكام القانون الخاص .
- ب- ان النظام القانوني الخاص بالمرافق العامة لا يتم تطبيقه إلا بتوافر عناصر اساسية للمرفق العام فضلاً عن اكتسابه هذه الصفة سالفة الذكر.

القواعد القانونية لتنظيم المرافق العامة —

انشاء وتنظيم والغاء المرافق العامة

- ❖ مما لا شك فيه ان الدولة حين تتجه لإنشاء مشروعات ومرافق معينة يكون هدفها السامي هو تحقيق المنفعة العامة ولما كانت الدولة هي التي أنشأت تلك المشروعات فهي وحدها التي يحق لها إلغائها ولكن هناك تساؤل هام يثار في هذا الصدد وهو (ما هي الأداة القانونية التي من خلالها يتم انشاء وإلغاء وتنظيم تلك المرافق التي تستهدف النفع العام ، البرلمان ام قرار اداري ؟)

اولاً: انشاء المرافق العامة:

- ❖ يقصد بالإنشاء معرفة ما اذا كان النص المنشئ للمرفق العام ابتداء كان موجودا من قبل نصا تشريعيا اي صادرا من البرلمان .
- ❖ **قد عرفت محكمة القضاء الاداري انشاء المرفق العام بقولها** ← معني انشاء المرفق العام ان جهة الادارة رأت ان هناك حاجة جماعية ملحة قد بلغت من الأهمية مبلغا يقتضي تدخلها لكي توفرها للأفراد باستخدام وسائل القانون العام التي تنطوي علي قدر كبير من المساس بحقوق الافراد وحررياتهم ولما ترتبه من اعباء مالية علي كاهل الدولة فإن مسألة انشائها تحتل اهمية خاصة لدي هذه الدول تحسمها احيانا بموجب نصوص دستورية.

- ❖ **في فرنسا** ← يكاد يجمع الفقهاء علي ان انشاء المرافق العامة انما يكون من اختصاص السلطة التشريعية لأنه من المبادئ الاساسية المسلم بها في القانون العام .

وسائل انشاء المرافق العامة :

الوسيلة الاولى : إنشاء المرفق العام بقانون :

لا يقوم مرفق عام الا بقانون بمعنى ان يكون انشاء المرافق العامة من اختصاص السلطة التشريعية التي تتولى انشاء المرافق العامة بقوانين تصدر عنها .

مبررات الالتجاء الي هذه الوسيلة :

- ١- تتولى الادارة انشاء المرافق العامة بأداة ادارية ولكن هناك وجه اخر للمسالة ذلك انه وان كان المرفق العام نشاط اداري الا انه يحتاج- بالضرورة -الي مال حتى يمكن تنفيذه وبغير تدبير المال اللازم للمرفق فلا قيام للمرفق ولا وجود من هنا كان الالتجاء الي السلطة صاحبة الكلمة الاخيرة في موازنة الدولة وهي السلطة التشريعية .
- ٢- انشاء مرفق عام يعني قيام شخص اداري يتمتع بامتيازات السلطة العامة، واستخدام امتيازات السلطة العامة يعني تقييد حريات الافراد والمساس بحرياتهم ومن هنا كان لزاما ان لا يكون انشاء المرفق العام الا بقانون حماية للحريات العامة والحقوق الفردية التي لا يجوز المساس بها الا بقانون.
- ٣- انشاء مرفق عام يقدم خدمات معينة يعني التضييق علي المواطنين في مجال هذا النشاط وذلك لظهور منافس قوي هو الدولة او احد اشخاصها الادارية وقد يصل الامر الي حد ان يحظر صك انشاء المرفق العام النشاط الذي يباشره علي الافراد مثل هذا التضييق أو الحظر يعد مساسا بحريات الافراد مما لا يجوز ان يكون الا بقانون .

تقدير هذه الوسيلة :

يخضع انشاء المرافق العامة باستخدام وسيلة القانون لمناقشات اعضاء الهيئة التشريعية بما يضمن الجدية في انشاء تلك المرافق ويضمن ان تكون المرافق العامة بالفعل موجهة لإشباع حاجات عامة وحقيقية فضلا عن الحفاظ علي الحقوق الفردية والحريات العامة ومن ثم يعد من المزايا الطيبة انشاء المرفق العام بقانون.

في الجانب الاخر فإن السلطة التنفيذية هي الاقرب الي المواطنين والاكثر احتكاكا بهم الامر الذي يجعلها الاقدر علي تقدير ما تحتاج اليه وما يجب علي الدولة تقديمه اشباع لهذه الحاجات العامة ومن ثم فإن حرمانها من سلطة انشاء المرافق العامة ينعكس سلبا علي الاداء الاداري في مجال تقديم الخدمات العامة وتوفرها. لذلك اتجه بعض الفكر ناحية منح السلطة التنفيذية ولاية انشاء المرافق العامة

الوسيلة الثانية : إنشاء المرافق العامة بأداة ادارية :

يتم انشاء المرافق من خلال الدستور الذي قد منح السلطة التنفيذية سلطة انشاء المرافق العامة وغالبا انما يكون ذلك من اختصاصات رئيس الدولة باعتباره الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية وبهذا يكون انشاء المرفق العام بمرسوم ملكي او بقرار جمهوري حسب نظام الحكم ويصدر رئيس الدولة قرار الانشاء دون حاجة للرجوع للهيئة التشريعية.

مبررات هذه الوسيلة :

لا تجد هذه الوسيلة مبررا للالتجاء اليها الا القول بان السلطة التنفيذية هي الاقرب الي الجماهير والاكثر معرفة بحاجياتهم كما انها السلطة المنوط بها الاشراف علي المرافق العامة وادارتها، ومن ثم يكون طبيعيا ومنطقيا ان يكون لها حق انشاء هذه المرافق.

تقدير هذه الوسيلة :

تكاد مميزات هذه الوسيلة تنحصر في ان الادارة هي الاقدر علي تقدير الحاجة الي انشاء مرفق عام وعلي الجانب الاخر اذا كان انشاء المرافق العامة يعني بشكل او بأخر المساس بحقوق الافراد وحرياتهم وانه يتضمن تقييد مجالات انشطتهم وقد يصادها واذا كان الدستور قد قرر هذه الحقوق والحريات لتكون قيда علي السلطة التنفيذية بصفة اصلية فإنه لا يجوز ان تمنح السلطة التنفيذية سلطة المساس هذه الحقوق والحريات ومن ثم فإنه لا يكون منطقيا ان يكون للسلطة التنفيذية سلطة المساس بالحقوق والحريات من خلال ما تنشئه من مرافق عامة ولهذا فان معظم الدساتير لا تتجه صوب هذه الوسيلة.

منح دستور مصر (١٩٢٣) للسلطة التنفيذية سلطة ترتيب المصالح العامة وقد ثار خلاف حول مدلول ترتيب المصالح العامة وما اذا كان يتضمن الانشاء ام انه لا يعني الا التنظيم ورجح الفقه الاتجاه الذي ذهب الي ان الترتيب يعني الانشاء وقد انتقل النص بكلماته الي دستور عام (١٩٥٦) وما بعده وعندما صدر دستور عام (١٩٧١) تضمن المادة (١٤٦) ونصها يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة وبهذا النص تم حسم الخلاف وتأكد ان الدستور قد منح السلطة التنفيذية في شخص رئيس الجمهورية سلطة انشاء المرافق والمصالح العامة .

ثانياً: تنظيم المرافق العامة:

- ١- **المفهوم الواسع** ← تشمل عدة عناصر مثل تحديد وظائف واهداف المرافق العامة وعناصر انشائها وبيان طرق ادارتها وتحديد الهيئات والسلطات المختصة بالإدارة .
- ٢- **المفهوم الضيق لعملية تنظيم المرافق العامة** ← يحصر مضمون عملية تنظيم المرافق في التنظيم والتيسير الداخلي للمرافق العامة دون الانشاء والتعديل والالغاء للمرافق العامة .

ثالثاً: السلطة المختصة بتنظيم المرافق العامة :

ينقسم فقه القانون الدستوري والاداري بخصوص ما هي السلطة التي يجب ان تختص بعملية تنظيم المرافق العامة في الدولة الي اتجاهين رئيسيين هما:

- ١- **الاتجاه الاول** ← يقوم هذا الاتجاه علي حصر وتركيز سلطة تنظيم المرافق العامة في الدولة في يد السلطة التشريعية ويستند هذا الرأي الي حجة ان حصر وتركيز سلطة التنظيم يحقق الحماية القانونية الاكيدة للحقوق والحريات الاقتصادية لمواطني الدولة.
- ٢- **الاتجاه الثاني** ← يجعل عملية تنظيم المرافق العامة في الدولة من اختصاص السلطة التنفيذية في الدولة علي اساس حجة وحقيقة ان ادارة وتنظيم المرافق هي من صميم اختصاص الادارة

رابعا: الغاء المرافق العامة:

يقصد بإلغاء المرفق العام هو وضع حد لنشاط المرفق ، لاعتراف الهيئات الحاكمة بانه لم تعد هناك حاجة لاستمرار وجود المرفق وبذلك يكون الغاء المرفق من ضمن السلطات التقديرية للإدارة حيث تقدر الادارة مدي الحاجة او عدم الحاجة الي المرفق والموازنة بين فوائد ومضار استمرار المرفق.

الجهة المختصة بإلغاء المرفق العام:

لقد اشترط المشرع في الغاء اي مرفق عام التقييد بإجراءات معينة قاصدا من وراء ذلك عدم التسرع في الالغاء وما يترتب عليه من اضرار بالأفراد ومصالحهم ويقضي الاصل ان الالغاء يتم بنفس الوسيلة التي انشاء به بمعنى انه اذا تم الانشاء بقانون فيجب ان يكون الالغاء بقانون ذلك الا اذا وجد نص يقضي بخلاف ذلك

اثر الغاء المرفق العام:

يجب ان يخضع الغاء المرفق العام لمبدأين :

- ١- **المبدأ الاول** ← مبدأ المشروعية والذي تظهر اهميته في ضرورة ان يكون تصرف الدولة يتفق مع صحيح القانون والاهمية الثانية تتعلق بالأفراد فتقيهم التعسف بحقوقهم.
- ٢- **المبدأ الثاني** ← قاعدة توازي الاشكال ومدي اهميتها بشأن الغاء نشاط المرفق العام واعاد تخصيص امواله حيث عندما يتم إلغاء المرفق العام فإن امواله تضاف الي الجهة التي نص عليها القانون الصادر بإلغائه فان لم ينص علي ذلك فان اموال المرفق تضاف الي اموال الشخص الاداري الذي كان يتبعه هذا المرفق.
- ٣- **بالنسبة للمرافق التي يديرها اشخاص معنوية عامة مستقلة** ← فان مصير اموالها يتم تحديده من خلال معرفة مصدر هذه الاموال كأن تكون الدولة او احد اشخاص القانون العام الاقليمية الاخرى فيتم منحها لها.
- ٤- اذا كان مصدرها تبرعات الافراد والهيئات الخاصة فإن الاموال تؤول الي احد المرافق العامة التي لها نفس غرض المرفق الذي تم الغاؤه او غرض مقاربا له احتراماً لإرادة المتبرعين.

س ٣ : اشرح المبادئ الاساسية التي تنظم سير المرافق العامة ؟

المبادئ الاساسية التي تنظم سير المرافق العامة

المبدأ الاول: استهداف تحقيق الصالح العام (عدم استهداف تحقيق ربح مادي) :

- يعتبر هذا المبدأ معياراً مميزاً بين المرفق العام والمشروع الخاص فالمرفق العام يستهدف تحقيق الصالح العام ولا يسعى الى تحقيق ربح مادي **بينما يستهدف المشروع الخاص** تحقيق ربح مادي ويسعى لتحقيق هذا الربح.
- قد تحقق بعض المرافق العامة ربحاً ولكن هذا الربح الذي تحقق لا يغير من طبيعة المرفق وانه عام ما دام ان المرفق لم يستهدف تحقيق الربح وانما تحقق هذا الربح بشكل عرضي ودون استهداف ذلك او السعي اليه ويختلف الوضع قليلاً بالنسبة للمرافق العامة الاقتصادية ذلك ان الاصل في المشروعات الاقتصادية انها تستهدف تحقيق الربح فهل معنى ذلك تخلف هذا المبدأ عن المرافق العامة الاقتصادية.
- الواقع ان المرافق العامة الاقتصادية تحمل صفتين

الصفة الاولى:- انها عامة الصفة الثانية:- انها اقتصادية

- اذا كان مقتضى صفة الاقتصادية تحقيق الربح فان صفة العامة تعني اهتمام هذه المرافق بالمصلحة العامة ولصالح العام ويقتضي تحقيق مبدأ عدم استهداف تحقيق الربح ان تدخل عليه تعديلاً بسيطاً فحواله ان يكون هدف الصالح العام هو الهدف الاول والاصلي ومقتضى ذلك انه اذا تعارض الهدفان كنت الاولوية والأفضلية لهدف الصالح العام.

المبدأ الثاني: مبدأ انتظام واستمرار المرفق العام:

- الصالح العام لابد ان يكون اداء الخدمة التي انشئ المرفق العام من اجلها تؤدي بشكل منظم لان الافراد متي نشأ المرفق العام انما يرتبون حياتهم على اساس وجوده مفترضين استمرار سيره سوف يصيبهم الضرر اذا ما توقف المرفق عن اداء خدماته بشكل مفاجئ
- هذا المبدأ يشكل جوهر المرفق العام حيث ان هناك ارتباط بين دوام سير المرافق العامة بديمومة وجود الدولة ذاتها واستنادا الي ما تقدم فإن هذا المبدأ انما يقتضي بان كان ما من شأنه ايقاف او تعطيل سير المرفق العام يجب ان يستبعد ويمنع بشدة كما يجب تقوية وتشجيع كل ما من شأنه تدعيم دوام سير المرفق العام بانتظام واضطراد.
- استنادا الي هذا المبدأ فإنه اذا توقف المرفق العام عن اداء خدماته، او لم يعد يقدمها بانتظام وكان ذلك ناشئاً عن أهمال الادارة او خطأ موظفيه او لأية اسباب كان في الامكان تفاديها يكون للمتفعين الحق في مقاضاة جهة الادارة وطلب الزامها بالتعويض عم اصابهم من أضرار.
- علي ان مبدأ استمرار المرفق العام وانتظامه لا يبال من حق الادارة في الغاء المرفق العام اذا ما تبين انه قد حقق هدفه او انه لم يعد قادراً على الاستمرار في تقديم خدماته او غير ذلك من اسباب الالغاء ولا يجوز للمتفعين في هذه الحالة الاحتجاج بفكرة الحقوق المكتسبة ان لا محل لها هنا ولا مجال ذلك ان الفرض هو ان الادارة لا تلجأ الي الغاء المرفق العام إلا للصالح العام وكذلك فإن مبدأ استمرار المرفق العام وانتظامه لا يقف مانعاً يمنع الإدارة من تعديل عقد التزام المرافق وإيرادتها المنفردة في حدود معينة ولتحقيق الصالح العام.

المبدأ الثالث: مبدأ تطوير وتحديث المرفق العام بصفة مستمرة:

- يقصد بهذا المبدأ تمكين المرفق العام من تحقيق المنفعة التي انشئ من اجلها علي افضل وجه ومواجهة الظروف المتغيرة التي تحيط بنشاط المرفق فإذا تغيرت الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي نشأ المرفق في ظلها او ظهر للإدارة خلال ممارسة المرفق لنشاطه انه يستحسن تغيير طريقة الإدارة لزيادة كفاءته، فإنها تملك ذلك وتتمتع بسلطة تقديرية في هذا المجال، وعلي ذلك تتمثل في انه اذا الزمت الادارة بالإبقاء علي تنظيم المرفق كيفية معينة بشكل أبدي ولم تتمتع بقدرة علي التغيير والتبديل فإنه سيرتب علي ذلك جمود المرفق وعجزه عن تحقيق المصلحة العامة التي نشئ من اجلها.
- يترتب علي ذلك انه ليس لاحد ان يحتج في مواجهة الادارة عندما تعمل سلطتها التقديرية في تغيير القواعد المنظمة للمرفق بوجود حق مكتسب الا انه من ناحية اخري يتوجب علي الادارة عند اعمالها سلطتها التقديرية في المجال ان تتقيد بدواعي المصلحة العامة وبعدم التعسف في استعمال السلطة.

المبدأ الرابع: المساواة بين المنتفعين بالمرفق العام:

إذا كان المرفق العام ملتزماً بأداء خدماته بصفة مستمرة وبشكل منتظم فإنه لا يجوز للمرفق العام أن يميز بين منتفع وآخر فيقدم للبعض خدماته ويحجبه عن آخرين إذ يجب أن يقدم المرفق العام خدماته وبمتسوية كاملة بين جميع المنتفعين.

المساواة بين المنتفعين أمام المرافق العامة من المبادئ الدستورية العامة، والتي يجب احترامها حتى ولو لم ينص عليها الدستور وعلة ذلك أن المرافق العامة تقوم أساساً على حساب الخزانه العامة .

المال العام، والمال العام هو مال جميع المواطنين جماعته الدولة من الضرائب والجمارك وغيرها من موارد الدولة .

لا يعتبر مساساً بمبدأ المساواة ما تقرره جهة الإدارة من إعفاء بعض الفئات من المنتفعين بخدمات المرفق من كل الرسوم أو من جزء منها ولا ينال من مبدأ المساواة ما قد تقرره جهة الإدارة من رسوم متفاوتة للارتفاع بما تقدمه ارتكازاً على تقديم الخدمة بدرجات متفاوتة من التميز مثل ما هو مشاهد في الطيران والسكك الحديدية من أن الارتفاع بها يتم بدرجات متفاوتة لكل درجة منها خدمات تختلف عن ما تقدمه بالدرجات الأخرى هنا يكون التفاوت في الرسوم بما يحمله من زيادة في رسوم بعض الدرجات عن الأخرى في مقابل ما يقدم من خدمات هذه الدرجة لا يتم تقديمه في الدرجات الأخرى

المبدأ الخامس: مبدأ عدم جواز التنفيذ الجبري على أموال المرفق العام:

أن اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري على مال ما يعني بيع هذا المال جبراً على صاحبه حتى يستطيع الدائن استيفاء دينه فإذا كان هذا المال مملوكاً لمرفق عام كان معنى ذلك بيع المال جبراً أي أن يفقد المرفق العام هذا المال دون إرادته واختياره وإذا ما فقد المرفق العام ماله الذي قد يكون آلات أو أدوات أو تجهيزات أو مال سائل فلا شك أن يترتب على ذلك توقف المرفق العام عن تقديم خدماته، وبهذا نجد اختلالاً بمبدأ استمرار المرفق العام وانتظامه.

من هنا كان مبدأ تحريم اتخاذ أي إجراءات التنفيذ الجبري على أموال المرفق العام حتى لا يتعطل المرفق ويتوقف عن تقديم خدماته باستمرار وانتظام ومن هنا أيضاً اعتبر بعض الفقهاء مبدأ عدم التنفيذ الجبري فرعاً لمبدأ استمرار المرفق العام وانتظامه

من زاوية أخرى فإن من السمات العامة للمرفق العام أن أمواله في الغالب الأعم في عداد الأموال العامة والقاعدة أن الأموال العامة جزء من أموال الخزانه العامة، ومن ثم فإنه لا يجوز اتخاذ إجراءات تنفيذية على أي من هذه الأموال .

يعتبر مبدأ عدم جواز اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري على أي مال من أموال المرفق العام، حائلاً قانونياً بين دائني هذه المرافق وبين الحصول على حقوقهم في ذمة المرفق العام جبراً ولا يبقى أمامهم إلا التنفيذ الرضائي .

س ٤ : اذكر أنواع المرافق العامة ؟

— أنواع المرافق العامة —

تقسيم المرافق العامة من حيث نطاق اختصاصها

أ) المرافق العامة القومية:

المرافق العامة القومية ← تلك المرافق التي تمتد نشاطها إلى كل جزء من إقليم الدولة بحيث يستفيد من خدماتها كل المواطنين أو أغلبهم على الأقل وهذه المرافق نظراً لأهميتها تتولاها الدولة بنفسها حتى تتحقق تلك الاستفادة .

مثال ذلك ← مرافق الأمن والدفاع والهاتف وغير ذلك.

نظراً لعمومية وأهمية النشاط الذي تقدمه هذه المرافق فإنها تخضع لإشراف الحكومة المركزية في العاصمة من خلال الوزارات أو ممثليها أو فروعها في المدن وتحمل الدولة المسؤولية الناتجة عن الأضرار التي تتسبب فيها المرافق القومية بحكم إدارتها لها والإشراف على شؤونها.

ب) مرافق العامة الإقليمية:

تلتجأ الدولة في بعض الأحيان إلى مرافق عامة يقتصر نشاطها داخل جزء محدد في الاقليم فلا يجوز ان يمتد نشاط هذا المرفق خارج هذا النطاق وتسمي هذه المرافق بالمرافق العامة الاقليمية

مثال ذلك ← مرافق المدارس وخدمات الكهرباء والمياه .

القاعدة العامة، ان لا تكون المرافق العامة الاقليمية تابعة للحكومة المركزية وانما هي تابعة لهيئات محلية رات الحكومة المركزية ان تخفف من اعبائها الا انها فشلت في نقل تبعية المرافق العامة الاقليمية للهيئات المركزية لتقوم علي ترتيبها وادارتها علي ان نقل تبعية المرافق الاقليمية لسلطات المركزية تماما وبالكامل ذلك انه رغم انتقال المرافق الاقليمية لتبعية الهيئات اللامركزية فإن الهيئات المركزية تبقي مسئولة سياسيا عن نشاط هذه المرافق كما ان الاصل ان هذه المرافق تابعة للهيئات اللامركزية عن تدبير الاموال اللازمة لتسيير المرافق العامة الاقليمية ولا تجد لها من مصدر الا عند الهيئات المركزية كما انه لا يجوز سياسيا ان يكون استقلال المرافق العامة الاقليمية مطلقا ودون رابطة تربط المرفق بالسلطة المركزية لان مثل هذا الاستقلال المطلق قد يؤدي الي تفتت وحدة البلاد لكل هذا العوامل والاسباب فإن تبعية المرافق الاقليمية للهيئات اللامركزية لا يعني قطع الصلة بينها وبين الهيئات المركزية التي ينظم القانون دائما لها حق الوصاية الادارية بالشروط والحالات التي يرسمها القانون.

معايير التمييز بين المرافق القومية والمرافق الاقليمية:

المعيار الاول: اداة انشاء المرفق محل البحث:

يتم الرجوع الي القانون او القرار الذي انشأ المرفق فان تضمنت اداة الانشاء ان المرفق قومي او اقليمي فلا صعوبة والامر واضح.

المعيار الثاني: ارادة مصدر قرار الانشاء:

ان كانت ارادته قد اتجهت صوب انشاء مرفق قومي فهو كذلك وان اتجهت ارادته صوب انشاء مرفق اقليمي فهو كذلك .

المعيار الثالث: الاختصاص الموكل للمرفق:

فان كان الاختصاص مما يندرج في اختصاص الهيئات اللامركزية فالمرافق اقليمي وان لم يكن كذلك فالمرافق قومي.

تقسيم المرافق العامة من حيث زاوية اسلوب انشائها

أ) مرافق العامة التي تنشئها الدولة:

مرافق عامة تقوم الدولة بإنشائها بالأداة المقررة دستوريا أو تشريعيا فيقوم المرفق العام بقانون أو بناء علي قانون أو بقرار حسب المقرر والمعمول به .

ب) مرافق العامة الاختيارية:

الاصل في المرافق العامة ان يتم انشائها بشكل اختياري من جانب الدولة وتملك الادارة سلطة تقديرية واسعة في اختيار وقت ومكان انشاء المرفق ونوع الخدمة او النشاط الذي يمارسه وطريقة ادارته ومن ثم لا يملك الأفراد اجبار الادارة علي انشاء مرفق عام معين ولا يملكون الوسائل القانونية تمكنهم من ذلك ويطلق علي هذه المرافق تسمية المرافق الاختيارية.

ج) مرافق عامة اجبارية:

من اهم المرافق العامة الاجبارية علي المستوي المركزي والتي تلزم الدولة بإنشائها وتنظيمها مثل مرافق الدفاع والامن والصحة والتعليم وغيرها لان مثل هذه المرافق تعد اساسا لوجود الدولة واستمرارها ولا يمكن ان تحجم عن انشائها وتنظيمها وإلا فقدت مقومات وجودها ومن اهم صورها المرافق علي المستوي المحلي في اطار اقليمي كمرافق النقل وتوريد المياه ومرافق النظافة .

تقسيم المرافق العامة من حيث زاوية تمتعها بالشخصية المعنوية

١) المرافق العامة المستقلة:

مرافق عامة تتمتع بالشخصية القانونية المعنوية ومفاد تمتع المرافق بالشخصية القانونية المعنوية ان يكون للمرفق العام ذمة مالية مستقلة وله اهلية التعاقد واهلية التقاضي لا سلطان عليه في ذلك إلا إرادته التي يعبر عنها اشخاص يحددهم صك الانشاء ولا يتمتع المرفق العام بالشخصية المعنوية القانونية الا اذا منحها له الدولة بقانون او بناء علي قانون او بقرار حسب ما ينظمه النظام القانوني المعمول به.

٢) المرافق العامة غير المستقلة:

مرافق عامة قدرت الدولة لا تمنحها الشخصية القانونية المعنوية وتقرر الحاقها بالسلطة المركزية او باحد الاشخاص اللامركزية مفاد ذلك ان هذه المرافق لا تستطيع ادارة نفسها او القيام علي امورها وتقوم الهيئة الملحق بها المرفق علي ادارته وتسيير اموره انه بذلك مرفق عام غير مستقل ليست له ذمة مالية مستقلة وليست له اهلية التعاقد وليست له اهلية التقاضي كما انه لا يوجد من يعبر عن ارادته لأنه ليست له ارادة.

س ٥: اكتب في تقسيم المرافق العامة حسب طبيعة النشاط؟

تقسيم المرافق العامة حسب طبيعة نشاط المرافق

١) المرافق الإدارية:

المرافق التي تقوم علي اداء خدمة او اشباع حاجة ليس في مقدور الافراد عادة الوفاء بها اما لعجزهم عن الوفاء بها أو لعدم ربحيتها مثل رصف الطرقات العامة واقامة المستشفيات والمدارس او لكون تركها للأفراد يؤثر علي سلامة الدولة وامنها كالأمن والجيش وهذه المرافق هي المرافق التقليدية التي ترتبط اساسا بوجود الدولة في حياة الافراد ومن ثم فان هذه المرافق ترتبط بالوظائف الاصلية بدولة وتعتبر هذه المرافق هي محور القانون الاداري.

٢) المرافق العامة الاقتصادية:

تلك التي تزاوّل نشاطا يماثل النشاط الذي يزاوله الافراد تجاريا وصناعيا او زراعيًا وقد زادت المرافق العامة من هذا النوع في الدول المختلفة علي انتشار مذهب تدخل الدولة الذي غدا سمة العصر الحديث .
مثال ذلك ← المؤسسات الاقتصادية والانتاجية ومرافق التجارة الخارجية مرافق النقل الجوي والبحري .

معايير التمييز بين المرافق الادارية والمرافق الاقتصادية:

المعيار الاول:

يشير الي ان المرافق الاقتصادية هي التي ينصب هدفها الاساسي علي توفير ايرادات للدولة غير ان هذا المعيار ينطوي علي سطحية شديدة فتحقيق الربح ليس الانتجة لكون المرفق اقتصاديا فضلا من ان بعض المرافق الادارية يمكن ان تكون مصدر تمويل للإدارة اذا ما فرضت رسوم علي الخدمات التي تؤديها

المعيار الثاني:

يشير هذا الراي الي ان المرافق العامة الاقتصادية هي تلك التي تزاوّل نشاطا لو قام به احد الافراد لاعتبره القانون الخاص نشاطا تجاريا وهذا المعيار هو اقرب الي الدقة.

٣) المرافق العامة المهنية:

تلك المرافق التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري لتقوم علي تنظيم ممارسة مهنة معينة ورعاية مصالح ابناء هذه المهنة ويتولى ابناء المهنة القيام بذلك بأنفسهم من خلال مجالس منتخبة من بين اعضاء المهنة .

مثال ذلك ← نقابة المحامين ونقابة اطباء والغرفة التجارية .

تمنح الدولة هذه النقابات كثيرا من مميزات السلطة العامة من ذلك فرض عضوية النقابة جبرا علي العاملين في مجالها فلا يجوز لغير اعضاء النقابة ممارسة المهنة وللنقابة كذلك فرض اشتراكات العضوية كما ان لها سلطة توقيع الجزاءات التأديبية علي اعضائها .

- ذهب راي الي انها من اشخاص القانون الخاص باعتبارها تنظيم يضم افراد يعملون في النشاط الخاص ويرعي مصالحهم ولكن يصطدم هذا الراي بما هو مقرر لهذه النقابات من مميزات السلطة العامة .
- ذهب راي اخر الي اعتبارها مرافق عامة اقتصادية ولقد اصاب الراي في اعتبارها مرافق عامة اما انها اقتصادية فهذا امر غير مقبول فلا هي تسعى لتحقيق ربح ولا هي تباشر نشاطا اقتصاديا.
- الراي الغالب في الفقه** ← وحسب ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة في مصر وفرنسا ان النقابات مرافق عامة مهنية تقوم علي نشاط هو حسب الاصل يدخل في اختصاص الدولة وتتمتع في ممارستها لنشاطها بالكثير من مميزات السلطة العامة ولهذا تم تكييف قرارات النقابات بانها قرارات ادارية تخضع للطعن عليها بالإلغاء وبالتعويض امام القضاء الاداري.

س٦: اشرح طرق إدارة المرافق العامة ؟

— طرق ادارة المرافق العامة — الادارة المباشرة او الاستغلال المباشر

المقصود بالادارة المباشرة :

- ان تتولى الدولة او الهيئات العامة مباشرة ادارة المرافق دون ان تعهد ذلك لاحد اشخاص القانون الخاص وتتم الادارة المباشرة للمرفق العام باستخدام الادارة لعمالها واموالها وما تملكه من امكانيات مادية وباستعمال السلطات والامتيازات المقررة كسلطة عامة ولهذا فان موظفي المرفق المدار بهذه الطريقة يعتبرون موظفون عموميون كما ان الاموال والادوات المستخدمة في ادارته تعتبر اموالا عامة حيث تتمتع بالحماية القانونية المقررة للمال العام وتخضع للقواعد المقررة للميزانية العامة.
- تلجأ السلطة الادارية الي هذه الطريقة لإدارة المرافق العامة الادارية القومية بصفة اساسية كمرافق الدفاع والشرطة والقضاء والتعليم والصحة .

النتائج القانونية التي تترتب علي الاخذ بطريقة الادارة المباشرة:

- ١- **من حيث الموظفين (العمال)** ← تكون علاقة العمل قائمة اصلا بين الجهة الادارية المنشئة للمرفق وبين الموظف العامل بالمرفق وعليه تبقي علاقة العمل قائمة في حالة الغاء المرفق العام.
- ٢- **من حيث الاعمال** ← القاعدة العامة ان جميع التصرفات (**قرارات ، عقود**) التي تتعلق بالمرفق العام انما تصدر او تبرم من الناحية القانونية من طرف السلطة المختصة بالجهة الادارية المنشئة.
- ٣- **من حيث الاموال** ← لا تتمتع المرافق العامة المدارة بطريقة الاستغلال المباشر باي استقلال مالي عن الشخص المعنوي العام الذي يتبعه فهو المسؤول عنها ماليا فعليه يقع عبء النفقات الجارية والاستثمارية ولذلك فهي ترصد الاعتمادات المالية اللازمة لذلك في موازنة هذا الشخص المعنوي العام في الموازنة العامة للدولة.
- ٤- **من حيث المنازعات** ← القرارات التي تصدر في هذه المرافق قرارات ادارية سواء كانت هذه القرارات تنظيمية ام فردية والعقود التي تبرمها عقود ادارية كما تسري بالنسبة للأثار المترتبة علي اعمالها وتصرفاتها العامة قواعد المسؤولية الادارية ويختص القضاء الاداري بالنظر فيما ينشأ عن ذلك من منازعات.

المؤسسات والهيئات العامة او اللامركزية المرفقية

- المؤسسات والهيئات العامة هي وسيلة من وسائل ادارة المرافق العامة عن طريق منظمة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع في نفس الوقت للرقابة المالية من جانب الدولة ويقصد بالمؤسسة العامة هي عبارة عن مرفق عام منح الشخصية المعنوية لتمكينه من الاستقلال في ادارته ودمته المالية عن السلطة الادارية التي يتبعها مع خضوعه لإشراف هذه السلطة ورقابتها.

بالتالي يمكن القول ان المؤسسة العامة تقوم علي العناصر التالية:

اولا: تقوم المؤسسة العامة علي اساس وجود مرفق عام:

اي ان النشاط الذي تقوم به تنطبق عليه الاحكام الرئيسية التي تنطبق علي المرفق العام ومن ثم يجب ان تتوافر فيه شروطاً وصفات المرفق العام.

ثانيا: خضوع الهيئات والمؤسسات العامة لنظام الوصاية:

يترتب علي ذلك اعتبار اعمالها اعمالا ادارية وعمالها موظفين عموميين واموالها عامة اي انها تخضع لنظام الوصاية فمن حق الادارة المركزية ان تراقب نشاطها بهدف التأكد من عدم خروجها من المجال المحدد لها

ثالثا: نتمتع الهيئات والمؤسسات العامة بالشخصية الاعتبارية:

التمتع بالشخصية الاعتبارية يمنح الهيئات العامة قدرا كبيرا من الاستقلال حيث لا استقلال لها اذا كانت هذه المنظمة جزءا من شخصية الدولة ولا شخصية ذاتية لها ويترتب علي ذلك ان المؤسسة يصبح لها ذمتها المالية المستقلة عن ذمة الدولة فيكون لها ايراداتها ومصروفاتها كما لها حق التقاضي والتعاقد وتكون اهلا لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات.

رابعا: خضوع المؤسسات لمبدأ التخصص:

يبدو ان الاستقلال الذي تتمتع به الهيئات والمؤسسات العامة بصفتها اشخاصا معنوية تنقيد بقيدين.

القيد الاول ← قيد التخصص بحيث يجب ان لا تخرج المؤسسة العامة عن حدود الهدف الذي انشئت من اجله في سبيل تحقيقه.

القيد الثاني ← يتمثل في سلطة الادارة المركزية في رقابة المؤسسة العامة من اجل ضمان التزامها بتحقيق السياسة العامة، وعدم الخروج عنها وذلك تبعا لما نص عليه صك انشائها.

تدار المؤسسة العامة عن طريق سلطتين احدهما تتولى التقرير والآخرى تتولى التنفيذ ،

يمثل سلطة التقرير :- مجلس ادارة في كل مؤسسة عامة علي حدة

سلطة التنفيذ :- فيمثلها رئيس مجلس الادارة او المدير العام للمؤسسة العامة.

سلطة التقرير ← السلطة العليا المهيمنة علي شؤون المؤسسة وتصريف امورها واقتراح السياسة العامة بها ولها ان تتخذ ما تراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من اجله وفقا لأحكام الصك الصادر بأنشائها وتتولى سلطة التقرير مهام اصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعاقدة بالشؤون المالية والادارية والفنية والموافقة علي مشروع الموازنة الخاص بها.

سلطة التنفيذ ← تتولي تصريف شؤون المؤسسة العامة وتمثيلها امام القضاء وفي صلاتها بالأشخاص العامة الأخرى والخاصة كما تعتبر سلطة التنفيذ مسؤولة عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق اغراض الهيئة.

ادارة المرافق العامة عن طريق الهيئات العامة تحقق عدة مزايا وهي :

التحرر من القيود والتعقيدات الادارية الحكومية.

اتخاذ اساليب ادارية توافق طبيعة النشاط الذي يقوم به المرافق

تشجع الافراد والهيئات الخاصة علي تقديم الهيئات والوصايا لهذه الاشخاص العامة .

التخفيف من العبء الواقع علي كاهل الادارة العامة الحكومية .

عيوب ادارة المرافق العامة عن طريق الهيئات العامة :

١- اساءة استعمال الاستقلال الذي تتمتع به .

٢- ضعف الرقابة المفروضة عليها عن طريق الوصاية الادارية او تنتج من عدم التنسيق بين الانواع المختلفة لهذه الاشخاص وخاصة التي تمارس نشاطا متقاربا.

التزام المرافق العامة

التزام المرافق العامة ← عقد اداري يتم بمقتضاه اسناد ادارة احد المرافق العامة الاقتصادية الي شخص من

اشخاص القانون الخاص سواء كان فردا او شركة لمدة محددة لتحقيق الغرض الذي أنشئ المرفق العام من اجله وعلي مسؤوليته بواسطة امواله وعماله مقابل تحصيل رسوم من المنتفعين بخدمات المرفق،

ويسمي هذا العقد عقد الالتزام او عقد الامتياز.

اولا الطبيعة القانونية لعقد التزام:

ذهب فريق من الفقهاء الي ان تكييف عقد الالتزام بانه عمل قانوني يصدر من جانب واحد وهو الادارة ويستندون في ذلك الي أن للسلطة المانحة للالتزام دائما حق التدخل وتعديل قواعد الالتزام بإرادتها المنفردة دون توقف علي ارادة الملتزم .

🔍 **الرأي الراجح** ← يذهب الرأي الراجح في الفقه الي اعتبار عقد الالتزام عمل قانوني مركب يتضمن نوعين من الشرو الشروط لائحة وشروط تعقيده .

النوع الاول: الشروط الالاحة:

🔍 الشروط الصادرة باللائحة والمتعلقة بتنظيم المرفق وتشغيله كشروط استغلال المرفق ورسوم الانتفاع والاحكام المتعلقة بالعاملين في المرافق وتأمين سير المرفق باطراد وانتظام والمساواة بين المنتفعين بخدمات المرفق .

النوع الثاني: الشروط التعاقدية:

🔍 هذه الشروط تنصب بصفة اساسية علي كل ما يتصل بمبدأ التوازن المالي للعقد وتبرز في الشروط الخاصة بمدة الامتياز والمزايا المالية المنصوص عليها نصائح الملتزم.

ثانيا: اثار عقد الالتزام:

١- اثار عقد الالتزام علي جهة الادارة:

نتمتع الادارة بثلاثة حقوق اساسية في مواجهة الملتزم:

- 🔍 حق مراقبة تنفيذ العقد طبقا للشروط المتفق عليها واجبار الملتزم علي تنفيذ هذه الشروط وتوقيع الجزائيات عليه اذا اقتضي الامر واهم هذه الجزاءات الغرامة المالية.
- 🔍 حق الادارة في تعديل الشروط اللائحية في العقد وخاصة تعديل اسعار الانتفاع بخدمات المرفق وفقا لمتطلبات المصلحة العامة.
- 🔍 حق الادارة في استرداد المرفق محل الالتزام قبل انتهاء المدة المقررة وذلك بشرائه وتعويض الملتزم عما قد يلحقه من اضرار نتيجة لهذا الاسترداد.

٢- اثار عقد الالتزام علي المتعاقد:

عن حقوق المتعاقدين الملتزم فتمثل في :

- 🔍 حقه في تقاضي رسوم المنتفعين بخدمات المرفق العام بما يضمن له الحصول علي ربح معقول مقابل تحمله مسؤولية ادارة المرفق.
- 🔍 للمتعاقد الحق في الحصول علي تعويضات مالية من الادارة مانحة الالتزام لتعويضه عما قد يصيبه من خسائر او اضرار نتيجة فرض شروط معينة او رسوم محددة عليه او بسبب تغير الظروف الاقتصادية بما يحقق التوازن المالي لعقد الالتزام.

٣- اثار عقد الالتزام علي المنتفعين:

فيما يتعلق المنتفعين بخدمات المرفق فإن لهم الحق في :

- 🔍 الانتفاع بخدمات المرافق العامة علي قدم المساواة دون التفرقة بينهم لاي سبب من الاسباب طالما ان شروط الانتفاع بخدمات المرفق قد توافرت فيهم وانهم قاموا بدفع الرسوم المقررة لهذا الانتفاع.
- 🔍 فإن للمنتفعين الحق في مطالبة الادارة بالتدخل لإجبار الملتزم علي تنفيذ شروط عقد الالتزام في حالة اخلاله بهذه الشروط وعند رفض الادارة ذلك فان لهم حق اللجوء الي القضاء الاداري بطلب الغاء القرار الصادر بعدم التدخل من الادارة
- 🔍 يلاحظ ان اللجوء الي اسلوب الامتياز في ادارة المرافق العامة قد تقلص الي حد كبير في الوقت الحاضر نظرا للمساوئ التي تنسب الي هذه الطريقة والتي يتمثل اهمها في الارتفاع الفاحش الذي حدث لكثير من شركات الامتياز وتأثير الشركات الاجنبية منها علي استقلال الدول التي تدير بها المرافق محل الامتياز.

الاستغلال المشترك

🔍 **المقصود بالاستغلال المشترك** ← ان تدار المشروعات بواسطة الدولة او احدي الوحدات الادارية من جانب والافراد من جانب اخر فيساهم الطرفان في تكوين راس المال اللازم لإنشاء المشروع وفي ادارته وتقوم طريقة الاستغلال المشترك علي فكرة اساسية تتمثل في التوفيق بين اعتبارات المصلحة العامة التي تستهدفها الادارة من جهة والصالح الخاص متمثلا في تحقيق الربح الذي يستهدفه المساهمون من الافراد.

- ❶ **اولا** < تتخذ هذه الطريقة صورة شركة مساهمة تخضع لأحكام القانون التجاري ويكون ذلك عن طريق اشتراك الدولة او الاشخاص العامة مع افراد او اشخاص خاصة في تكوين شركة مساهمة لإدارة احد المرافق العامة .
- ❷ **ثانيا** < يجب ان يساهم الطرفان في ادارة المشروع ومقتضي ذلك ان يكون للدولة او احدي الوحدات الادارية ممثلون في مجلس ادارة الشركة بنسبة نصيبها في رأس المال الي جانب ممثلي اصحاب الاسهم من الافراد والشركات .
- ❸ تمثل هذه الطريقة نوعا من التعاون المفيد بين السلطة العامة والافراد او الاشخاص الخاصة وفي سبيل الوصول الي ادارة جيدة وربح معقول هنا فضلا عن التخلص من العيوب التي تنتج عن استخدام طريقتي الاستقلال المباشر والتزام المرافق العامة.
- ❹ تقوم الدولة او الشخص العام المشارك في اقامة شركة الاقتصاد المختلط برقابة فعالة علي اعمالها نظرا لان هذه الشركات تنشأ بقانون او بناء علي قانون وعلي اساس خروج بعض احكام هذا النوع علي القواعد العامة للشركات المساهمة لمنح الشخص العام وضعاً متميزاً .

س ١ : ما هي وسائل انشاء المرافق العامة ؟

س ٢ : ما هي النتائج القانونية المترتبة علي الأخذ بطريقة الإدارة المباشرة ؟

س ٣ : ما هي السلطة المختصة بتنظيم المرافق العامة والغاء المرفق العام ؟

س ٤ : قارن بين المرافق العامة القومية والمرافق العامة المستقلة في ايجاز ؟

س ٥ : يعتبر هدف إنشاء المرفق العام هو تحقيق النفع العام اشرح هذه العبارة ؟

الضبط الاداري (او البوليس الاداري)

تعريف الضبط الاداري وطبيعته

ماهية الضبط الاداري وطبيعته

اولا : تعريف الضبط الاداري او البوليس الاداري:

- ❶ حق الادارة بأن تفرض علي الافراد قيودا تحد بها من حرياتهم بقصد حماية النظام العام اما الهيئة القائمة علي وظيفة الضبط الاداري فهي الشرطة

يميز الفقه والقضاء بين مصطلحي البوليس الاداري والبوليس القضائي

- ❶ **البوليس الإداري** < مهمته وقائية تنحصر في المحافظة علي النظام العام والحيولة دون وقوع الجرائم .
- ❷ **البوليس القضائي** < فيرمي الي ضبط الجرائم بعد وقوعها لانزال القصاص بمرتكبيها .
- ❸ **يعرف الفقيه الفرنسي De Laubadere الضبط الاداري** < بأنه مظهر من مظاهر عمل الادارة يتمثل في تنظيم حريات الافراد حماية للنظام العام .

١- المعيار العضوي :

وفقا لهذا المعيار يعرف الضبط الإداري علي انه مجموعة الاجهزة والهيئات التي تتولي القيام بالتصرفات التي تهدف الي المحافظة علي النظام العام.

٢- المعيار الموضوعي :

ينظر هذا المعيار للضبط الإداري بانه مجموعة الاجراءات والتدابير التي تقوم بها الهيئات او العاملين او المكلفين بتنفيذ الانظمة وحفظ النظام العام.

النقد :

لكن كلا المعيارين يصفان جانبا من الضبط الإداري فالأول يتعرض الي الهيئات والاشخاص الذين لا يمكنهم العمل دون اجراءات او قوانين تحدد عملهم والثاني يتعرض للإجراءات والتدابير التي لا يمكن ان تنفذ بدورها دون وجود اشخاص معينين لتنفيذها ولهذا يعتبر كلا المعيارين قاصرا وهذا ما ادي بالفقه الي ايجاد معيار اخر.

٣- المعيار التوفيقي :

هذا المعيار يجمع بينهما حيث عرف الضبط الإداري علي انه حق الادارة في ان تفرض علي الافراد قيودا تحد بها من حرياتهم بقصد حماية النظام العام.

وقد عرف الاستاذ الدكتور طعيمة الجرف الضبط الإداري بانه مجموع ما تفرضه السلطة من اوامر ونواه وتوجيهات ملزمة للأفراد بقصد الحد من حرياتهم العامة او بمناسبة ممارستهم لنشاط معين بهدف صيانة النظام العام في المجتمع.

رأي الدكتور ماجدة بعد استعراض اراء الفقه المصري، والفرنسي نجد ان الضبط الإداري هو نشاط اداري تمارسه السلطات التنفيذية في اطار القواعد التنظيمية والتدابير الفردية لتقييد الحرية العامة ويهدف الي حماية النظام العام والادب وتمارسه السلطات التنفيذية تحت رقابة القضاء الذي يراقب مشروعيتها ومدي ملائمتها للظروف الواقعية التي تبرره في حالة الظروف العادية وفي حالة الظروف الاستثنائية

ثانيا: تمييز الضبط الإداري عن الأنظمة القانونية المشابهة:

١- الضبط الإداري والضبط القضائي:

الضبط القضائي مجموعة الاجراءات التي تتخذها السلطة القضائية للتحري عن الجرائم بعد وقوعها والبحث عن مرتكبها تمهيدا للقبض عليها وجمع الادلة اللازمة للتحقيق معه ومحاكمته وانزال العقوبة.

من ثم فان الضبط القضائي يتفق مع الضبط الإداري في انهما يساهمان في المحافظة علي النظام العام الا ان لكل منهما هدفا:

الضبط الإداري يقوم بمراقبة الاشخاص عن طريق التنظيم لنشاطهم بهدف تجنب الفوضى اي صيانة وحفظ النظام العام وذلك عن طريق تنبيه المواطنين للأعمال والتصرفات التي يجب ان لا يقوموا بها فان الضبط الإداري هو **اذن اسلوب وقائي** يرمي الي منع الاخلال بالنظام العام قبل وقوعه او وقفه او منع استمراره اذا بدأ وهذا للمحافظة علي النظام العام.

الضبط القضائي البحث عن مرتكبي المخالفات لتسليمهم للعدالة ومن ثم فإن الضبط **القضائي علاجي** ويبدأ بعد ارتكاب المخالفة اي لاحق لوقوع الاخلال بالنظام العام.

تختلف اجراءات الضبط الإداري عن اجراءات الضبط القضائي

الضبط الإداري يعتبر صورة من صور النشاط الإداري للسلطة الادارية واجراءاته تخضع لأحكام القانون الإداري وتتميز نشاط الضبط الإداري في طبيعة اجراءاته التي تصدر في شكل قرارات تنظيمية او فردية تخضع لرقابة ادارية ذاتية مثل وقف التنفيذ للقرارات او الغائها اداريا وكذلك يخضع لرقابة القضاء الإداري الغاء .

🔗 **الضبط القضائي** ← يصدر في شكل قرارات قضائية عن السلطة القضائية ومن ثم لا تخضع إجراءاته لرقابة المشروعية لدى القضاء الإداري مثل الطعن بالإلغاء والتعويض ولا تخضع لإجراءات وقف التنفيذ كما هو الحال في النشاط للضبط الإداري ولا تخضع لإجراءات التظلم التي تخضع لها إجراءات الضبط الإداري.

٢- الضبط الإداري والضبط التشريعي:

🔗 **الضبط الإداري** ← تمارسه السلطة التنفيذية أو الإدارية

🔗 **الضبط التشريعي** ← تمارسه السلطة التشريعية أو البرلمان ويقصد بالضبط التشريعي مجموعة القوانين الصادرة في شأن الحريات العامة ومن أمثلتها حرية الانتقال أو حرية العقيدة وتجد مصدرها في الدستور ولكن تفصيلات ممارستها نجدتها مكتوبة في القانون الذي يصدر بتنظيمها ومن أمثلة الضبط التشريعي تلك القوانين التي تصدر في شأن مراقبة الأغذية وتداولها أو تلك التي تصدر في شأن مراقبة النظافة العامة، وتلك التي تصدر في شأن المرور وآدابه .

٣- الضبط الإداري والمرافق العامة:

🔗 يعد الضبط الإداري نشاطا يقيد من حرية الأفراد أما المرفق العام فهو يقدم لهم خدمات، لذلك وصف الفقه الضبط بأنه نشاط سلمي والمرفق العام بأنه نشاط إيجابي فالضبط يترتب عليه المساس بحرية الأفراد علي خلاف المرفق العام الذي ينتفع بخدماته الأفراد سواء مجانا أو برسم يدفعها المنتفع.

🔗 تختلف الجهة التي تتولى مباشرة إجراءات الضبط عن الجهة التي تتولى ضمان توفير الخدمة للمنتفعين ففي الحالة الأولى نجد الجهة دائما سلطة عامة ممثلة في رئيس الدولة أو وزير معين والامر ليس كذلك بالنسبة للمرفق العام حيث ان النشاط قد يعهد به الي شركة أو فرد وتقوم علاقة مباشرة بين الشركة أو الفرد من جهة والمنتفع من جهة أخرى ومن هنا نستنتج ان طبيعة إجراءات الضبط الإداري لا يمكن اسنادها الي اشخاص القانون الخاص لخطورتها خلافا للمرفق العام الذي يمكن نقل نشاطه الي شركة أو فرد يتولى القيام به.

س ٧ : اكتب في طبيعة الضبط الإداري مبيناً خصائص الضبط الإداري ؟

ثالثاً: طبيعة الضبط الإداري:

🔗 **اختلف الفقه حول طبيعة الضبط فيما اذا كان طبيعة قانونية ومحايدة ام انه ذو طبيعة سياسية علي النحو التالي:**

١- الضبط الإداري ذو طبيعة قانونية ومحايدة:

🔗 يعتبر الضبط الإداري وفقا لهذا الاتجاه وظيفة قانونية ضرورية ومحايدة وهي من وظائف السلطة العامة وذلك يأتي من خضوعها في جميع إجراءاتها للتنظيم التشريعي وسيادة القانون .

🔗 **يترتب علي هذه الطبيعة ان تميز وظيفة الضبط بالخصائص التالية:**

- وظيفة الضبط هي ضرورة اجتماعية** ← حيث لا يمكن ان يوجد مجتمع من دون ضبط فتنظيم الحقوق والحريات يحتاج الي هذه الوظيفة حتي لا يساء استعمالها وفي الوقت نفسه لا يمكن ان يوجد اجراء من إجراءات الضبط الا اذا كان ضروريا لتحقيق الحماية للنظام العام.
- وظيفة محايدة** ← لا تخضع للسياسة ولا ترتبط بفلسفة سياسية معينة فالمفروض ان هيئات الضبط اثناء قيامها بوظيفة الضبط تضع في الاساس مسألة كيفية السماح للأفراد لممارسة الحريات دون الاخلال بالنظام العام .

🔗 **يترتب علي ان الضبط طبيعة قانونية مجموعة من النتائج:**

- 🔗 ضرورة تفسير امتيازات الضبط الإداري المقررة تشريعيًا تفسيرًا ضيقًا احترامًا للحقوق والحريات
- 🔗 عدم المساس بالحقوق والحريات الا بأقل التدابير شدة متى كان ذلك كافيا لتحقيق الهدف وهو المحافظة علي النظام العام.
- 🔗 خضوع الضبط الإداري لسيادة القانون بحيث يجب ان تخضع كل تدابير وإجراءات الضبط للقانون .
- 🔗 اعتماد وظيفة الضبط علي وسائل وامتيازات السلطة العامة فكل الإجراءات والتدابير ومن ضمنها القرارات واللوائح التي تصدرها مختلفة الهيئات الإدارية علي اختلاف درجتها هي امتيازات ووسائل منحها القانون من اجل المحافظة علي النظام العام وبالأخص تلك المتمثلة في استخدام القوة المادية) التنفيذ الجبري لإكراه الأفراد علي احترامها بهدف حماية النظام العام).

٢- الضبط الإداري ذو طبيعة سياسية:

يعتبر هذا الاتجاه ان الضبط الإداري ذو طبيعة سياسية علي اعتبارات مظهر من مظاهر سيادة الدولة، فهو يمثل الوسيلة التي تستعين بها الدولة للدفاع عن وجودها وفرض ارادتها ويرجع الفضل للفقيه الفرنسي Pascu في ابراز المظهر السياسي لوظيفة الضبط في الدولة البوليسية بتعريفها كالتالي هي سلطة سياسية لها حق الرقابة والدفاع عن كيان الدولة تمتلك في سبيل ذلك الحق اجبار الافراد علي احترامهم نظام الدولة ولو بالقوة.

بينما توصل راي اخر ← الي ان النظام العام في جوهره فكره سياسية فحتي ولو كان في ظاهره يهدف الي المحافظة علي الامن في الشوارع لكنه في حقيقته يهدف الي تحقيق الامن الذي تشعر به سلطات الحكم فهو مرآة الامن السياسي الذي يريده الحاكم .

انواع الضبط الإداري وخصائصه

اولا : انواع الضبط الإداري:

١- الضبط الإداري العام :

هو حماية جميع الافراد في المجتمع من خطر الانتهاك والاخلال به والمحافظة علي النظام العام بعناصره الثلاثة (الامن العام والصحة العامة والسكينة العامة) وهو يتضمن تنظيم النشاط الفردي والحريات الفردية بوضع الضوابط والقيود .

يهدف الضبط الإداري العام ← الي حماية النظام العام في المجتمع من الاضطرابات سواء بمنع وقوعها او وقفها او منع تفاقمها عند وقوعها وذلك علي مستوي الدولة كلها او علي مستوي احدي وحداتها المحلية بالإضافة الي وقاية المجتمع من الاخطار والانتهاكات ومنع استمرارها اذا وقعت اذ ينبغي المحافظة علي الامن العام للوطن والمواطنين وحماية الصحة العامة من الامراض وتوفير المسكن العامة لجميع السكان في جميع الاماكن وهذه هي الاغراض الثلاثة للضبط الإداري.

٢- الضبط الإداري الخاص:

ذلك الضبط الذي تنص عليه بعض القوانين واللوائح من اجل تدارك الاضطرابات في مجال محدد وباستخدام وسائل اكثر تحديدا تتلاءم فنيا مع ذلك المجال وهي بوجه عام اكثر تشددا ويعني ذلك تحديد نوع من انواع النشاط الفردي واخضاعه لسلطة ادارية معينة بتشريع يبين هذه السلطة وحدودها واغراضها .

يستند الضبط الإداري الخاص الي بعض السلطات العامة لتمارسها بصورة محددة في مجال معين دون سواه مثل القانون الخاص بتنظيم المهن الخطرة والضبط الخاص بحماية البيئة وكذلك مثل القيود التي تفرض علي الافراد لحماية الآثار او تنظيم السياحة .

مما سبق نستنتج ان الضبط الإداري الخاص يختلف عن الضبط الإداري العام من حيث الهيئة التي تمارسه فتكون هيئة خاصة ومن حيث الهدف يكون الضبط الخاص خارج نطاق الضبط العام ومن حيث المجال يكون الضبط العام اوسع مجالا من الضبط الخاص حيث انه يكون مقيد بمكان او نشاط او هدف معين بذاته

ثانيا : خصائص الضبط الإداري:

١- الصفة الوقائية للضبط الإداري:

السلطات المختصة باتخاذ قرارات في مجال الضبط الإداري تهدف من قراراتها الي المنع من الوقوع بالاضطرابات والاخلال بالنظام العام اي ان هذه القرارات تعد اجراءات وقائية وهذا يعني تجنب المخالفات وذلك بتنبيه المواطنين للأعمال والتصرفات التي لا يجب القيام بها فعندما تبادر السلطة الي سحب رخصة قيادة من احد الافراد او عدم السماح بتنظيم مظاهرة في وقت معين فإن هذه السلطة قدرت ان هناك خطر يترتب علي استمرار احتفاظ الشخص المعني برخصه القيادة او ان هناك خطر يترتب علي قيام تلك المظاهرة فإن بعملها الاجرائي هذا تقوم بوقاية الافراد والجماعة من كل خطر قد يداهمهم أيا كان مصدره.

٢-الصفة المعبرة عن السيادة:

ان امكانية تحديد وتقييد وتنظيم الحريات العامة والحقوق الفردية من قبل سلطات الضبط الاداري دون مشاركة الافراد بها بهدف المحافظة علي النظام العام في جميع الدول يعتبر من اهم مظاهر السيادة والسلطة العامة في مجال الوظيفة الادارية ومن امتيازات السلطة العامة في مجال الضبط الاداري المعبرة عن السيادة هي قدرة الادارة علي التنفيذ المباشر لقراراتها دون الرجوع للقضاء مسبقا حيث ان القضاء هو صاحب الاختصاص الاصلي ولكن المشرع سمح للإدارة المختصة بممارسة هذا الاختصاص تعبير عن مظهر السيادة والسلطة.

٣-الصفة الانفرادية:

ان اعمال الضبطية الادارية التي تظهر بشكل قرارات ضبطية تأخذ شكل الإجراءات الفردية اي شكل اوامر من قبل الادارة الضبطية سواء كانت قرارات فردية او تنظيمية اي انها تنتج اثارها القانونية بإرادة السلطة الضبطية دون ان تلعب ارادة الافراد اي دور في الاثار القانونية لتلك القرارات وان دور الافراد فقط هو الامتثال والخضوع للإجراءات الضبطية التي تتخذها الادارة في هذا المجال وهذا الخضوع يحدده القانون واللوائح وتحت رقابة السلطة القضائية.

٤-الصفة التقديرية:

ان هذه الصفة ناتج طبيعي من صفتي الانفرادية والسيادة حيث يكون لادارة الضبطية السلطة التقديرية الكاملة في ممارسة الاجراءات والاورامر الضبطية من حيث الزمان والمكان والقوة .

س ٨: اكتب في اغراض الضبط الإداري ووسائله ؟

— اغراض الضبط الإداري ووسائله —

اغراض الضبط الإداري

يعد الهدف الاساسي للضبط الاداري هو حماية النظام العام ومنع انتهاكه والاخلال به في الدولة ولذلك فإن الفقه يحصر الهدف من الضبط الاداري في اقرار النظام العام وصيانتته واعادته الي الحالة الطبيعية كلما اضطرب او اختل ذلك النظام .

اولا: مفهوم فكرة النظام العام:

النظام العام فكرة مرنة تختلف باختلاف الزمان والمكان فما يعتبر مخالفة للنظام العام في زمان او مكان معين قد لا يعد كذلك في زمان او مكان اخرين يختلف باختلاف الفلسفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في الدولة.

ثانيا: عناصر النظام العام:

١- **الامن العام** ← يقصد به كل ما يطمئن به الانسان علي نفسه وماله وبذلك يهدف الضبط الاداري لتحقيق الامن العام للمواطنين وجعلهم يشعرون بان انفسهم واموالهم واغراضهم في مأمن من الاعتداءات والانتهاكات وعلي الادارة واجب الحفاظ علي النظام في الدولة كلها بمنع الحركات الثورية والمظاهرات والتجمعات الخطرة في الطرق العامة علي خلاف القانون كما تلتزم الادارة بالعمل علي توقي الكوارث العامة والتصدي لها حال حدوثها سواء كانت بفعل الطبيعة مثل الفيضانات والزلازل أو كانت من صنع البشر كالجرائم مثل القتل والسرقة .

٢- **الصحة العامة** ← يقصد بها كل ما من شأنه ان يحفظ صحة الجمهور ويقيمهم اخطار الامراض ولهذا يقع علي عاتق الادارة مقاومة اسباب الامراض باتخاذ الاجراءات الوقائية فيما يتعلق بمشرب الافراد ومأكلمهم ومسكنهم اذ يجب علي الادارة ان تطعم الافراد من الامراض المعدية وان تتخذ الاجراءات التي تمنع انتشارها وكذلك ضرورة مراقبة صلاحية الاغذية والتأكد من ان المحال العمومية تلتزم بالشروط الصحية.

- ٣- **السكينة العامة** ← يقصد بها المحافظة علي حالة الهدوء والسكون في الطرق والاماكن العامة حتي لا يتعرض الافراد لمضايقات الغير كالمتهولين او من يستعملون مكبرات الصوت .. الخ .
- ٤- **الاداب والاخلاق العامة** ← توسعت احكام مجلس الدولة الفرنسي الحديثة في مدلول النظام العام ليشمل المحافظة علي النظام الادبي حيث قضت بشرعية قرار الادارة بمنع عرض المطبوعات التي تصف الجرائم والفضائح في الاماكن العامة كما حكم مجلس الدولة الفرنسي بشرعية الاجراءات التي اتخذتها الادارة لحماية ابناء المستعمرات من تأثير الخمر لان ذلك يتعلق مباشرة بحماية النظام العام.

وسائل الضبط الاداري

اولا: الوسائل المادية والبشرية:

- تتمثل الوسائل المادية في تزويد سلطات الضبط الاداري بالوسائل والامكانيات المادية المطلوبة لممارسة صلاحياتها الا ان استخدام القوة المادية لا يعني حتما مجازاة الافراد وانما يقصد بها تلك القوة المستخدمة لمنع وقوع اي اخلال بالنظام العام بعناصره الثلاثة.
- الوسائل البشرية** ← تلك الوسائل التي توضع تحت تصرف سلطات الضبط الاداري سواء كانت مركزية او لامركزية مثل لأعوان او الهيئات المختصة لتنفيذ لوائح وقرارات الضبط الاداري لتنفيذ جميع الوسائل القانونية الصادرة عن تلك السلطات وتطبيقها ميدانيا والمتمثلة في رجال الشرطة بالإضافة لقوات الجيش في الحالات الاستثنائية.

ثانيا: الوسائل القانونية:

- هناك لوائح ضبط ينظمها الدستور عادة وهناك الاوامر او القرارات الفردية التي تأخذ صورا مختلفة بحسب الاحوال **فقد تتضمن امرا بعمل شيء** مثل الامر الصادر بإزالة منزل آيل للسقوط وقد تأمر بالامتناع من شيء مثل الامر الصادر بمنع عقد اجتماع او عمل مظاهرة او ايقاف عرض فيلم او مسرحية لاحتمال الاخلال بالنظام العام او الامن العام الامر الفردي منح ترخيص بمزاولة نشاط مثل الترخيص بفتح محل عام او فتح مسقي تغذية مياه النهر او ترعة عامة.. الخ

١-لوائح الضبط الاداري "القرارات التنظيمية":

- عبارة عن قرارات ادارية تنظيمية تصدر عن سلطات الضبط الاداري مختصة في شكل مراسيم رئاسية تنفيذية او قرارات وزارية وتتعلق بموضوع بمرکز قانوني عام وكل من يخالف احكامها يتعرض الي عقوبات جزائية .
- بذلك تتضمن لوائح الضبط قواعد عامة ومجردة ومخصصة الاهداف اي تهدف الي المحافظة علي النظام العام بعناصره الثلاث .
- تتضمن هذه اللوائح تقييد حريات الافراد وهذا يثور سؤال عن مدي مشروعية مثل هذه اللوائح باعتبار ان اصدار القواعد العامة والمجردة التي تقيد الحريات من اختصاص القانون وليس الادارة الا ان الاتجاه السليم في القضاء والفقه يعترف للإدارة بتنفيذ هذه القوانين وتكميلها وقد تقضي هذه التكملة الي تقييد الحريات بشرط ان تكون مشروعة كما قد تقتصر مهمة الضبط الاداري علي تطبيق النظام العام كما نصت عليه القوانين وبذلك تعد لوائح الضبط اهم اساليب الضبط الاداري واقدرها علي حماية النظام العام وتتخذ عدة مظاهر في تقييدها لنشاط الافراد منه الحظر والاذن المسبق والاحطار والتنظيم

مظاهر تقييد نشاط الافراد :

- الحظر** ← ان تتضمن لوائح الضبط منع مزاولة نشاط معين منعاً كاملاً او جزئياً الاصل ان لا يتم الحظر المطلق لنشاط ما لان ذلك يعني انتهاك للحرية ومصادرة للنشاط ولكن اجاز القضاء استثناء الحظر الكامل للنشاط عندما يشكل اخلالا بالنظام العام كمنع انشاء مساكن للبعاء او للعب الميسر.
- الاذن المسبق** ← قد تظهر لوائح الضبط في صورة الحصول علي اذن مسبق من جهة الادارة قبل مزاولة النشاط .
- الاحطار عن النشاط** ← يحصل بان تشترط اللائحة ضرورة احطار السلطة المختصة بمزاولة نشاط معين حتي تتمكن من اتخاذ ما يلزم من اجراءات تكفل حماية النظام العام .
- مثال ذلك** ← الاحطار عن تنظيم اجتماع عام ففي هذه الحالة لا يكون الاجتماع محظورا وليس من الضرورة الحصول علي اذن مسبق
- تنظيم النشاط** ← قد لا تتضمن لوائح الضبط علي حظر نشاط معين اشتراط الحصول اذن مسبق او الاحطار عنه وانما قد تكتفي بتنظيم النشاط الفردي وكيفية ممارسته مثل اللوائح المحافظة علي السكينة العامة كما لو تم تحديد سرعة المركبات علي الطرق العامة او تحديد اماكن وقوفها اي تنظيم النقل او تنظيم مراقبة المواد الغذائية.

٢-قرارات الضبط الادارية الفردية:

- ❖ قد تلجأ سلطات الضبط الي اصدار قرارات ضبط ادارية فردية وهي ذات طابع فردي تطبق علي فرد او افراد معينين بذواتهم وقد تتضمن هذا القرارات اوامر بالقيام بأعمال معينة او النهي والامتناع عن القيام بأعمال معينة وهذا يعني ان موضوعها يتعلق بمركز قانوني خاص.
- ❖ والاصل انه يجب ان تستند هذه القرارات الي القوانين العامة الا انه استثناء من ذلك قد تصدر القرارات الإدارية دون ان تكون مستندة الي قانون او لائحة تنظيمية عامة .

٣-التنفيذ الجبري او التنفيذ المباشر:

- ❖ قد تلجأ الادارة لاستخدام القوة المادية لإجبار الافراد علي تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الإدارية لمنع الاخلال بالنظام العام وتعد هذه الوسيلة من اكثر وسائل الضبط شدة وعنفا باعتبارها تستخدم القوة الجبرية

الحالات التي يمكن اللجوء فيها الي التنفيذ الجبري هي :

- ❖ ان يبيح القانون او اللوائح استعمال هذا الحق
- ❖ عندما يرفض الافراد تنفيذ القوانين واللوائح
- ❖ ان لا يوجد اسلوب اخر لحمل الافراد علي احترام القوانين واللوائح غير التنفيذ الجبري.
- ❖ كما يتم اللجوء الي هذا الاسلوب في حالة الضرورة مثل اعادة اسكان مواطنين لأخلائهم من مبني آيل للسقوط
- ❖ ويشترط في جميع الحالات ان يكون استخدام القوة المادية متناسبة مع جسامة الخطر الذي من الممكن ان يتعرض له النظام العام ويقصد بالقوة المادية تلك القوة المستخدمة لمنع وقوع اي اخلال بالنظام العام بعناصره الثلاثة

س٩: اشرح سلطات وحدود الضبط الإداري ؟

هيئات الضبط الإداري وحدودها

سلطات الضبط الإداري

سلطات الضبط الإداري العام

١-سلطان الضبط الإداري المركزي:

- ❖ تتمثل سلطات الضبط المركزية في رئيس الجمهورية الذي يعتبر راس هيئات الضبط الإداري وذلك وفقا لدستور (١٩٧١) في مادته (١٤٥) التي تنص علي ان لرئيس الجمهورية الحق في اصدار لوائح الضبط الإداري.
- ❖ الا ان دستور عام (٢٠١٤) في المادة (١٧٢) قد اناط اصدار لوائح الضبط الي رئيس مجلس الوزراء ثم يلي ذلك هيئة الشرطة وهي الهيئة النظامية المسؤولة عن المحافظة علي النظام العام في الدولة.

٢-هيئات الضبط الإداري الإقليمى:

- ❖ تتمثل سلطات الضبط الإداري في المحافظون ومديرو الامن ورجال الشرطة وتمتاز هذه الهيئات بالصفة الاقليمية.

سلطات الضبط الإداري الخاصة

- ❖ ينظم الضبط الإداري الخاص نصوص قانونية خاصة الا ان السلطات التي تمارس الضبط الإداري العام يمكنها ان تمارس الضبط الإداري الخاص.

حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية

١- احترام مبدأ المشروعية:

- مبدأ المشروعية بمعناها العام والواسع يعني **سيادة القانون**، أي خضوع جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية بما فيها السلطة العامة بكل هيئاتها وأجهزتها للقواعد السارية المفعول بالدولة .
- **المشروعية الإدارية** ← تعني خضوع الأعمال والتصرفات الصادرة عن السلطة التنفيذية للنظام القانوني السائد بالدولة في مختلف قواعده .
- **من ذلك نستنتج أن كل عمل إداري يخرج عن هذا المبدأ يكون محلًا للطعن فيه ولأجل احترام مبدأ المشروعية من قبل سلطات الضبط يجب أن تحترم مجموعة ضوابط هي:**
- **يجب أن تكون إجراءات الضبط الإداري مسببة** ← بأسباب تتعلق بالحفاظ على النظام العام فقط .
- **يجب أن تكون إجراءات الضبط الإداري ضرورية ولا تتجاوز ما تتطلبه الظروف** ← وذلك يعني أن إجراءات التقييد يجب أن لا تمارس إلا إذا كان هناك خطر وتهديد للنظام العام وذلك طبقاً للمبدأ القائل **" أن الحرية هي القاعدة وأن التقييد عن طريق إجراءات الضبط هو الاستثناء "**.
- **أن تكون هناك مساواة بين جميع المواطنين أمام إجراءات الضبط الإداري** ← وذلك تطبيقاً لمبدأ من المبادئ وهو مساواة الجميع أمام القانون.
- **التحديد الواضح لاختصاصات الإدارة** ← لا يمكن أن يتحقق مبدأ المشروعية على أرض الواقع إلا إذا كانت أعمال وصلاحيات السلطة الإدارية واضحة ومحددة.

٢- خضوع سلطان الضبط الإداري للرقابة القضائية:

تتناول هذه الرقابة العناصر التالية:

- **رقابة أهداف الضبط الإداري** ← فأهداف الضبط الإداري دائماً هي أهداف مخصصة وليس للإدارة أن تخرج عنها ولا في أن تستخدم سلطة الضبط غير ما أعدت له والا كان تصرفها مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة الانحراف بها.
- **رقابة أسباب استعمال سلطة الضبط الإداري** ← يقصد بذلك الظروف الخارجية التي دفعت الإدارة إلى التدخل فالقضاء الإداري لا يعتبر تدخل الإدارة مشروعاً إلا إذا كان ثمة أسباب حدية تهدد بالاخلال بالأمن وبالتالي يخصص القضاء الإداري الظروف المادية التي تدخلت الإدارة على أساسها لرقابته .
- **رقابة وسائل الضبط الإداري** : وتتناول هذه الرقابة مشروعية الوسيلة التي لجأت إليها الإدارة عند تدخلها وملائمتها لأسباب التدخل بمعنى أن يكون المشرع قد أباح للإدارة استعمال هذه الوسيلة وإلا كان تصرفها غير مشروع فمن حيث مشروعية الوسيلة أجاز القضاء للإدارة اللجوء إلى وسيلة مشروعة لتحقيق أغراض الضبط الإداري العام فلها أن تصدر لوائح ضبط أو بوليس لتنظيم تصرفات المواطنين سلباً أو إيجاباً ولها أن ترخص أمور وتمنع غيرها ومن حيث ملائمة الوسيلة لأسباب التدخل فلا يكفي أن تكون الوسيلة مشروعة في ذاتها بل يجب أيضاً أن تكون ملائمة لسبب التدخل وأن تتناسب مع الظروف المادية التي دفعت الإدارة لإستخدامها فلا تلجأ الإدارة لوسائل قاسية وصارمة لمواجهة ظروف غير خطيرة ويرى بعض الفقهاء أن القاضي الإداري هنا يكون قاضي مشروعية وملائمة استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بأن يترك للإدارة تقدير ملائمة تصرفاتها في حدود المصلحة العامة والرأي الراجح في الفقه أن القاضي يظل قاضي مشروعية لا ملائمة وكل ما هناك أن ملائمة الوسيلة في هذه الحالة هي عنصر من عناصر المشروعية .

سلطات البوليس او الضبط الاداري في الظروف الاستثنائية

❖ **اهم التشريعات التي صدرت في مصر لتقوية سلطات البوليس او الضبط الاداري في الظروف الاستثنائية ما يأتي:**

١- **التشريع المنظم للتعبئة العامة** ← يجوز لرئيس الجمهورية حال اعلان التعبئة العامة في حال توتر العلاقات الدولية او قيام خطر الحرب او نشوب الحرب اتخاذ التدابير اللازمة للمجهود الحربي المبينة في القانون.

٢- **التشريع المنظم للدفاع المدني** ← يقصد بالدفاع المدني وقاية المواطنين وتأمين سلامة المواصلات والمخابرات وضمن سير العمل بانتظام واطراد في المرافق العامة وصيانة التحف الفنية والاثريّة والوطنية وحماية المباني والمنشآت والمؤسسات والمشروعات العامة وخاصة من اخطار الغارات الجوية وغيرها من الاعمال الحربية اذ اجاز القانون للإدارة اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق تلك الاهداف وان كان علي حساب الحريات الفردية.

٣- **تنظيم حالة الطوارئ** ← ويطلق عليها قديما الاحكام العرفية وتعلن حالة الطوارئ بقرار من رئيس الجمهورية

حيث تنص المادة ١٥٤ من دستور مصر ٢٠١٤ علي ما يلي

❖ "يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ علي النحو الذي ينظمه القانون ويجب عرض هذا الاعلان علي مجلس النواب خلال الايام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه واذا حدث الاعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وفي جميع الاحوال تجب موافقة اغلبيه عدد اعضاء المجلس علي اعلان حالة الطوارئ ،

❖ **يكون اعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة اشهر ولا تمد الا لمدة اخري مماثلة بعد موافقة ثلثي عد اعضاء المجلس** واذا كان المجلس غير قائم يعرض الامر علي مجلس الوزراء للموافقة علي ان يعرض علي مجلس النواب الجديد في اول اجتماع له ولا يجوز حل مجلس النواب اثناء سريان حالة الطوارئ.

س ١٠ : عرف نظرية الظروف الاستثنائية مبيناً خصائصها ؟

ماهية نظرية الظروف الاستثنائية وموقف الفقه:

❖ يقع علي كاهل الدولة حماية النظام العام المتمثل في عناصره الثلاثة المعروفة (الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة) وبالتالي فإذا حدث اي اختلال لأحد هذه العناصر فتلجأ الدولة حينئذ إلي وسائل احتياطية تتمثل في ما يسمى بالظروف الاستثنائية وقد تخالف الدولة القانون حين تطبيقها لهذه النظرية ورغم هذه المخالفة إلا أنها تعتبر مشروعة نتيجة الظروف المحاطة بالدولة وذلك تطبيقاً للمبدأين المعروفين (ان الضرورات تبيح المحظورات ، وان الضرورة تقدر بقدرها) .

❖ **قد يتبادر إلي الذهن بأن نظرية الظروف الاستثنائية تتشابه مع حالة الضرورة**

إلا أنه يلاحظ وجود بعض الاختلافات بينهما وذلك علي النحو التالي

١- **ان حالة الضرورة** ← تقوم في حالة وجود خطر جسيم ومفاجئ في مجال الضبط الاداري وبالتالي فهي عبارة عن حالة طارئة أو مستعجلة تقتضي تدخل هيئات الضبط علي وجه السرعة لمواجهة لها والتغلب عليها فهي تفترض ان يكون هذا الخطر مؤقتا وليس مستمرا

٢- **اما الظروف الاستثنائية** ← تستمر عادة وقتا اطول من الزمن فالضرورة قد تبدأ بحالة طارئة ولكنها قد تستمر بعد ذلك فترة طويلة من الزمن في الحرب .

٣- **الضرورة** ← ترتبط دائما بالمحافظة علي النظام العام والذي يعتبر شرط لازما لها

٤- **نظرية الظروف الاستثنائية** ← فقد اضافت شيئا جديدا وهو ضمان سير المرافق العامة بالإضافة الي المحافظة علي النظام .

٥- لا يترتب علي نظرية الظروف الاستثنائية في حالة قيامها توسيع سلطات الضبط الاداري فقط انما توسع من سلطات الادارة بصفة عامة مادام الامر يتعلق بسير المرافق العامة

٦- **اما نظرية الضرورة** ← تطبق في مجال الضبط الاداري وتسمح بتوسيع سلطات الضبط الاداري فقط .

٧- بالتالي يمكن القول ان **نظرية الظروف الاستثنائية ليست تطبيقا عاديا لنظرية الضرورة** وتختلف عن التطبيقات الاخرى كحالة الاستعجال وحالة القوة القاهرة.

- ١- **ذات طابع قانوني** ← اجراء قانوني وليس اجراء سياسي يجد مصدر شرعيته في الدساتير والقوانين التنظيمية للبلاد
 - ٢- **ذات طابع مؤقت** ← استثناء قد تمر الدولة بظروف غير عادية او غير مألوفة تستوجب تطبيق نظام قانوني مؤقت غير مستمر في الزمان بحيث يعود الوضع الي ما كان عليه بمجرد انتهاء مصوغاته اي بمجرد ان يتم تجاوز هذا الظرف الطارئ وهذه الصفة المؤقتة تشكل ضمانا للحقوق والحريات الاساسية.
 - ٣- **هدفها مواجهة ظرف استثنائي محدد** ← فلا يتم الاعلان عن حالة الاستثناء الا اذا كان هناك ظرف طارئ او استثنائي ارتقي الي درجة عجزت معه السلطات العادية عن مواجهته.
 - ٤- **تولي السلطة التنفيذية مقاليد الامور** ← يرجع ذلك الي سرعتها في التقرير والتنفيذ التي تمتاز بها وهو ما يتطلبه الظرف الاستثنائي .
 - ٥- **تجميد العمل بالقوانين العادية** ← حيث يتطلب الاعلان عن حالة الاستثناء التوقف عن احترام مجموعة من القوانين المختلفة خاصة تلك التي تتعلق بتنظيم ضمان الحقوق والحريات الاساسية بحجة انها تحول دون مواجهة الظرف الطارئ القائم بشكل فعال ويتم الرجوع اليها بمجرد زوال الحالة المعلنة .
- 📌 **موقف الفقه فيما استقر عليه القضاء الاداري** ← المتأمل في صور خروج هيئات الضبط الاداري عن الحدود التشريعية يجدها كثيرة **لكن يمكن حصرها في ثلاث صور هي:**
- ١- خروج هيئات الضبط عن الاجراءات الشكلية التي نص عليها القانون
 - ٢- الخروج عن قواعد الاختصاص المنصوص عليها قانونا
 - ٣- امتناع هيئات الضبط الاداري عن تنفيذ احكام قضائية واجبة النفاذ
- 📌 قد استقر القضاء الفرنسي علي مشروعية هذه الصور الثلاث واقرار حق هيئات الضبط الإداري في ذلك .



أولاً: اجب عن الاسئلة الآتية

س ١ : ما هي السمات المميزة لعقد الإلتزام ؟

س ٢ : ما هي السمات العامة للجزاءات الإدارية ؟

س ٣ : ما الفرق بين عقود الشراء العام وعقد التوريد ؟

س ٤ : ما هي القيود العامة الواردة علي سلطة الإدارة في تعديل الشروط التنظيمية والعقد ؟

ثانياً: بين مدي صحة او خطأ العبارات الآتية:

العلامة	السؤال	م
	تنشأ الدولة المشروعات العامة فقط	١-
	كل المشروعات والمرافق التي تنشأها الدولة توصف بأنها عامة	٢-
	تعتبر المشروعات الصناعية والتجارية التي تنشأها الدولة لتحقيق الربح مشروعات ومرافق عامة	٣-
	يستهدف المرفق العام تحقيق النفع العام واستهداف الربح بصفة أساسية	٤-
	يدخل في مفهوم الربح فرض المرفق العام بعض الرسوم	٥-
	يجوز التنفيذ الجبري على أموال المرافق العامة	٦-
	يقصد بأسلوب الإدارة المباشرة أن تتولى الدولة والهيئة العامة إدارة المرفق دون أن تعهد بذلك لأحد أشخاص القانون الخاص	٧-
	أسلوب الإدارة المباشرة هو الأسلوب الوحيد لإدارة المرافق العامة	٨-
	المرافق العامة الإقليمية تباشر اختصاصها على كامل إقليم الدولة	٩-
	المرافق العامة المهنية كالنقابات تعد مرافق عامة	١٠-
	يتفق الضبط القضائي مع الضبط الإداري في أنهما يستهدفان المحافظة على النظام العام	١١-
	الضبط الإداري هدفه وقائي بينما الضبط القضائي هدفه علاجي	١٢-
	يجب على الإدارة أن تطعم الأفراد من الأمراض المعدية وأن تتخذ الإجراءات التي تمنع انتشارها	١٣-
	تخضع سلطات الضبط الإداري في الظروف العادية لبدء المشروعية ورقابة القضاء	١٤-
	نظرية الظروف الاستثنائية تعد تطبيقاً لنظرية الضرورة ولا تختلف عن حالة الاستعجال والقوة القاهرة	١٥-
	تعد نظرية الظروف الاستثنائية ذات طابع قانوني مؤقت	١٦-
	يجوز للإدارة في ظروف استثنائية أن تتخذ بعض الأعمال بالمخالفة للقوانين القائمة	١٧-
	الضبط القضائي هو أسلوب وقائي يهدف إلى منع الإخلال بالنظام العام	١٨-
	الضبط الإداري هو مجموعة من الإجراءات التي تتخذها السلطات القضائية للتحري عن الجرائم قبل وقوعها	١٩-
	تمارس السلطة التشريعية الضبط الإداري	٢٠-
	تمارس السلطة التنفيذية الضبط التشريعي	٢١-
	الضبط الإدارية ذو صفة علاجية تهدف قراراته إلى معالجة الإخلال بالنظام العام	٢٢-
	يستطيع الأفراد ممارسة الضبط الإداري إلى جانب السلطة العامة	٢٣-
	يهدف الضبط الإداري إلى حماية النظام العام ومنع انتهاكه والإخلال به في الدولة	٢٤-

٢٥-	تتعلق القرارات التنظيمية بمركز قانوني خاص
٢٦-	لا تنقيد سلطة الضبط الاداري في الظروف العادية بمبدأ المشروعية
٢٧-	لا يشترط في اجراءات الضبط الاداري ان تكون مسببة
٢٨-	القرارات الاداري التنظيمية تتعلق بموضوعاتها بمركز قانوني عام
٢٩-	قرارات الضبط الادارية الفردية تتعلق بموضوعاتها بمركز قانوني عام

ثالثاً: اختر الاجابة الصحيحة من بين الاقواس:

م	السؤال
١-	تقوم الدولة بانشاء العديد من المشروعات (العامة - الخاصة - العامة والخاصة)
٢-	يتم انشاء المرافق العامة (بقانون - بامداد ادارية - الاثنين معا)
٣-	تنقسم المرافق العامة من حيث نطاق اختصاصها الي (مرافق عامة قومية واقليمية ومهنية - مرافق قومية واقليمية - مرافق مستقلة وغير مستقلة)
٤-	تنقسم المرافق العامة من حيث طبيعة النشاط الي (مرافق ادارية واقتصادية ومهنية - مرافق قومية واقليمية - مرافق مستقلة وغير مستقلة)
٥-	من اساليب ادارة المرافق العامة (اسلوب الادارة المباشرة - النظام المرافق العامة - الاستغلال المشترك - كل ما سبق)
٦-	يتصف الضبط بأنه ذات صفة (وقائية - علاجية - احترازية)
٧-	عناصر النظام العام هي (الامن العام والصحة العامة - السكينة العامة والاداب العامة - كل ما سبق)
٨-	القرارات الادارية التنظيمية التي تصدر في شكل مراسيم رئاسية او قرارات وزارية هي (لوائح الضبط - اوامر الضبط الفردية - التنفيذ الجبري)
٩-	الاوامر ذات الطابع الفردي التي تتعلق بمركز قانوني خاص هي : (لوائح الضبط - اوامر الضبط الفردية - التنفيذ الجبري)
١٠-	من خصائص نظرية الظروف الاستثنائية انها ذات طابع (سياسي - قانوني - اقتصادي)
١١-	هو مجموعة من الاجراءات الوقائية التي تتخذها السلطة التنفيذية من اجل المحافظة علي النظام العام (الضبط الاداري - الضبط القضائي - الضبط التشريعي)
١٢-	مجموعة من القوانين الصادر في شأن الحريات العامة (الضبط الاداري - الضبط التشريعي - الضبط القضائي)
١٣-	من خصائص الضبط الاداري (الصفة الوقائية - الصفة الانفرادية - الصفة التقديرية - كل ما سبق)
١٤-	من عناصر النظام العام (الامن العام - الصحة العامة - السكينة العامة - كل ما سبق)
١٥-	من مظاهر تقييد الادارة لنشاط الافراد (الحظر - الاذن المسبق - الاخطار المسبق - كل ما سبق)

ادوات الادارة العامة

س ١١ : عرف القرار الإداري مبيناً أركانه ؟

القرار الإداري

— التعريف بالقرار الإداري —

تعريف القرار

تعريف القرار الإداري وتحديد شروطه

أولاً: تعريف للقرار الإداري:

١- التعريف الفقهي للقرار الإداري:

هناك العديد من التعريف للقرار الإداري من جانب الفقه الغربي او العربي علي النحو التالي:

(أ) تعريف الفقه الغربي للقرار:

- اعترف الفقه الغربي بإعطاء تعريف للقرار الإداري وهذا بالنظر الي **الجهة الإدارية مصدرة القرار**
- عرف العميد هوري القرار الإداري** ← بأنه اعلان للإدارة بقصد احداث اثر قانوني ازاء الافراد يصدر من سلطة إدارية في صورة تنفيذية أي في صورة تؤدي الي التنفيذ المباشر.
- كما عرف العميد "دوجي"** ← بأنه كل عمل إداري يصدر بقصد تعديل الاوضاع القانونية كما هي قائمة وقت صدوره او كما تكون في لحظة مستقبلية معينة

(ب) محاولة الفقه العربي لتعريف القرار الإداري:

- عرفه الدكتور " سامي جمال الدين "** ← بأنه تعبير عن الإرادة المنفردة لسلطة إدارية بقصد احداث اثر قانوني معين .
- عرفه الدكتور " سليمان الطماوي "** ← بأنه (افصاح الإدارة عن ارادة ملزمة بقصد احداث اثر قانوني وذلك اما بإصدار قاعدة تنشيء او تعديل او تلغي حالة قانونية او موضوعية حين يكون العمل لائحة واما بأنشاء حالة فردية او تعديلها او الغائها لمصلحة فرد او افراد معينين او ضدهم في حالة القرار الإداري الفردي)

٢- تعريف القضاء للقرار الإداري:

- عرفه مجلس الدولة المصري** ← افصاح من الجهة الإدارية المختصة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضي القوانين واللوائح بقصد احداث اثر قانوني معين يكون ممكناً وجائز قانوناً ابتغاء مصلحة عامة

ثانياً: شروط القرار الإداري:

١- ان يصدر القرار من سلطة إدارية وطنية:

- يشترط في القرار الإداري ان يصدر من سلطة إدارية وطنية سواء اكانت داخل حدود الدولة او خارجها من دون النظر الي مركزية السلطة او عدم مركزيتها والعبرة في تحديد ما اذا كانت الجهة التي اصدرت القرار وطنية ام لا ليس بجنسية اعضائها وانما بمصدر السلطة التي تستمد منها ولاية اصدار القرار ولكي نكون امام قرار إداري ينبغي ان يصدر هذا القرار من شخص عام له الصفة الإدارية وقت اصداره ولا عبرة بتغير صفته بعد ذلك .

وفقا لهذا الشرط لا يمكن اعتبار القرارات الصادرة عن اشخاص القانون الخاص قرارات ادارية الا في حالتين

- ❶ **الحالة الاولى** ← القرارات الصادرة عن الموظف الفعلي او الظاهر وهو شخص تدخل خلافا للقانون في ممارسة اختصاصات وظيفة عامة متخذا مظهر الموظف القانوني المختص
- ❷ **الحالة الثانية** ← فتتعلق بالقرارات الصادرة من ملتزم المرافق العامة

٢- صدور القرار بالارادة المنفردة للإدارة:

- ❶ يجب ان يصدر القرار من جانب الإدارة وحدها، وهو ما يميز القرار الاداري عن العقد الاداري الذي يصدر باتفاق ارادتين سواء اكانت هاتين الارادتين لشخص من اشخاص القانون العام او كان احدهما لشخص من اشخاص القانون الخاص

٣- ترتيب القرار لأثر قانونية:

- ❶ لكي يكون القرار اداليا يجب ان يترتب اثار قانونية وذلك بانشاء او تعديل او الغاء مركز قانوني معين فإذا لم يترتب علي العمل الاداري ذلك فإنه لا يعد قرارا اداليا.
- ❷ كما ان هناك قرارات تخرج عن نطاق القرارات الادارية ولا تحدث بذاتها اثار قانونية وتتمثل في الاعمال التحضيرية والمنشورات والتعليمات المصلحية .

٤- ان يتصف القرار الاداري بالنهائية:

- ❶ هذا يعني انه لكي يكيف التصرف القانوني بانه من قبيل القرارات الادارية يجب ان يكون نهائيا أي يكون من شأنه احداث اثر قانوني معين سواء اكان ذلك عن طرق انشاء مركز قانوني جديد ام تعديل مركز قانوني قائم او الغائه .

- ❷ تعتبر الاعمال التمهيدية والتقارير والمذكرات التحضيرية التي تسبق اتخاذ القرار لا تعد قرارات ادارية.

تمييز القرار الاداري عن أعمال الدولة الاخرى

اولا: التمييز بين القرارات الادارية والاعمال التشريعية:

- ❶ **القرارات الادارية** ← تقبل الطعن بالإلغاء امام القضاء الاداري
- ❷ **الاعمال التشريعية** ← لا يمكن الطعن فيها الا بالطريق الدستوري المقرر ويتردد الفقه الحديث بين معيارين لتحديد صفة العمل تشريعية ام ادارية:

١) المعيار الشكلي:

- ❶ وفقا للمعيار الشكلي او العضوي يتم الرجوع الي الهيئة التي اصدرت العمل او الاجراءات التي اتبعت في اصداره دون النظر الي موضوعه فإذا كان العمل صادر من السلطة التشريعية فهو عمل تشريعي اما اذا كان صادرا من احدي الهيئات الادارية بوصفها فرعا من فروع السلطة التنفيذية فهو عمل اداري
- ❷ **ومن ثم يمكن تعريف العمل الاداري** ← بانه كل عمل صادر من فرد او هيئة تابعة للإدارة اثناء اداء وظيفتها.
- ❸ **النقد** ← هذا المعيار يقف عند صفة القائم بالعمل دون ان يتعدى ذلك الي طبيعة العمل ذاته الا ان طبيعة العمل تقتضي في احيان كثيرة وجود نوع من التداخل والتعاون بين السلطات مما دعا بالفقه الي البحث عن معيار اخر للتمييز بين القرارات الادارية والاعمال التشريعية.

٢) المعيار الموضوعي:

- ❶ يعتمد المعيار الموضوعي علي طبيعة العمل وموضوعه بصرف النظر عن الجهة التي اصدرته او الاجراءات التي اتبعت في اصداره وبالتالي اذا تمثل العمل في قاعدة عامة مجردة وانشا مركزا قانونيا عاما اعتبر عملا تشريعيا اما اذا تجسد في قرار فردي يخص فردا او افرادا معينين بذواتهم فأنشأ مركز قانونيا خاصا اعتبر عملا اداليا.

🔴 **النقد** ← ينتقد انصار هذا الاتجاه المعيار الشكلي لأنه يقف عند الشكليات وعدم الاهتمام بطبيعة العمل وجوهره، ويأتي في مقدمة انصار الاتجاه الموضوعي الفقيه دوجي بان القانون يقوم علي فكرتين اساسيتين هما فكرتا **المراكز القانونية والاعمال القانونية**؛
(أ) **المراكز القانونية**؛

هي الحالة التي يوجد فيها الفرد ازاء القانون وتقسم الي قسمين:

- 🔴 **القسم الاول :- المراكز القانونية العامة او الموضوعية** ← وهو كل مركز يكون محتواه واحدا بالنسبة لطائفة معينة من الافراد فترسم حدوده ومعالمه قواعد مجردة متماثلة لجميع من سيشغلون هذا المراكز
- 🔴 **مثال ذلك** ← مركز الموظف العام في القانون العام والرجل المتزوج في القانون الخاص.
- 🔴 **القسم الثاني :- المراكز القانونية الشخصية او الفردية** ← هي المراكز التي يحدد محتواها بالنسبة لكل فرد علي حده وهي بهذا تختلف من شخص الي اخر ولا يمكن ان يحدد القانون مقدما هذه المراكز لأنها تتميز بانها خاصة وذاتية
- 🔴 **مثال ذلك** ← مركز الدائن او المدين في القانون الخاص ومركز المتعاقد مع الادارة في القانون العام.

(ب) **الاعمال القانونية**؛

تمتاز بانها متغيرة ومتطورة بحسب الحاجة ويتم هذا التغيير اما بإرادة المشرع او بإرادة شاغلها ويقسم دوجي هذه الاعمال الي ثلاثة اقسام:

- 🔴 **القسم الأول : اعمال مشرعة** ← وهي كل عمل قانوني ينشئ او يعدل او يلغي مركزا قانونيا عاما او موضوعيا ومن هذه الأعمال القوانين المشرعة واللوائح والانظمة التي تتضمن قواعد تنظيمية عامة وغير شخصية.
- 🔴 **القسم الثاني :اعمال شخصية او ذاتية** ← هي الاعمال القانونية التي تنشئ او تتعلق بمراكز شخصية لا يمكن تعديلها الا بإرادة اطرافه ووضح مثال علي هذه الاعمال العقود.
- 🔴 **القسم الثالث : اعمال شرطية** ← هي الاعمال الصادرة بصدد فرد معين وتسند اليه مركزا عاما
- 🔴 **ومثاله في القانون العام** ← قرار التعيين في وظيفة عامة فهذا القرار يعد عملا شرطيا لانه لا ينشئ للموظف مركزا شخصيا لان هذا المركز كان قائما وسابق علي قرار التعيين
- 🔴 بهذا المعنى فإن العمل التشريعي عند دوجي هو الذي يتضمن قاعدة موضوعية القوانين او اللوائح بغض النظر عن الهيئة او الاجراءات المتبعة لإصداره في حين يعد اداريا اذا اتسم بطابع الفردية وهذا يصدق علي القرارات والاعمال الفردية والاعمال الشرطية.
- 🔴 **يبدو ان المشرع والقضاء الفرنسيان يأخذان بالمعيار الشكلي** فالأصل انه لا يقبل الطعن بالإلغاء ضد اعمال السلطة التشريعية سواء في القوانين او القرارات الصادرة من البرلمان.
- 🔴 **الا ان القضاء الفرنسي لجأ في بعض الحالات الي الأخذ بالمعيار الموضوعي** للتمييز بين الاعمال الادارية والاعمال التشريعية قابلا الطعن بالإلغاء في اعمال البرلمان المتعلقة بتسيير الهيئة التشريعية كاللوائح الداخلية للبرلمان والقرارات الصادرة بتعيين موظفيه .

ثانيا: القرارات الادارية والاعمال القضائية:

- 🔴 يشترك القضاء مع الادارة في سعيهما نحو تطبيق القانون وتنفيذه علي الحالات الفردية فهما ينقلان حكم القانون من العمومية والتجريد الي الخصوصية والواقعية وذلك بتطبيقه علي الحالات الفردية.
- 🔴 ومع هذا التقارب سعي الفقه والقضاء الي ايجاد معيار للتمييز بين العمل القضائي والعمل الاداري لخطورة النتائج المترتبة علي الخلط بينهما **فالقرارات الادارية** يجوز بصورة عامة الغاؤها وتعديلها وسحبها اما **الاحكام القضائية** فطرق الطعن فيها محددة تشريعا علي سبيل الحصر.

🔹 **العمل المادي** ← مجرد واقعة مادية غير مؤثرة في المراكز القانونية التي تتصل بها فإذا كان وجود الاثر القانوني هو معيار القرارات الإدارية فإن غيبة هذا الاثر تصبح هي معيار الاعمال المادية والاعمال المادية اما ان تكون افعالا ارادية ارادتها الادارة وتدخلت لتحقيقها كهدم بطريق الخطأ والاهمال مثل حوادث السير التي يسببها احد موظفي الادارة والاعمال المادية لا تعتبر من قبيل الاعمال القانونية الادارية لانها لا ترتب اثاراً قانونية مباشرة وتخرج هذه الاعمال عن نطاق الطعن بالالغاء امام القضاء الاداري .

🔹 **بهذا يتميز محل العمل القانوني عن العمل المادي** الذي يكون دائماً نتيجة مادية واقعية وعلي الرغم من ذلك فان عدم اعتبار العمل المادي قراراً ادارياً وان كان يمنع الطعن فيه بالالغاء فإنه يصح ان يكون محلاً لمنازعة ادارية تمس مصالح الافراد فيكون محلاً لطلب التعويض .

— اركان القرار الاداري —

س ١٢ : اكتب في ركن الاختصاص كأحد اركان القرار الاداري ؟

الركن الأول : الاختصاص :

🔹 يقصد بالاختصاص صلاحية موظف معين او جهة ادارية محددة في ابرام تصرف قانوني تعبيراً عن ارادة الادارة، وتتحدد هذه الصلاحية بموجب احكام القانون او وفقاً للمبادئ القانونية العامة.

🔹 يلاحظ ان القاعدة القانونية هي التي تحدد الشخص او الجهة الادارية المختصة بممارسة نشاط معين واصدار القرارات المتعلقة به ولذلك فان صدور مثل هذه القرارات من شخص اداري اخر غير الذي حددته قاعدة القانون يعني انتهاكاً للاختصاص لذلك فان النصوص المحددة للاختصاص هي نصوص امرة ومن ثم فان الاختصاص لا يفترض كما انه يثبت بنص معين فلا يجوز التوسع فيما ورد به النص في مجاوزة نطاقه.

🔹 اذا كانت مخالفة قواعد الاختصاص تؤدي الي بطلان القرار كقاعدة عامة الا ان هناك حالات يؤدي فيها عيب الاختصاص الي **الانعدام لا البطلان** وذلك في صدور القرار من فرد عادي لا صلة له بالإدارة اطلاقاً وتتسم هذه الحالة بعيب عدم الاختصاص الجسيم هي التي يطلق عليها الفقهاء **تسمية اغتصاب السلطة**.

🔹 اذا كان الاصل العام ان الاختصاص ذو طبيعة شخصية اذ يجب ان يباشره الموظف بنفسه الا ان المشرع قد اباح في بعض الحالات نقل الاختصاص من موظف في مستوى اعلي الي موظف في مستوى ادني لمستلزمات تقتضيها ضرورات عملية وعلي هذا الاساس يمكن ان يقوم احد الرؤساء الاداريين بإصدار قرار ينقل بموجبه جزءاً من اختصاصه الي مروسة والغالب في الادارة العامة

🔹 **يتم هذا التفويض كتابة وبطريقة رسمية** كما يجب ان يكون التفويض جزئياً وبالتالي فان التفويض الشامل في الاختصاص **يكون تصرفاً مخالفاً للقانون**

🔹 كما انه حتي يكون التفويض صحيحاً لابد ان يجيزه القانون الا ان المشرع قد يترك للإدارة في بعض الحالات سلطة تقديرية واسعة في التفويض فلا يقيدها بنطاق موضوعي ولا بنطاق شخصي وعندئذ يكفي لمشروعية التفويض ان يكون المشرع قد اباحه بشكل عام.

١- الخصائص العامة لركن الاختصاص:

- يكون توزيع الاختصاص اما بواسطة الدستور او من خلال تشريع والهدف من توزيع الاختصاص هو تحقيق الصالح العام وبذلك فان الاختصاص ركن متعلق بالنظام العام **ويترتب علي ذلك عدة نتائج:**
 - (أ) لا يجوز لصاحب الاختصاص ان يتفق مع الافراد علي تعديل تلك القواعد والا فان القرار الصادر مخالفا لهذه القواعد يكون معيبا بعيب عدم الاختصاص ويكون لصاحب الشأن ان يطعن هذا العيب امام القضاء الاداري بدعوي الالغاء.
 - (ب) اذا صدر قرار مشوبا بعيب عدم الاختصاص فانه يظل قرارا باطلا غير مشروع ولا يجوز تصحيحه بإجراء لاحق من السلطة المختصة به قانونا .
 - (ج) كون الاختصاص من النظام العام يمنع الادارة من مخالفة قواعده بعذر الاستعجال او لغيره من الظروف ما لم تكن بصدد ظروف استثنائية.
 - (ح) لا يسقط الدفع بهذا العيب بالدخول في موضوع الدعوي ويجوز ابدؤه في اي مرحلة من مراحلها.
 - (خ) للمحكمة ان تصدر لعيب عدم الاختصاص تلقائيا ولو لم يثيره طالب الالغاء وذلك لان الاختصاص متعلق بالنظام العام.

٢- اشكال الاختصاص:

(أ) الاختصاص الشخصي:

- **يقصد به تحديد الشخص او الجهة الادارية المخولة والمرخص لها باتخاذ القرار** والاصل العام هو وجوب ممارسة الاختصاص من طرف الشخص او الهيئة التي اسند اليها الدستور او التشريع الاختصاص ان تقوم به بنفسها ولا يجوز ان يعهد لغيره بالقيام بهذا الاختصاص، **علي اعتبار ان الاختصاص واجب وليس حقا له** الا ان كثيرا ما يحدث ان تكون الاختصاصات من الكثرة بحيث لا يستطيع المختص القيام بها علي وجه صحيح او يكون هناك رغبة في تكوين صف قيادي ثان من خلال تدريبه علي القيام باختصاصات الصف الاول ويكون من المستحيل قانونا اسناد اي اختصاص الي غير المختص به حسب قاعدة شخصية الاختصاص.
- الا ان بعض الحالات التي تجعل الاختصاصات معطلة حلها في التفويض والحلول كاستثناء علي القاعدة الاصلية الا ان الاصيل يظل مختص ومسئولا في ذات الوقت عن التصرفات التي يقوم بها نيابة عنه كل من المفوض اليه والحال وبذلك فلا بد ان يكون لكل منهما اوصافا وشروطا حتي تأتي النتائج متفقة مع القانون وسوف نتعرض لهما علي النحو التالي:

اهم الاستثناءات الواردة علي الاختصاص الشخصي :

التفويض:

- ان يعهد الرئيس الاداري ببعض اختصاصاته التي يستمدّها من القانون الي احد مرؤوسيه وهو يقوم بتنفيذ العمل بحيث يقبل الالغاء او التعديل.

صور التفويض : يظهر التفويض في صورتين:

- **الصورة الأولى :- التفويض في الاختصاص** < تحويل جزء من اختصاصات شخص أو سلطة ادارية اخري .
- **الصورة الثانية :- التفويض في التوقيع** < يتمثل في الترخيص او السماح الي بعض المرؤوسين الاداريين بتوقيع بعض القرارات الادارية بدلا من صاحب الاختصاص الاصيل ولكن تحت رقابة ومسؤولية هذا الاخير وتقتصر صلاحية المفوض اليه في هذه الحالة علي التوقيع المادي علي مشروع القرار واضفاء الصفة الرسمية عليه.

شروط التفويض:

- يجب ان يستند التفويض الي نص تشريعي او تنظيمي يسمح به القانون
- ان يكون التفويض جزئيا ويقصد به الا يشمل التفويض كل اختصاصات الاصيل لان تفويض السلطة بكاملها امر فيه مخالفة للقواعد العامة .
- يتسم التفويض بالطابع الشخصي** ← بمعنى أنه لا يجوز لمن فوض اليه الاختصاص ان يفوض غيره في القيام به ذلك ان المبادئ العامة التي استقر عليها القضاء الاداري في هذا الصدد تذهب الي ان ،
- التفويض في التفويض مخالف للقانون.**

الحلول:

- في حالة غياب صاحب الاختصاص الاصيل فيحل محله شخص يعينه المشرع مسبقا وتكون سلطاته هي نفس سلطات الاصيل فالحلول في الاختصاص لابد ان ينظمه المشرع والحلول هو وسيلة غير مباشرة لممارسة الاختصاص .
- يقصد بالغياب عن العمل الذي يكون سببا للحلول ليس فقط الغياب في الاجازة بل الغياب بمعناه الواسع سواء نشأ بسبب شغور الوظيفة او الغياب في مهمة رسمية .
- بالنسبة لحالة حلول الرئيس محل المرؤوس، فانه يحق للرئيس ان يحل محل مرؤوسه في اتخاذ القرار او في التصرف الذي يدخل ضمن اختصاصاته حيث يعتبر الحلول صورة من صور الرقابة اللاحقة علي اعمال المرؤوس او تراخي عن اتخاذ القرار او التصرف الذي كان ينبغي عليه اصداره، فانه يحق للرئيس ان يحل محله في ذلك ضمنا لحسن سير العمل الاداري.
- (ب) الاختصاص الموضوعي:**
- تحديد الموضوعات وطبيعة الاعمال التي يجوز للشخص المختص ان يتخذ ويصدر قرارات ادارية فيها .
- (ج) الاختصاص المكاني:**
- تحديد النطاق المكاني الذي يجوز لرجل الادارة ان يباشر اختصاصه فيه، وتكون قراراته مشوبة بعيب عدم الاختصاص اذا تجاوز هذا النطاق .
- (د) الاختصاص الزمني:**

- يقصد به ان المشرع يحدد المهلة والوقت القانوني الذي يمكن للموظف الاداري ان يباشر اختصاصه والتي يجوز للسلطة الإدارية المختصة اصدار قرارات ادارية .

الركن الثاني : الشكل والإجراءات :

- الإجراءات** ← الخطوات الإدارية التي يفرض القانون علي الإدارة اتخاذها قبل إصدار القرار .
- الأشكال** ← جملة العناصر التي تبين القوام الخارجي للقرار .
- الاصل** ← ان القرار الاداري يخضع في اصداره لشكليات او اجراءات معينة ما لم يستلزم القانون اتباع شكل معين او اجراءات خاصة لإصدار القرار الإداري وعلي ذلك يمكن القول بانه في غير حالة تقييد المشرع للإدارة بالتزام شكل الاجراء اللازم لاتخاذ القرار الاداري.

أهم الاجراءات والاشكال التي يمكن ان تترافق مع اصدار القرار الاداري:

١- الشكل:

يقصد به المظهر الخارجي الذي تعبر به الادارة عن ارادتها الملزمة للأفراد وتتعدد صور الشكل ومن اهمها:

أ) الكتابة:

الاصل ان الادارة غير ملزمة بان تعبر عن ارادتها بشكل معين الا اذا نص القانون علي خلاف ذلك وفي هذه الحالة يجب ان يتخذ القرار الشكلية المقررة لصدوره كأن يشترط القانون ضرورة أن يكون القرار مكتوباً

وتتنوع صور القرارات علي النحو التالي:

- **الصورة الأولى :- القرار المكتوب والقرار الشفوي** ← اذا كانت ظاهرة الكتابة عامة وشائعة بالنسبة الي القرارات الادارية للوضوح والشفافية وتسهيل الاثبات والاصل ان الكتابة ليست ركنا في القرار الاداري وهي شرط من شروط صحة القرار غير ان القانون قد ينص عليها صراحة او ضمناً ولذلك اذا اشترط القانون ان يتخذ القرار الشكل الكتابي فيتعين علي جهة الادارة ان تحترم نصوص القانون.
- **الصورة الثانية :- القرار الصريح والقرار الضمني** ← الأصل ان الادارة تعبر عن ارادتها بشكل صريح الا ان النصوص قد تجعل احيانا سكوت الادارة لفترة من الزمن تعبيراً عن ارادتها اما بالقبول او الرفض.

ب) التوقيع :

يعد التوقيع علي محرر القرار من البيانات الاساسية التي تدخل في تكوين الشكل المكتوب ويوقع القرار من البيانات الاساسية التي تدخل في تكوين الشكل المكتوب ويوقع القرار ممن هو مختص به اساساً مع امكانية توقيعه من قبل موظفين اخرين ساهموا في انشائه .

ج) التسبب:

يقصد به ذكر سبب القرار الاداري في متنه والاصل ان الادارة غير ملزمة بتسبب قراراتها الادارية إلا اذا تدخل المشرع والزمها بذكر السبب الذي من اجله اصدرت القرار الاداري , عدم تسبب القرار الاداري كقاعدة عامة لا يؤثر علي مشروعية القرار الاداري .

٢- الاجراءات:

الخطوات الادارية التي يفرضها القانون علي الادارة اتخاذها قبل اصدار القرار، وبذلك فهي العمليات التي يمر بها القرار منذ بدء التفكير في اصداره الي ما قبل وضعه في قالب النهائي حيث يمثل الشكل الاطار او القالب الذي تظهر فيها ارادة الادارة.

وتتجلي اهم صور الاجراءات فيما يلي:

أ) الاستشارة (اخذ الرأي مقدماً):

حيث يفرض القانون احيانا علي الادارة قبل اصدار قرار معين ان تأخذ استشارة جهة محددة او هيئة من الهيئات والاجراء الاستشاري يعتبر من اهم اجراءات القرار الاداري ويظهر في الصور التالية:

- **الاستشارة الالزامية (الاجبارية)** ← يكون هذا النوع من الاستشارة عند وجود نص قانوني يلزم الادارة ان تلجا الي استشارة جهة اخري قبل اتخاذها للقرار وان تأخذ بما ورد في تلك الاستشارة او مخالفتها.
- **الاستشارة الاختيارية** ← يمكن للإدارة ان تلجا الي استشارة جهة اخري قبل اتخاذها للقرار دون ان يكون هناك نص يلزمها بذلك.

ب) الاجراءات التمهيدية:

تتحقق هذه الحالة عندما يفرض المشرع علي الادارة قبل اصدار قرار معين القيام بإجراءات معينة كتبليغ ذوي الشأن لسماع اقوالهم او اجراء تحقيق او المطالبة بحق الدفاع في حالة المساءلة التأديبية.

تتحقق هذه الحالة عندما يحدد المرع مددا معينة للإجراءات الادارية التي تؤدي الي اصدار القرار، وعندئذ يجب احترام هذه المدد.

الاثـر المترتب علي تخلف الاجراء أو الشكل :

القرار الاداري لا يمكن ابطاله لمجرد تجاهل شكلا او اجراء معيناً أيا كانت درجة الاهمية التي تحملها لذلك فإنه من المستقر عليه التفرقة بين الاشكال والاجراءات الجوهرية من جهة والاشكال والاجراءات الثانوية من جهة اخري وترتيب البطلان يكون علي اغفال الاولي دون الثانية.

تأثير تخلف الشكل علي مشروعية القرار الاداري:

١- الأشكال التي يؤثر تخلفها في مشروعية القرار الإداري :

لا يمكن الاشكال والاجراءات التي يترتب علي مخالفتها بطلان القرار الاداري الا ان المستقر في الفقه والقضاء الاداري ان اهم هذه الشكليات تتعلق بشكل القرار ذاته، وتسببيه والاجراءات التمهيدية السابقة علي اصداره والاشكال المقررة لحماية مصالح المخاطبين بالقرار او التي تؤثر في الضمانات المقرر للأفراد في مواجهة الادارة .

٢- الاشكال التي لا يؤثر تخلفها في مشروعية القرار الاداري:

المستقر في القضاء الاداري انه لا يترتب البطلان علي كل مخالفة للشكليات دون النظر الي طبيعة هذه المخالفة فقد اطرده القضاء علي التمييز بين الاشكال الجوهرية والاشكال الثانوية او غير الجوهرية ، **ورتب البطلان علي الاولي دون الثانية** والتمييز بين اشكال الجوهرية والاشكال غير الجوهرية مسألة تقديرية تتقرر في ضوء النصوص القانونية وراي المحكمة وبصورة عامة يكون الاجراء جوهريا اذا وصفه القانون صراحة بذلك اما اذا صمت القانون فانه يعد اجراء ثانويا وقد استقر القضاء الاداري علي ان الاجراءات الثانوية والتي لا يترتب علي مخالفتها بطلان القرار الاداري علي نوعين :

النوع الاول ← يتمثل في الاشكال والاجراءات المقررة لمصلحة الادارة

النوع الثاني ← يتعلق بالأشكال والاجراءات الثانوية التي لا تؤثر في مضمون القرار كإغفال الادارة ذكر النصوص القانونية التي كانت الاساس في اصداره.

الركن الثالث: ركن السبب:

عندما تصدر السلطة الادارية قرارا اداريا فإنها تستند في ذلك الي قاعدة قانونية او الي حالة واقعية والتي تتميز بانها.

- ١- سابقة علي تصرف رجل الادارة .
- ٢- خارجة عن رجل الادارة بمعنى انه لا دخل لإرادته في حدوثها.
- ٣- الواقعة هي التي اوحث لرجل الإدارة باتخاذ التصرف الاداري.

تعريف سبب القرار الإداري ← هو الحالة الواقعية او القانونية التي تسبق القرار وتدفع الادارة لإصداره فالسبب عنصر خارجي موضوعي يبرر للإدارة التدخل بإصدار القرار وليس عنصر نفسيا داخليا لدي من اصدار القرار.

وعلي كل حال فان العيب في ركن السبب من شأنه ان يجعل القرار باطلا ويتجلى عيب السبب في عدة مظاهر: عدم وجود السبب أصلا والخطأ في التكييف القانوني للوقائع التي تشكل الاسباب الحاملة للقرار والمبرر له وعدم التناسب بين اسباب القرار وموضوعه.

اما اذا كانت الاسباب المثارة والتي بني القرار علي اساسها قد وردت علي سبيل الغش والتدليس من قبل المستفيد من القرار فإن القرار يكون في هذه الحالة **مشوبا بعيب الانعدام وليس البطلان**.

الاصل ← ان الادارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها استنادا الي قرينة المشروعية التي تفترض ان قرارات الادارة تصدر بناء علي سبب مشروع وعلي صاحب الشأن إثبات العكس، اما اذا افصحت الادارة عن هذا السبب من تلقاء ذاتها فإنه يجب ان يكون صحيحا وحقيقيا.

١- أن يكون سبب القرار قائما وموجودا حتي تاريخ اتخاذ القرار:

ويتفرع من هذا الشرط صورتان :

- 🔴 **الصورة الاولى** → أن تكون الحالة الواقعية او القانونية موجودة فعلا والا كان القرار الاداري معيبا في سببه
- 🔴 **الصورة الثانية** → يجب ان يستمر وجودها حتي صدور القرار معيبا في سببه فاذا وجدت الظروف الموضوعية لإصدار القرار الا انها زالت قبل اصداره فان القرار يكون معيبا في سببه وصدر في هذه الحالة

٢- أن يكون السبب مشروعا :

- 🔴 تظهر اهمية هذا الشرط في حالة السلطة المقيدة للإدارة عندما يحدد المشرع اسبابا معينة يجب ان تستند اليها الادارة لإصدار بعض قراراتها فاذا استندت الادارة في اصدار قرارها الي اسباب غير تلك التي حددها المشرع فان قرارها يكون مستحقا للإلغاء لعدم مشروعية سببه بل ان القضاء الاداري درج علي انه حتي في مجال السلطة التقديرية لا يكفي ان يكون السبب موجودا بل يجب ان يكون صحيحا ومبررا لإصدار القرار الاداري .

- 🔴 وقد تطورت رقابة القضاء علي ركن السبب في القرار الاداري من الرقابة علي الوجود المادي للوقائع الي رقابة الوصف القانوني لها الي ان وصلت الي مجال الملائمة او التناسب **ويمكن توضيحها علي النحو التالي:**

- **الرقابة علي وجود الوقائع** → هي اول درجات الرقابة القضائية علي ركن السبب في القرار الاداري فإذا تبين ان القرار المطعون فيه لا يقوم علي سبب يبرره فإنه يكون جديرا بالإلغاء لانتفاء الواقعة التي استند عليها اما اذا صدر القرار بالاستناد الي سبب تبين انه غير صحيح او وهمي وظهر من اوراق الدعوي ان هناك اسباب اخري صحيحة فإنه يمكن حمل القرار علي تلك الاسباب.

- **الرقابة علي تكييف الوقائع** → هنا تمتد الرقابة لتشمل الوصف القانوني للوقائع التي استندت اليها الادارة في اصدار قرارها فإذا تبين ان الادارة اخطأت في تكييفها القانوني لهذه الوقائع فإنه يحكم بالغاء القرار الاداري لوجود عيب في سببه .

- **الرقابة علي ملائمة القرار للوقائع** → الاصل ان لا تمتد رقابة القضاء الاداري لتشمل البحث في مدي تناسب الوقائع مع القرار الصادر بناء عليها لان تقدير اهمية الوقائع وخطورتها مسألة تدخل ضمن نطاق السلطة التقديرية للإدارة.

- 🔴 الا ان القضاء الاداري في فرنسا ومصر اخذ يراقب الملائمة بين السبب والقرار المبدئي عليه لاسيما اذا كانت الملائمة شرطا من شروط المشروعية وخاصة فيما يتعلق بالقرارات المتعلقة بالحريات العامة، ثم امتدت الرقابة علي الملائمة لتشمل ميدان القرارات التأديبية.

الركن الرابع : ركن المحل:

- 🔴 يقصد بمحل القرار الاداري الاثر القانوني الحال والمباشر الذي يحدثه القرار مباشرة سواء بإنشاء مركز قانوني او تعديله او انهاءه.

- 🔴 القرار الاداري هو عملا قانونيا نظرا لانه ينتج اثر قانونيا يتجسد في انشاء او تعديل او الغاء مركز قانوني وبالتالي فان هذا الاثر يغدو مادة القرار ذاتها وهي التي يطلق عليها تسمية **محل القرار** او موضوع القرار والقاعدة ان الادارة تتمتع بسلطة تقديرية في اختيار محل قراراتها ما لم يقيد بها القانون بمحل معين اي بترتيب اثر قانوني معين لقرارها وذلك طالما كانت الادارة تدور في حقل تطبيق القوانين والانظمة وتبتغي الصالح العام ولكي يكون عنصر المحل في القرار صحيحا يجب ان يكون ممكنا.

- 🔴 المركز القانوني هو مجموعة الحقوق (الاثار الايجابية) والالتزامات (الاثار السلبية) المتولدة عن القرار الاداري كتصرف قانوني خلافا للعمل المادي الذي ليس له ذلك الاثر.

ومن الامثلة علي ذلك:

- 🔴 **قرار التعيين** → انشاء واحداث مركز قانوني جديد يتمثل في اسناد شخص معين الي مركز وظيفي شاغر واضفاء علاقة وصفة الموظف العام علي هذا الشخص.

- 🔴 **قرار الترقية** → تعديل مركز قانوني قائم يتمثل في الارتقاء الي مركز قانوني اعلي في السلم الاداري.

- 🔴 **قرار الفصل من الخدمة** → محله هو الغاء مركز قانوني قائم يتمثل في انتهاء مهام الموظف.

شروط المحل:

- (أ) **ان يكون المحل ممكناً** ← يجب ان يكون محل القرار الاداري ممكناً وليس مستحيلاً اي ان يرتب القرار اثاره القانونية فقرار الترقية يكون محله غير ممكن اذا اتضح ان الموظف قد بلغ سن التقاعد.
- (ب) **ان يكون المحل مشروعاً** ← يجب ان يكون الاثر القانوني الذي تقصد الادارة ترتيبه جائز قانوناً من حيث اتفاقه وعدم تعارضه ومخالفته للنظام القانوني السائد في الدولة تطبيقاً لمبدأ المشروعية.

الركن الخامس: ركن الغاية:

- 🔍 **يقصد بالغاية من القرار الاداري** ← الهدف الذي يسعى هذا القرار الي تحقيقه والغاية عنصر نفسي داخلي لدي مصدر القرار فالهدف من اصدار قرار بتعيين موظف هو لتحقيق استمرار سير العمل في المرفق الذي تم تعيينه فيه والهدف من اصدار قرارات الضبط الاداري هو حماية النظام العام بعناصره الثلاث
- 🔍 **السكينة العامة والصحة العامة والامن العام ويمكن تحديد الغاية من القرار الاداري وفقاً لقاعدتين:**
- (أ) اذا اوجب القانون ان تستهدف الادارة غاية معينة لقرار معين علي الادارة ان تستهدف الغاية التي حددها القانون حصراً عند اصدارها لقرارها.
- (ب) اما اذا صدر القانون خالياً من النص علي غاية محددة فإن ذلك لا يعني ان المشرع قد ترك الادارة دون ضابط في مباشرة عملها وعند اصدارها لقراراتها الادارية بل قيدها بوجوب خضوع نشاطها لفكرة تحقيق الصالح العام.

س ١٣ : اشرح تصنيف القرارات الإدارية ؟

— تصنيف القرارات الإدارية —

اولاً: القرارات الإدارية من حيث التكوين (قرارات بسيطة وقرارات مركبة):

- 🔍 **القرارات البسيطة او المستقلة** ← تلك القرارات التي تتميز بكيان مستقل وتستند الي عملية قانونية واحدة غير مرتبطة بعمل قانوني اخر كالقرار الصادر بتعيين موظف او ترقية او نقله وهي الصورة الاكثر شيوعاً في القرارات الاداري.
- 🔍 **القرارات المركبة** ← تلك القرارات التي تدخل في عملية قانونية مركبة تتم من عدة مراحل ومن هذه القرارات قرار نزع الملكية للمنفعة العامة فالقرار الاداري الصادر بنزع الملكية للمنفعة العامة تصاحبه اعمال ادارية اخري قد تكون سابقة او معاصرة او لاحقة له وتتم على مراحل متعددة تبدأ بتقرير المنفعة العامة للعقار موضوع نزع الملكية ثم اعداد كشوف الحصر لها واخيراً صدور قرار نقل الملكية او تقرير المنفعة.
- اهمية هذا التقسيم**

- 🔍 **ان القرارات البسيطة** ← يمكن الطعن فيها بالإلغاء باعتبارها قرارات ادارية نهائية
- 🔍 **في حالة القرارات المركبة** ← فلا يجوز الطعن بالقرارات التمهيدية او التحضيرية التي تتطلب تصديق جهات ادارية اخري ولا يمكن الطعن بالإلغاء الا بالقرار الاداري النهائي نتاج العملية المركبة .
- 🔍 استقر القضاء الاداري في فرنسا علي ان القرارات الادارية السابقة علي ابرام العقد او الممهدة لانعقاده مثل قرارات لجان فحص العطاءات ولجان البت في العطاءات هي قرارات ادارية مستقلة عن العقد يجوز الطعن بها .

ثانياً: القرارات الإدارية من حيث اثارها (قرارات منشئة وقرارات كاشفة):

- 🔍 **قرارات منشئة** ← هي القرارات التي يترتب عليها انشاء مراكز قانونية جديدة او احداث تغيير في المراكز القانونية القائمة تعديلاً او الغاء كالقرار الصادر بتعيين موظف عام او فصله او معاقبته.
- 🔍 **القرارات الكاشفة** ← هي القرارات التي لا تحدث مركزاً قانونياً جديداً وانما تقرر حالة موجودة او تكشف عن مركز قانوني قائم مسبقاً، مثل القرار الصادر بفصل موظف لصدور حكم ضده بعقوبة جنائية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف او القرار الذي يتضمن تأكيد او تفسير قرار سابق دون ان يضيف اليه ويتبين من ذلك ان اثر القرارات الكاشفة ينحصر في اثبات وتقرير حالة موجودة من قبل ولا يتعدى ذلك الي انشاء مراكز قانونية جديدة.

- ١- ان القرارات المنشئة ← ترتب اثارها منذ صدورها
- ٢- القرارات الكاشفة ← فترجع اثارها الي التاريخ الذي ولدت فيه الاثار القانونية التي كشف عنها القرار .
- ٣- القرارات الكاشفة ← يجوز للإدارة سحبها دون التقيد بميعاد محدد مطلقا
- ٤- القرارات الادارية المنشئة ← فان سحبها يكون مقيد بميعاد الطعن بالإلغاء.

ثالثا: القرارات الإدارية من حيث رقابة القضاء (قرارات تخضع للرقابة وقرارات لا تخضع للرقابة):

القرارات الخاضعة لرقابة القضاء ← تعد رقابة القضاء علي اعمال الادارة اهم واجدي صور الرقابة والاكثر ضمانا لحقوق الافراد وحررياتهم لما تتميز به الرقابة القضائية من استقلال وما تتمتع به احكام القضاء من قوة وحجية تلزم الجميع بتنفيذها واحترامها، والاصل ان تخضع جميع القرارات الادارية النهائية لرقابة القضاء اعمالا لمبدأ المشروعية.

انواع الرقابة القضائية علي اعمال الادارة الاول

(أ) نظام القضاء الموحد:

في هذا النظام من القضاء تنحصر الرقابة القضائية في نطاق ضيق من جانب القضاء يتمثل في التعويض عن الاضرار التي قد تنتج من جراء تطبيق القرارات الادارية ويسود هذا النظام في انجلترا والولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول الأخرى ومقتضاه ان تختص جهة قضائية واحدة بالنظر في جميع المنازعات التي تنشأ بين الافراد انفسهم او بينهم وبين الادارة او بين الهيئات الادارية نفسها . هذا النظام يتميز بانه اكثر اتفقا مع مبدأ المشروعة اذ يخضع الافراد والادارة الي قضاء واحد وقانون واحد. **النقد** ← هذا النظام يقضي علي الاستقلال الواجب للإدارة بتوجيهه الاوامر اليها بما يعيق ادائها لأعمالها مما يدفع الادارة الي استصدار التشريعات التي تمنع الطعن في قراراتها ولا يخفي ما لهذا من اضرار بحقوق الأفراد وحررياتهم . يؤدي هذا النظام الي تقرير مبدأ المسؤولية الشخصية للموظفين مما يدفعهم الي الخشية من اداء عملهم بالوجه المطلوب خفا من المساءلة.

(ب) نظام القضاء المزدوج:

يقوم هذا النظام علي اساس وجود جهتين قضائيتين مستقلتين، **جهة القضاء العادي** وتختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الافراد او بينهم وبين الادارة عندما تتصرف كشخص من اشخاص القانون الخاص ويطبق القضاء علي هذا النزاع احكام القانون الخاص **وجهة القضاء الاداري** تختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الافراد والادارة عندما تظهر الاخيرة بصفتها صاحبة السلطة وتتمتع بامتيازات لا يتمتع بها الافراد ويطبق القضاء الاداري علي المنازعة قواعد القانون العام . **القرارات غير خاضعة لرقابة القضاء** ← تتمثل القرارات الادارية التي لا تخضع لرقابة القضاء في صنفين الاول يتعلق بأعمال السيادة او الاعمال الحكومية اما الثاني فيشمل القرارات الادارية التي يحصنها المشرع من رقابة القضاء لاعتبارات خاصة.

رابعا: القرارات الإدارية من حيث نفاذها في مواجهة الافراد (قرارات نافذة وقرارات غير نافذة):

تنقسم القرارات الادارية من حيث اثرها بالنسبة للأفراد الي قرارات ملزمة للأفراد ونافاذة بحقهم وعليهم احترامها واذا قصرُوا في ذلك اجبرُوا علي التنفيذ وهذا الاصل في القرارات الادارية وقرارات ادارية يقتصر اثرها علي الادارة وتسمي الاجراءات الداخلية ومنها المنشورات والتعليمات وهذا النوع من القرارات غير نافذ في حق الافراد وغير ملزم لهم .

خامسا: القرارات الإدارية من حيث مداها او عموميتها (القرارات تنظيمية قرارات فردية): (أ) القرارات التنظيمية:

- ❶ **القرارات التنظيمية** ← هي تلك القرارات التي تتضمن علي قواعد عامة مجردة وملزمة تسري علي جميع الافراد الذين تنطبق عليهم الشروط التي وردت في القاعدة وعمومية المراكز القانونية التي يتضمنها القرار التنظيمي لا تعني انها تنطبق علي كافة الاشخاص في المجتمع فهي تخاطب فرد او فئة معينة ف المجتمع معينين بصفاتهم لا بذواتهم.
- ❷ القرارات التنظيمية هي في حقيقتها تشريع ثانوي يقوم الي جانب التشريع العادي .
- ❸ علي الرغم من اشتراك اللائحة مع القانون من حيث انهما يتضمنان قواعد عامة مجردة فإنهما يختلفان في مضمون كل منهما .
- ❹ **فالقانون** يضع او يقرر مبادئ عامة اساسية **بينما يقتصر دور اللائحة** علي ايراد الاحكام التفصيلية التي يتعرض اليها القانون كما ان القانون يصدر بعد اقراره من السلطة التشريعية **اما القرارات التنظيمية** او اللوائح فتصدر عن السلطة التنفيذية.

انواع اللوائح :

- ١- **اللوائح التنفيذية** ← هي التي تصدرها الادارة بغرض وضع القانون موضع التنفيذ وهي تخضع تماما للقانون وتتقيد به وتتبعه فلا تملك ان تعدل فيه او تضيف اليه او تعطل تنفيذه.
- ٢- **لوائح الضبط** ← هي تلك اللوائح التي تصدرها الادارة بقصد المحافظة علي النظام العام بعناصره المختلفة. مثل لوائح المرور وحماية الاغذية والمشروبات والمجال العامة.
- ٣- **اللوائح التنظيمية** ← هي اللوائح التي تتعدي تنفيذ القوانين الي تنظيم بعض الامور التي لم يتطرق اليها القانون فتقترب وظيفتها من التشريع .
- ٤- **لوائح الضرورة** ← هي اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية في غيبة البرلمان او السلطة التشريعية لمواجهة ظروف استثنائية عاجلة تهدد امن الدولة وسلامتها فتمتلك السلطة التنفيذية من خلالها انتظم امور ينظمها القانون اصلا ويجب ان تعرض هذه القرارات علي السلطة التشريعية في اقرب فرصة لإقرارها.
- ٥- **اللوائح التفويضية** ← وهي القرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية لتنظيم بعض المسائل الداخلة اصلا في نطاق التشريع ويكون لهذه القرارات قوة القانون سواء اصدرت في غيبة السلطة التشريعية او في حالة انعقادها.

(ب) القرارات الفردية:

- ❶ هي القرارات التي تنشئ مراكز قانونية خاصة بحالات فردية تتصل بفرد معين بالذات او افرادا معينين بذواتهم وتستنفذ موضوعها بمجرد تطبيقها مرة واحدة مثل القرار الصادر بتعيين موظف عام او ترقية عدد من الموظفين.

مظاهر الاختلاف بين القرارات التنظيمية او اللوائح والقرارات الفردية:

- ١- **تسري القرارات الفردية** ← علي فرد معين بالذات او افراد او حالات معينة بالذات، بينما تتضمن القرارات التنظيمية قواعد عامة مجردة تطبق علي كل من تتوافر فيهم شروط معينة دون ان يتم تحديد هؤلاء الاشخاص مقدما بذواتهم او اسمائهم .
- ٢- **يسري القرار الفردي** ← من تاريخ اعلان صاحب الشأن به كقاعدة عامة، **في حين يبدأ سريان القرارات الادارية التنظيمية** من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- ٣- **تملك الإدارة الحق في تعديل القرارات التنظيمية او الغائها او سحبها** ← دون ان يكون لاحد الحق بالتمسك بحقوق مكتسبة علي اعتبار انها تنظم قواعد عامة **في حين تخضع الادارة في سحبها والغائها او تعديلها للقرارات الادارية الفردية** لشروط معينة حددها القانون.
- ٤- **تختص المحاكم العادية في تفسير القرارات التنظيمية** ← كما هو الحال في تفسير القوانين في حين يختص القضاء الاداري بتفسير القرارات الادارية الفردية.

النتائج المترتبة علي التفرقة التنظيمي والقرار الفردي:

- ١- **ان القرار التنظيمي يسمى علي القرار الفردي** والغالب ان يكون القرار الفردي تنفيذا لقرار لائحي ويترتب علي ذلك انه لا يجوز لقرار اداري ان يأتي علي خلاف احكام القرار اللائحي نصا او روحا والا اصبح قراراً معيباً عرضه للإلغاء.
- ٢- **يختلف ميعاد سريان القرار التنظيمي عن القرار الفردي حيث يبدأ سريان القرار التنظيمي من تاريخ نشره** بينما يسري القرار الفردي بحق الفرد من تاريخ اعلانه به او من تاريخ العلم اليقيني.
- ٣- **القرارات التنظيمية** لا يستنفذ غرضها بتطبيقها علي حالة واحدة بل تظل باقية كي تطبق علي ما يستجد من حالات فهي تتسم بالثبات ، **في حين يستنفذ القرار الفردي** موضوعه او مضمونه بمجرد تطبيقه علي الحالة او أحوال المذكورة.
- ٤- **ان القرارات التنظيمية او اللوائح** تنشئ مراكز قانونية عامة وهذه المراكز تخضع دائما للتعديل والتغيير حسب ما تمليه اعتبارات الصالح العام دون ان يكون لأي شخص الحق ان يتمسك بحقوق مكتسبة له **اما القرار الفردي** فانه متي صدر صحيحا فلا يمكن تعديله او تغييره الا في الاحوال والشروط القانونية **اما بالنسبة للقرارات الفردية** المعيبة فيجوز للإدارة الغاؤها خلال مدة الطعن القضائية وهي (٦٠) يوم من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية او اعلان صاحب الشأن فإذا لم تستعمل الادارة حقها في الالغاء **يتحصن** القرار ولا يستطيع ذوي الشأن الطعن بالإلغاء.

س ١٤ : وضع الفرق بين نفاذ وتنفيذ القرارات الإدارية؟

— نفاذ وتنفيذ القرارات الادارية —

١- نفاذ القرار الاداري:

- 🔍 **نفاذ القرار الاداري** ← يعني بدء سريانه ويعني تنفيذ القرار الاداري وضعه موضع التطبيق العملي اي ترتيب نتائجه وتحقيق اغراضه وبشكل مادي ملموس .
- 🔍 نفاذ القرار الاداري يختلف عن تنفيذه الذي يعد عنصرا خارجيا عن القرار الاداري ومجرد نتيجة حتمية للقوة التنفيذية التي يتمتع لها والتي تعتبر عنصرا داخليا للقرار الاداري.
- 🔍 **اثر نفاذ القرار الاداري بحق الإدارة والأفراد :**
- 🔍 القاعدة العامة ان القرارات الادارية تنفذ منذ صدورها من السلطة التي تملكها ولكنها لا تسري في حق الافراد الذين توجه اليهم الا اذا علموا بها عن طريق احدي وسائل الاعلام المقررة قانونا وهنا يجب التمييز بين نفاذ القرار الاداري وتنفيذه
- 🔍 **النفاذ** يتعلق بالآثار القانونية للقرار الاداري وهي عنصر داخلي في القرار الاداري **في حين يكون تنفيذ القرار** بإظهار اثره في الواقع واخراجه الي حيز العمل .

اولا : نفاذ القرارات الادارية في مواجهة الادارة:

- 🔍 تقضي قواعد العدالة ان لا تطالب اي شخص طبيعي او اعتباري بتنفيذ قانون او قرارا الا اذا علم به فالعلم بالقرار هو مناط نفاذه ولا تخرج جهة الادارة التي اصدرت القرار الاداري عن هذه القاعدة ولما كان من غير المتصور ان تصدر الادارة قرارا لا تعلم به ومن ثم فان القرار الاداري هو ذاته تاريخ نفاذ القرار الاداري في حق جهة الادارة .

ثانياً: نفاذ القرارات الادارية في حق الافراد:

لا يخرج نفاذ القرارات الادارية في حق الافراد عن القاعدة العامة التي مقتضاها انه لا نفاذ لقرار الا بعد العلم به ومن هنا فان القرار الاداري لا يكون نافذاً في حق الافراد الا من وقت علمهم بالقرار حتي لا تترك الامور للأهواء فقد قرر المشرع وسائل العلم بالقرار الاداري بحيث اشترط ان تتوافر لصاحب الشأن وسيلة منها تكفل له العلم بالقرار الاداري .

وسائل العلم بالقرار الإداري:

- ١- **النشر** ← يكون اعلام المخاطبين بالقرار بأحكامه عن طريق النشر عندما يتعذر ابلاغ مضمونه لكافة المخاطبين بأحكامه ويتحقق ذلك خصوصا في القرارات التنظيمية فهي تتسم بالعمومية والتجريد
 - ٢- **الاعلان** ← يعد الاعلان وسيلة العلم المعتمد بها بالنسبة للقرارات الادارية الفردية التي تمس مراكز قانونية ذاتية يكون اصحابها معروفين سلفا للإدارة، ويتم الاعلان باي وسيلة كأن يتم علي يد محضر او بالبريد المسجل الا اذا نص القانون علي وسيلة معينة للإعلان .
 - ٣- **العلم اليقيني** ← لم يقصد المشرع بضرورة نشر القرار الإداري او اعلانه سوي التأكد من قيام علم الافراد بمضمون وفحوى القرار وعلي ذلك اذا ثبت ان صاحب الشأن، قد علم بالقرار علما حقيقيا بطريق اخر خلاف النشر او الاعلان فان هذا العلم يعتد به.
- ويثبت العلم اليقيني من اية واقعة او قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة اثبات معينة
- ### سريان القرار الاداري من حيث الزمان:

اولاً: مبدأ عدم رجعية القرارات الادارية:

- يقصد بعدم رجعية القرار الاداري ← سريانه باثر مباشر من تاريخ نفاذه وعدم انسحابه علي ما تم من مراكز قانونية قبل ذلك وبالتالي فان الادارة لا تقرر الا بالنسبة للمستقبل ،
- والحكمة من تقرير مبدأ عدم رجعية القرار الاداري** تكون في ضرورة احترام الحقوق المكتسبة وضمان استقرار المعاملات احترام قواعد الاختصاص اذا لو اجيز للإدارة اصدار قراراتها باثر رجعي فان ذلك قد يقود الي اعتداء موظف علي اختصاص موظف اخر كن يشغل ذات الوظيفة في الماضي .

ثانياً: استثناءات علي مبدأ عدم رجعية القرارات الادارية:

- ١- اذا اباح القانون الرجعية بنص صريح
- ٢- تجوز الرجعية تنفيذا للأحكام ولا سيما تلك الاحكام الصادرة بالإلغاء .
- ٣- تجوز الرجعية في حالة القرارات المؤكدة او المفسرة **فالقرار المؤكد** لا يحدث بذاته اثرا قانونيا وكل مهمته مجرد تأكيد الاحكام التي وردت في قرار سابق .
- ٤- تجوز الرجعية عندما تقدم الادارة علي سحب قراراتها غير المشروعية اذ يكون للقرار الساحب عندئذ اثرا رجعيا لأنه يقوم بإزالة كل اثار القرار المسحوب التي ترتبت في الماضي .

ب نفاذ القرار الإداري:

تتمتع الادارة في مجال تنفيذ قراراتها بامتياز التنفيذ المباشر الذي يتيح لها تنفيذ القرارات الادارية التي تصدرها بنفسها وتتمتع الادارة بامتيازات وسلطات استثنائية في تنفيذ قراراتها منها قرينة المشروعية التي تفترض سلامة قراراتها الادارية حيث يثبت العكس وتمتع قراراتها بقوة الشيء المقرر وقابليه وهو ما يجعل الادارة ف مركز المدعي عليها باستمرار ويفرض علي الافراد احترام القرارات الصادرة عنها .

قرينة المشروعية:

- عندما تصدر القرارات الادارية فأنها تستفيد من قرينة مطابقتها للقانون وهذا ما يجعلها قابلة للتنفيذ دون اللجوء لقضاء ويطلق علي القرار المتمتع بهذه القوة تسمية القرار التنفيذي .
- وتتمتع الادارة بامتيازات وسلطات استثنائية في تنفيذ قراراتها منها قرينة المشروعية التي تفترض سلامة قراراتها الادارية .
- كما تتمتع الادارة في مجال تنفيذ قراراتها الادارية بامتياز التنفيذ المباشر الذي يتيح لها تنفيذ القرارات الادارية التي تصدرها بنفسها.

أولاً: التنفيذ المباشر:

١- مفهوم التنفيذ المباشر:

- التنفيذ المباشر** ← السلطة الاستثنائية التي تملكها الادارة في تنفيذ قراراتها بنفسها تنفيذا جبريا عند امتناع الافراد عن تنفيذها اختياريا دون اللجوء الي القضاء وتقوم هذه السلطة علي اساس افتراض ان كل ما تصدره الادارة من قرارا يعد صحيحا ومطابقا للقانون الي ان يثبت العكس لوجود قرينة المشروعية التي تعفي الادارة من اثبات صحة قراراتها من ثم لا يقبل من احد الامتناع عن تنفيذها لمطابقتها للقانون
- اذا تعنت الافراد في تنفيذ قرارات الادارة فإن الامر يستدعي التنفيذ المادي للقرار وحيث ان طريق التنفيذ المباشر هو طريق استثنائي فإنه يتم اللجوء الي القضاء للحصول علي حكم بالتنفيذ اذا لم يقبل الافراد بتنفيذ القرار اختياريا ويتم ذلك عن طريق استخدام الدعوي الجنائية او الدعوي المدنية.
- غير ان الادارة باعتبارها سلطة عامة قائمة علي حماية المصلحة العامة وتحقيق مصالح الافراد وضمان سير المرافق العامة بإنظام واطراد اتاح لها المشرع الحق في تنفيذ قراراتها بالقوة الجبرية اذا رفض الافراد تنفيذها اختياريا دون حاجة الي اذن من القضاء.

٢- حالات التنفيذ المباشر:

- النص من جانب المشرع:** قد يخول المشرع الادارة سلطة تنفيذ قراراتها تنفيذا جبريا دون الحاجة الي اذن سابق من القضاء .
- مثال ذلك** ← حجز الادارة علي المرتب والعلاوات والمعاشات والمكافئات وسائر المزايا المالية التي يستحقها الموظف في حدود معينة.
- عدم وجود وسيلة قانونية اخري لتنفيذ القرار الاداري** ← اذا لم يكن للإدارة وسيلة قانونية تلجأ اليها لتنفيذ القرار الإداري كان لها ان تنفيذه جبريا لتكفل احترامه ولولم ينص القانون علي ذلك. فإذا نص المشرع علي جزائيات جنائية تترتب علي الافراد في حالة امتناعهم عن تنفيذ القرار الاداري فإنه يمتنع علي الادارة استعمال سلطة التنفيذ المباشر.
- حالة الضرورة** ← يجوز للإدارة ان تلجأ الي التنفيذ المباشر في حالة وجود خطر يهدد النظام العام بعناصره الثلاثة بحيث يتعذر عليها مواجهة هذا الخطر باستخدام الطرق العادية ونظرا لخطورة اللجوء الي التنفيذ المباشر في هذه الحالة فقد جري القضاء والفقه علي ان حالة الضرورة لا تقوم الا بتوافر شروط معينة يمكن اجمالها بما يلي:

- وجود خط جسيم يهدد النظام العام بعناصره الثلاثة (الأمن - الصحة - السكينة) .
- تعذر دفع هذا الخطر بالوسائل القانونية العادية.
- ان يكون هدف الادارة من تصرفها تحقيق الصالح العام
- ان يكون تصرف الادارة في الحدود التي تفتضيها الضرورة

❖ **ان يستند القرار المراد تنفيذه الي نص تشريعي** ← اذ ان الفكرة الاساسية التي تبرر التنفيذ المباشر هي وجوب تنفيذ القانون ومن ثم لا يمكن استعمال هذا الاجراء الا لتنفيذ نص تشريعي او قرار اداري صادر تنفيذا للقانون

❖ **اصطدام تنفيذ القانون او القرار بامتناع من جانب الافراد** ← ومن ثم علي الادارة ان تنذرهم بوجوب تنفيذ حكم القانون او القرار طوعا فاذا رفضوا جاز للإدارة استعمال طريق التنفيذ المباشر:

❖ **يجب ان يقتصر التنفيذ المباشر علي الاجراءات الضرورية لتنفيذ القرار** ← دون ان تنصرف وتستعمل ما يتجاوز الضرورة فإذا خالفت الادارة هذه الشروط وتذرعت بالتنفيذ المباشر فأنها تتحمل ما قد ينشأ عن تنفيذ القرار من اضرار تلحق بالافراد ويعد اجراءاتها اعتداء ماديا مع عدم المساس بالقرار الاداري الذي من الممكن ان يكون مشروعاً في ذاته.

ثانياً: اسلوب التنفيذ القضائي:

❖ هنا تلجأ الادارة العامة الي القضاء لتستصدر حكماً بالتنفيذ ويختلف الوضع في حالة الالتجاء للقضاء الجنائي عنه في حالة الالتجاء الي القضاء المدني وبإيجاز فانه اذا حمل القرار الاداري عقوبة جنائية علي مخالفته فإنه لا يجوز للإدارة توقيع العقوبات وانما تلتزم بالالتجاء الي القضاء من خلال تحريك الدوي الجنائية ويقضي القضاء بالعقوبة اذا ثبت الفعل المجرم في حق المخالف اما اذا لم يكن هناك عقوبات جنائية فهل للإدارة حق الالتجاء الي القضاء المدني في فرنسا لا يجوز ذلك بينما في مصر الامر جائز ومتروك لإرادة الإدارة.

س ١٥ : اذكر طرق وسبل نهاية القرارات الإدارية؟

— نهاية القرارات الإدارية —

نهاية القرارات الإدارية بغير عمل الادارة

اولاً: تنفيذ القرار الإداري:

❖ ينتهي القرار الاداري بمجرد تنفيذه او استنفاذ الغرض منه .

❖ **مثال ذلك** ← أبعاد اجني فان القرار ينتهي بمغادرة ذلك الاجني البلاد .

❖ **مثال اخر** ← القرار الصادر بهدم منزل ايل للسقوط ينتهي بهدم ذلك البيت.

ثانياً: انتهاء امدة المدة لسريان القرار:

❖ قد يحدد المشرع مدة معينة لسريان القرار الاداري يتوقف اثره بانتهائها .

❖ **مثال ذلك** ← حالة الترخيص بالإقامة لأجني لمدة معينة او قرار منح جواز سفر ففي الحالتين ينتهي القرار بانتهاء المدة المحدد سلفاً لنفاذ الترخيص وجواز السفر.

ثالثاً: زوال الحالة الواقعية او القانونية التي نعلق عليها استمرار نفاذ القرار الإداري:

❖ كما لو منحت الادارة الاجني الترخيص بالإقامة لأنه يعمل في جهة او مصلحة حكومية فاذا انتهت خدمته في هذه الجهة انتهى معها الترخيص له بالإقامة.

رابعاً: استحالة تنفيذ القرار:

❖ كالقرار الصادر بترخيص مزاولة مهنة معينة، ثم يتوفى المستفيد من الرخصة او القرار الصادر بتعيين موظف يتوفى قبل تنفيذه لقرار التعيين .

❖ الأصل في هذه الاحوال ان يرتبط مصير القرار بمصير من صدر لصالحهم الا في بعض الحالات الاستثنائية التي تسمح بترتيب بعض اثار القرار علي ورثة المستفيد.

خامسا: تحقق الشرط الفاسخ الذي يعلق عليه القرار:

قد يصدر القرار معلقا علي شرط فاسخ وهو قرار كامل وتكون اثاره نافذه غير ان تحقق الشرط الفاسخ يؤدي الي زوال القرار من تاريخ صدوره وليس من تاريخ تحقق الشرط .

مثال ذلك ← قرار التعيين فهو قرار فردي مقترن بشرط فاسخ يتمثل في رفض صاحب الشأن فإذا لم يتحقق الرفض استمر القرار صحيحا ومنتجا لأثاره اما اذا رفض التعيين زالت اثار القرار باثر رجعي من تاريخ صدوره وليس من تاريخ تحقق الشرط.

سادسا: اقتران القرار باجل فاسخ:

قد تقرن الادارة القرار الاداري باجل فاسخ فإذا حل هذا الاجل زال القرار الاداري من تاريخ حلول الاجل علي خلاف القرار المعلق علي شرط فاسخ الذي تزول اثاره باثر رجعي في تاريخ صدوره فالقرار في هذه الحالة يكون نافذا ومنتجا لأثاره حتي يتحقق الاجل الفاسخ ومن ذلك القرارات الإدارية التي تحدد علاقة الموظف بالدولة والتي تنتهي حكما ببلوغ الموظف سن التقاعد.

سابعا: الهالك المادي للشيء الذي يقوم عليه القرار:

كما لو صدرت قرار بالترخيص لاحد الاشخاص باستعمال جزء من المال العام فينتهي القرار بهلاك هذا الجزء من المال العام او فقده لصفة العمومية.

ثامنا: تغير الظروف التي دعت الي اصدار القرار:

القرار الصادر تنفيذا لقانون معين من الطبيعي ان ينتهي بزوال او الغاء القانون، الا اذا نص علي غير ذلك.

نهاية القرارات الادارية بعمل من جانب الادارة

قد ينتهي القرار الاداري نتيجة لتصرف من جانب الادارة ويتم ذلك بوسيلتين الالغاء والسحب.

اولا: نهاية القرارات الادارية بواسطة الالغاء:

الالغاء ← العمل القانوني الذي يصدر عن الادارة متضمنا انتهاء اثر القرار الاداري بالنسبة للمستقبل مع ترك اثاره التي رتبها منذ لحظة صدوره وحتى الغاءه.

والاصل ان يتم الالغاء بقرار صادر من السلطة التي اصدرت القرار الاصلي او السلطة الرئاسية لها ما لم ينص المشرع علي منح سلطة اخري هذا الحق .

يختلف حق الادارة في الغاء قراراتها الادارية باختلاف قراراتها تنظيمية او فردية:

١- الغاء القرارات الادارية التنظيمية:

لما كانت القرارات التنظيمية تشرع مراكز عامة لا ذاتية فإن الادارة تملك في كل وقت ان تعدلها او تلغيها او تستبدل بها غيرها وفقا لمقتضيات الصالح العام وليس لاحد ان يبتج بوجود حق مكتسب .

اذا كان الغاء القرارات التنظيمية يتم بهذه المرونة فان ذلك لا يعني عدم الزامية القواعد التنظيمية فهذه القواعد ملزمة لكل السلطات العامة في الدولة بما فيها السلطة التي اصدرتها والخروج علي احكامها في التطبيقات الفردية غير جائز الا اذا تقرر ذلك في القاعدة التنظيمية ذاتها .

يجب ان يتم الغاء القرار التنظيمي او تعديله بقرار تنظيمي مماثل وان تظل القرارات الفردية التي اتخذت بالتطبيق للقرار الملغي نافذة ومنتجة لأثارها.

٢- الغاء القرارات الادارية الفردية:

(أ) القرارات التي ترتب حقوقا للأفراد:

الاصل ان القرارات الادارية الفردية اذا ما صدرت سليمة مستوفية للشروط التي يطلبها القانون وترتب عليها حق شخصي او مركز خاص فان الإدارة لا تملك المساس بها الا في الحالات التي يجيزها القانون الا ان هذا الاصل لا يجري علي اطلاقه فالإدارة تملك احيانا ان تلغي قرارا ترتب عليه حقوق مكتسبة .

مثال ذلك ← القرار الصادر بتعيين شخص في وظيفة عامة فهذا القرار وان اكسب هذا الشخص حقا في تقلده الوظيفة العامة فان الادارة تستطيع فصل الموظف في حالة ارتكابه خطأ يبرر ذلك .

❖ إذا كان القرار الفردي المنشئ لحقوق مكتسبة غير سليم فإن الإدارة تملك ان تلغيه او تعدل فيه والغائها له يمثل جزاء لعدم مشروعيتها الا ان الإدارة لا تستطيع ان تجري هذا الالغاء او التعديل في اي وقت فقد استقرت احكام القضاء علي ان القرار الاداري غير المشروع يتحصن بفوات مدة الطعن المحددة .

(ب) القرارات الادارية التي لا ترتب حقوقاً للأفراد:

القرارات الادارية التي لا ترتب حقوقاً للأفراد تستطيع الإدارة الغائها او تعديلها وقد استقر الفقه علي عدة انواع منها:

- ١- **القرارات الوقتية** → القرارات التي لا تنشئ حقوقاً بالمعني القانوني لتعلقها بأوضاع مؤقتة ولو لم ينص علي سريانها لمدة معينة ومن ذلك القرارات الصادرة بنذب موظف عام او بمنح تراخيص مؤقتة.
- ٢- **القرارات الولائية** → القرارات التي تخول الافراد مجرد رخصة من الإدارة لا تترتب عليها اي اثار قانونية اخري مثل منح احد الموظفين اجازة مرضية في غير الحالات التي يحتمها القانون فهذا القرار لا يمكن اعتباره حقاً مكتسباً وبالتالي تملك الإدارة الغاؤه في اي وقت.
- ٣- **القرارات السلبية** → ذلك القرار الذي لا يصدر في شكل الافصاح الصريح عن ارادة جهة الإدارة بإنشاء المركز القانوني او تعديله او انهاءه بل تتخذ الإدارة موقفاً سلبياً من التصرف في امر كان الواجب علي الإدارة ان تتخذ اجراء فيه طبقاً للقانون واللوائح وهذا القرار لا يترتب حقوقاً او مزايا للأفراد ويجوز الغاؤه في اي وقت .

❖ **مثال ذلك** → قرار الإدارة برفض منح رخصة لاحد الافراد لمزاولة مهنة معينة.

- ٤- **القرارات غير التنفيذية** → القرارات التمهيدية التي تصدر بقصد الاعداد لإصدار قرار معين مثل قرار الإدارة بإيقاف موظف عن عمله بقصد إحالته الي المحاكمة التأديبية يمكن للإدارة العدول عنها وإلغاؤها بالنسبة للمستقبل في اي وقت ودون التقيد بميعاد معين.

ثانياً: نهاية القرارات الإدارية بواسطة السحب:

❖ **السحب** → انهاء رجعي للقرار عن طريق مصدره او من السلطة الرئاسية الأعلى.

التمييز بين سحب القرارات الادارية المشروعة وسحب القرارات الادارية غير المشروعة.

١- سحب القرارات المشروعية:

❖ القاعدة العامة المستقرة فقها وقضاء انه لا يجوز سحب القرارات الادارية المشروعة، حماية لمبدأ المشروعية وضمان الحقوق المكتسبة للأفراد سواء اكانت قرارات فردية او تنظيمية غير ان القاعدة لا تجري علي اطلاقها فقد اجاز القضاء الاداري سحب القرارات الإدارية المشروعة في حالات معينة من ذلك.

(أ) القرارات الادارية الخاصة بفصل الموظفين:

❖ اجاز القضاء الاداري في مصر وفرنسا لاعتبارات تتعلق بالعدالة سحب قرار فصل الموظف بشرط الا يؤثر قرار السحب علي حقوق الافراد التي قد اكتسبت كما لو تم تعيين موظف اخر لشغل الوظيفة التي كان يقوم بها الموظف المفصول.

(ب) القرارات التي لا يتولد عنها حقوق للأفراد:

❖ اذا لم يترتب اي حقوق مكتسبة للأفراد عن القرار الاداري فان الإدارة تملك ان تسحبه ومن ذلك قرارها سحب قرارها بتوقيع الجزاء التأديبي علي احد موظفيها لعدم تعلق هذا القرار بحق مكتسب لشخص اخر. ❖ ويلاحظ في هذا الصدد ان القرارات الادارية التنظيمية تنشئ مراكز قانونية عامة وبالتالي لا ترتب اي حقوق مكتسبة للأفراد وهذا يعني امكانية سحب القرارات التنظيمية في اي وقت الا ان هذا الحق مقيد بان لا يترتب هذا القرار حقوقاً للأفراد ولو بطريق غير مباشر.

٢- سحب القرارات الادارية غير المشروعة:

القاعدة المستقرة في القضاء الاداري انه يجوز للإدارة ان تسحب قراراتها غير المشروعة كجزاء لعدم مشروعيتها واحتراما للقانون واساس هذه القاعدة هو أن القرارات الادارية المخالفة لمبدأ المشروعية لا تنشأ حقوق مكتسبة للأفراد ومن ثم يجوز اعدام اثارها بالنسبة للماضي والمستقبل وعلي ذلك يجب ان يكون القرار موضوع السحب غير مشروع بان يكون معيبا بأحد عيوب القرار الاداري الشكل والاختصاص ومخالفة القانون والسبب او الانحراف بالسلطة وقد يكون سحب القرار سحبا كليا او جزئيا اذا تعلق العيب في جزء منه وكان القرار قابلا للتجزئة والسلطة التي تملك سحب القرار هي السلطة التي اصدرته او السلطة الرئاسية لها ما لم يمنح المشرع هذا الحق لسلطة أخرى.

المدة المحددة للسحب:

يقضي مبدأ المشروعية احترام الإدارة للقانون في جميع تصرفاتها في حين تتطلب المصلحة العامة استقرار الحقوق والمراكز القانونية القائمة ولا بد للتوفيق بين الأمرين أن يتم سحب القرارات الإدارية المعيبة خلال مدة معينة يتحصن بعدها القرار.

استقر القضاء علي اشتراط ان يتم سحب القرارات الادارية الفردية **خلال ستين يوما** من تاريخ صدورها بحيث اذا انقضي هذا الميعاد اكتسب القرار حصانة تمنعه من اي الغاء او تعديل.

الاستثناءات التي ترد علي ميعاد السحب:

أ) القرار المنعدم:

القرار المشوب بعيب جسيم يجرده من صفته الادارية ويجعله مجرد عمل مادي لا تتمتع بما يتمتع به الاعمال الادارية من حماية فلا يتحصن بمضي المدة ويجوز سحبه في اي وقت كما يجوز لصاحب الشأن ان يلجا الي القضاء طالبا الغاء القرار المنعدم دون التقيد بمواعيد رفع دعوي الالغاء

ب) القرار الاداري المبني علي غش او تدليس:

اذا صدر القرار الاداري بناء علي غش او تدليس من المستفيد من القرار فإن للإدارة ان تسحب القرار دون التقيد بمدة السحب لانه لا يوجد في هذه الحالة ما يبرر حماية المركز القانوني لهذا الشخص الذي استعمل طرقا احتيالية بنية تضليل الإدارة وحملها علي اصدار القرار ،

استنادا الي القاعدة التي تنظر ان الغش يفسد كل شيء.

مثال ذلك ← قرار تعيين موظف علي اساس تقديم شهادات خبرة مزورة

ج) القرارات الادارية المبينة علي سلطة مقيدة:

القرارات الادارية التي تصدر بناء علي سلطة مقيدة بحيث لا يترك المشرع للإدارة حرية في التقدير فإنه يكون لها ان ترجع في قراراتها كلما اخطأ في تطبيق القانون دون تقيد بمدة معينة.

مثال ذلك ← قرار الادارة بترقية موظف علي اساس الاقدمية فإذا اخطأت الادارة في مراعاة هذا الشرط واصدرت قرارها متخفية الموظف المستحق الي الموظف احدث جاز لها ان تسحب قرار الترقية دون التقيد بمدة معينة.

وعلي العكس من ذلك اذا مارست الادارة اختصاصا تقديريا فإنه لا يجوز لها ان ترجع في قرارها المعيب الا خلال المدة المحددة للطعن بالإلغاء.

د) القرارات الادارية التي لم تنشر او لم تعلن:

من المستقر فقها وقضاء ان القرار الاداري يكون نافذا في مواجهة الادارة من تاريخ صدوره في حين لا يسري في مواجهة الافراد الا بعلمهم به بالطرق المقررة قانونا.

بناء علي ذلك فإن لجهة الادارة ان تسحب قراراتها الادارية التي لم تنشر او لم تعلن في اي وقت ومن باب اولي ان يتم ذلك في شأن القرارات الادارية المعيبة التي لم تعلن او تنشر.



أولاً: اجب عن الاسئلة الآتية

س ١ : ما هي شروط التفويض ؟

س ٢ : ما الفرق بين السبب والتسبيب ؟

س ٣ : هل يجوز التفويض الجزئي ؟ ولماذا ؟

س ٤ : اكتب التعريف القضائي للقرار الإداري ؟

س ٥ : ما الفرق بين الضبط الإداري والقرار الإداري والعقد الإداري ؟

س ٦ : ما الفرق بين التفويض في الاختصاص والتفويض في التوقيع ؟

ثانياً: بين مدي صحة او خطأ العبارات الآتية:

العلامة	السؤال	م
	١- لا يشترط ان يصدر القرار الاداري من سلطة ادارية وطنية	
	٢- القرارات الصادرة عن اشخاص القانون الخاص قرارات ادارية في كل الاحوال	
	٣- تصدر القرارات الادارية بانفاق ارادتين معا	
	٤- لا يشترط ان يترتب علي القرار الادارية اي اثر قانوني	
	٥- الاعمال التمهيدية والتقارير تعتبر قرارات ادارية	
	٦- مخالفة القرار الاداري للاشكال والاجراءات يعرضه للبطلان في جميع الاحوال	
	٧- مخالفة ركن السبب لا يؤثر علي القرار الاداري	
	٨- السبب هو حالة واقعية لاحقة علي تصرف رجل الادارة	
	٩- القرارات الادارية المركبة تستند الي عملية قانونية واحدة غير مرتبطة بعمل قانوني اخر	
	١٠- العبرة في تحديد ما اذا كانت الجهة التي اصدرت القرار الاداري وطنية ام لا بجنسية اضاءها	
	١١- لكي نكون امام قرار اداري ينبغي ان يصدر من شخص عام له الصفة الادارية وقت اصداره ولا عبرة بتغيير صفته بعد ذلك	

١٢-	اعترف القضاء بالصفة الادارية للقرارات الصادرة من اشخاص القانون الخاص في حالات معينة
١٣-	تعد الاعمال التحضيرية والمنشورات والتعليمات المصلحية قرارات ادارية
١٤-	تمارس الدولة وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات ثلاثة وظائف هي الوظيفة التشريعية والقضائية والتنفيذية
١٥-	لا تعتبر الاعمال المادية للإدارة من قبيل الاعمال القانونية الادارية
١٦-	هناك حالات يؤدي فيها عيب الاختصاص الي انعدام القرار الاداري
١٧-	يجوز لصاحب الاختصاص ان يتفق علي الافراد علي تعديل قواعد الاختصاص
١٨-	يجوز تصحيح القرار الاداري الصادر بعيب عدم الاختصاص بإجراء لاحق
١٩-	يجوز لمن فوض اليه الاختصاص ان يفوض غيره في القيام به

ثالثاً: اختر الاجابة الصحيحة من بين الاقواس:

م	السؤال
١.	من اشكال الاختصاص (الاختصاص الموضوعي-الاختصاص الشخصي-الاختصاص المكاني-كل ماسبق)
٢.	يعتبر من صور ركن الشكل في القرار الاداري (الكتابة-الاستشارة-الاجراءات التمهيدية)
٣.	يعتبر من صور الاجراءات في القرار الاداري (الاستشارة-الكتابة-التوقيع)
٤.	لوائح تصدرها السلطة التنفيذية بغرض وضع القانون موضع التنفيذ (اللوائح التنفيذية-لوائح الضبط-لوائح الضرورة)
٥.	لوائح تصدرها الادارة من اجل المحافظة علي النظام العام (لوائح الضبط-لوائح الضرورة-لوائح تفويضية)
٦.	العبارة في تحديد ما اذا كانت الجهة التي اصدرت القرار وطنية ام لا يكون (بجنسية اعضائها-بمصدر السلطة-بمكان السلطة)
٧.	الاعمال التمهيدية والمذكرات التحضيرية تعد قرارات (ادارية-نهائية-مجرد اقتراح وابداء رأي)
٨.	القدرة القانونية التي تعطي مكنة اتخاذ قرارات معينة هي ركن (الاختصاص-الشكل-السبب)
٩.	صدور قرار من فرد عادي لا صلة له بالادارة اطلاقا يجعل القرار (باطلا-منعدما-فاسدا)